

금융분야 개인신용정보보호 가이드라인



2025. 5.



금융위원회



금융감독원

목 차

I. 가이드라인 개요	2
II. 기본원칙	4
1. 법 적용 원칙	4
2. 주요 개념 정리	4
3. 법 적용 관계	13
4. 개인(신용)정보 보호의 일반 원칙	17
III. 개인신용정보의 처리단계별 조치	20
1. 개인신용정보의 수집·이용	20
2. 개인신용정보의 활용 동의 (동의를 받는 방법)	23
3. 개인신용정보의 제공	29
4. 신용정보 이용·제공사실의 조회(통지) 등	37
5. 개인신용정보 처리 업무 위탁	47
6. 영업양도·양수 등에 따른 개인신용정보 이전	53
7. 고유식별정보 및 민감정보의 처리	55
8. 개인신용정보의 파기(삭제)	60
IV. 개인신용정보의 안전한 관리	68
1. 개인신용정보의 보안대책	68
2. 신용정보활용체제 공시	75
3. 신용정보관리·보호인 지정	79
4. 개인신용정보의 유출(누설)시 조치 방법	83
V. 신용정보 주체의 권리보호	90
1. 개인신용정보의 열람·정정·동의철회·삭제요구	90
2. 개인신용정보의 전송요구	95
3. 자동화평가결과 설명요구 (개인신용평가대응권)	100
4. 기타 신용정보법에 따른 신용정보주체의 권리보장	108
5. 권리행사 방법 (대리인)	110
6. 신용정보법에 따른 손해배상의 책임	111
VI. 신용정보법상 감독체계	116
1. 금융위원회·금융감독원의 감독·검사	116
2. 개인정보 보호위원회의 자료제출 요구·검사권	117
VII. 금융권 개인신용정보 보호 관련 FAQ	122
VIII. 업종별 개인신용정보 처리 사례	154

I 가이드라인 개요

1. 발간 배경 및 목적
2. 가이드라인 구성
3. 가이드라인 활용 및 저작권 표시

I. 가이드라인 개요

1. 발간 배경 및 목적

☐ 금융회사*의 개인신용정보 보호를 위한 명확한 기준 제시

* 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자

- 그간 신용정보법 등 개정에 따라 새롭게 도입된 개인신용정보 제도를 안내하고 금융회사의 개인신용정보 업무처리시 명확한 기준을 제시

☐ 금융업무 담당자의 개인신용정보 처리 지원

- 은행·보험·증권 등 금융분야의 개인신용정보 처리단계별 기준 및 질의 응답 사례 등을 통해 개인신용정보 업무를 이해하기 쉽게 설명

2. 가이드라인 구성

☐ 금융분야에서 처리되는 신용정보주체의 개인신용정보에 대한 안전한 관리를 위하여 본 가이드라인에서 소개하는 주요 내용은 다음과 같음

- 개인신용정보의 개념 및 보호원칙
- 개인신용정보 처리단계별 관리
 - 수집·이용, 제3자 제공, 위탁, 보관, 삭제·파기 등
- 금융분야 개인신용정보 보호 관련 FAQ

3. 가이드라인 활용 및 저작권 표시

☐ 본 가이드라인의 저작권은 '금융위원회', '금융감독원'에 있음

☐ 개인신용정보보호 교육 및 안내 등의 목적으로 본 가이드라인을 활용 (인용·편집 포함)하고자 하는 경우 아래와 같이 출처 및 저작권 보유기관 표시

* 출처: 금융위원회·금융감독원 『금융분야 개인신용정보보호 가이드라인』 (2025.4.)

Ⅱ

기본원칙

1. 법 적용 원칙
2. 주요 개념 정리
3. 법 적용 관계
4. 개인(신용)정보 보호의 일반 원칙

II. 기본원칙

1 법 적용 원칙

- 「개인정보 보호법」은 개인정보보호 관련 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 「개인정보 보호법」에서 정하는 바를 따르도록 규정

「개인정보 보호법」 제6조 (다른 법률과의 관계)

- ① 개인정보의 처리 및 보호에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다.
- ② 개인정보의 처리 및 보호에 관한 다른 법률을 제정하거나 개정하는 경우에는 이 법의 목적과 원칙에 맞도록 하여야 한다.

- 「신용정보법」은 신용정보의 이용 및 보호와 관련한 원칙과 기준을 규정하고 있으며, 「개인정보 보호법」에 대한 특별법임을 명시

「신용정보법」 제3조의2 (다른 법률과의 관계)

- ① 신용정보의 이용 및 보호에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다.
- ② 개인정보의 보호에 관하여 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「개인정보 보호법」에서 정하는 바에 따른다.

2 주요 개념 정리

1) 개인정보의 개념 (개인정보 보호법 제2조 제1호)

- ‘개인정보’란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 다음의 어느 하나에 해당하는 정보를 말함

- ① 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보
- ② 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보

※ 이 경우 쉽게 결합할 수 있는지 여부는 다른 정보의 입수 가능성 등 개인을 알아보는 데 소요되는 시간, 비용, 기술 등을 합리적으로 고려하여야 함

- ③ 개인정보를 가명처리하여 원래의 상태로 복원하기 위한 추가 정보의 사용·결합 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없는 정보(가명정보)

2) 신용정보의 개념 [신용정보법 제2조 제1호, 제1호의2~6호]

□ '신용정보'란 금융거래 등 상거래에서 거래 상대방의 신용을 판단할 때 필요한 정보로서 다음의 정보를 말함

- ① 특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보 (②~⑤ 중 어느 하나에 해당하는 정보와 결합되는 경우만 신용정보에 해당)
- ② 신용정보주체의 거래내용을 판단할 수 있는 정보
- ③ 신용정보주체의 신용도를 판단할 수 있는 정보
- ④ 신용정보주체의 신용거래능력을 판단할 수 있는 정보
- ⑤ ①~④ 정보 외에 신용정보주체의 신용을 판단할 때 필요한 정보

□ 신용정보에는 '개인신용정보'와 '기업신용정보'가 있으며, 「신용정보법」상 '기업'은 사업을 경영하는 개인 및 법인과 이들의 단체로 규정하고 있어 개인사업자도 기업에 해당 (신용정보법 제2조 제1호의2)

- 신용정보법상 '기업 및 법인의 정보'로 상호 및 명칭, 본점·영업소 및 주된 사무소의 소재지, 업종 및 목적, 개인사업자·대표자의 성명 및 개인식별번호, 법인등록번호 등을 정하고 있음
- 또한 '대표자 및 임원에 관한 사항'을 기업 및 법인의 신용거래능력을 판단할 수 있는 정보로 규정하고 있으므로 대표자 및 임원의 주요경력 등이 대표자 및 임원을 식별할 수 있는 정보(성명, 나이 등)와 결합하여 기업 및 법인의 신용거래능력을 판단하기 위한 정보로 활용될 경우 '기업신용정보'에 해당. 그러나 대표자 및 임원의 학력 등 기업 및 법인의 신용거래능력을 판단하는데 있어 직접적인 연관성이 없는 정보는 미해당
- 개인사업자에 관한 정보는 사업자 개인의 정보가 포함되어 산출되므로 '개인신용정보'와 '기업신용정보'의 성격을 모두 가지나, 개인사업자의 상호명, 사업장 주소, 전화번호, 사업자등록번호, 매출액, 납세액 등은 사업체의 운영에 관한 정보로서 원칙적으로 개인신용정보에 해당하지 않음

3) 개인신용정보의 개념 (신용정보법 제2조 제2호)

□ ‘개인신용정보’란 기업 및 법인에 관한 정보를 제외한 살아 있는 개인에 관한 신용정보로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 정보를 말함

- ① 해당 정보의 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 특정 개인을 알아볼 수 있는 정보
- ② 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 특정 개인을 알아볼 수 있는 정보

□ 신용정보법 시행령 제2조 1호 가목 단서 “나목부터 마목까지의 어느 하나에 해당하는 정보와 결합되는 경우만 해당한다”에 따라 개인인 신용정보주체의 거래내용, 신용도, 신용거래능력 등과 결합되는 경우에만 개인신용정보임

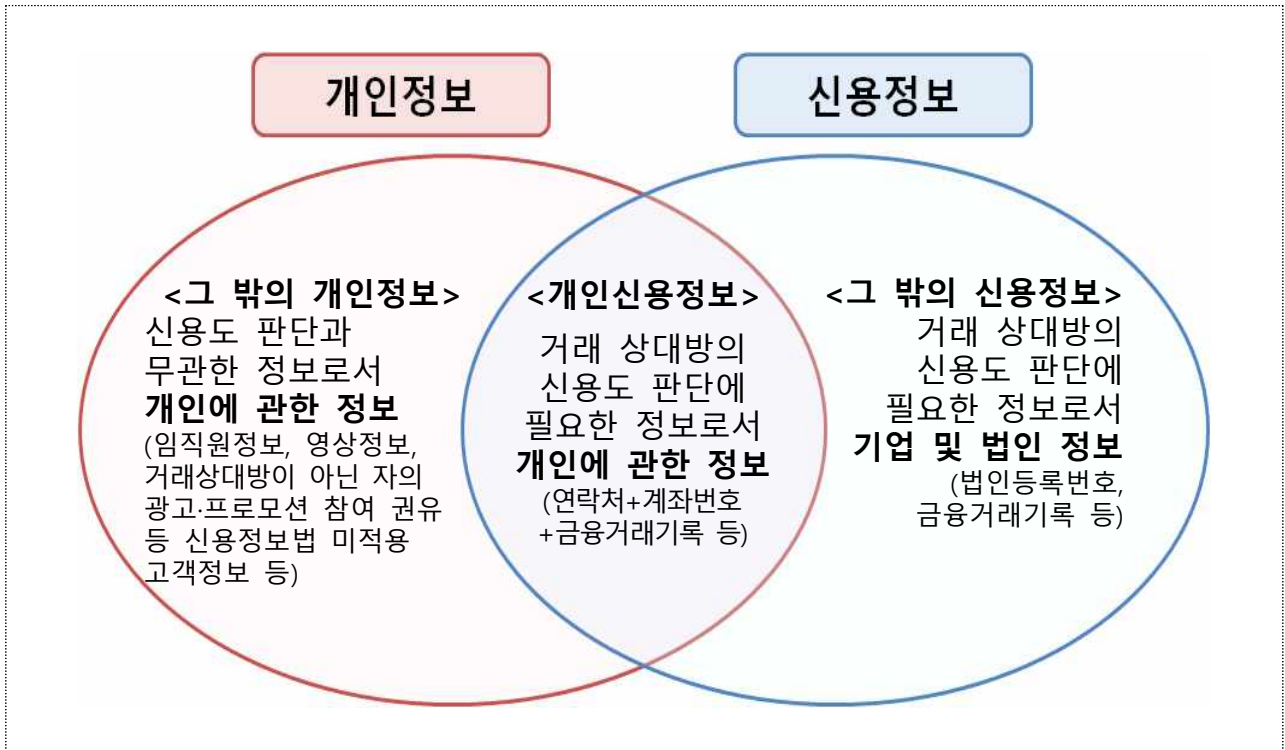
- 예를 들어, 성명, 연락처만을 처리하는 경우에는 개인정보를 처리하는 것이며, 성명, 연락처와 직업정보 또는 소득 총액(신용거래능력)을 함께 처리하는 경우에는 개인 신용정보를 처리하는 것임

□ 개인신용정보 등에 해당하는지 여부를 판단할 때에는 항목당 판단하거나 일반화해서는 안 되며 구체적·개별적으로 종합적인 상황을 고려하여 판단하여야 함

- 즉, 처리하거나 함께 처리 예정인 항목이 신용정보의 「신용정보법」 제2조 제1호 나목부터 마목까지의 어느 하나(금융 거래내용, 신용도, 신용거래 능력 판단정보 등)에 해당하는지 여부도 고려해야 하나
- 수집·이용·제공·파기 시 단순히 일부 조회하는 정보만을 한정하여 판단하는 것이 아니라 진행하는 업무의 목적과 업무절차상 예정된 절차에서 함께 처리될 정보 또는 업무 목적에 따라 함께 운용(DB 등)되고 있는 정보를 종합적으로 고려하여야 함
- 위탁의 경우에는 수탁자가 처리하는 정보의 범위에 따라, 유출의 경우 유출된 정보의 범위에 따라 개인신용정보 여부 및 신용정보법 적용여부를 판단할 수 있음

< 예시 >

- 계좌번호의 경우 금융회사가 보유·관리하는 상황에서는 식별정보, 거래내용 등과 함께 관리하므로 개인신용정보이며, 유출된 상황에서는 유출된 정보에 거래내용 등이 있는지 확인하여 거래내용 등과 함께 유출된 경우에는 개인신용정보가 유출된 것이고 계좌번호 단독으로 유출된 경우 거래내용 등과 결합되지 않았으므로 개인정보에 해당
- 신용카드번호의 경우 체크카드와 달리 이미 신용도 또는 신용거래능력을 판단하여 발급되었다는 정보를 내포하고 있으므로 단독으로 처리하는 경우에도 신용정보에 해당하며 개인의 것인지 법인의 것인지에 따라 개인신용정보 또는 기업신용정보 여부가 달라짐
- 신용을 판단하기 위한 목적이 아닌 보험계약 및 보험금 청구지급만을 위해 계약 전 수집하는 인적사항, 보험상품의 종류, 기간, 보험료, 보험금 지급을 위한 계좌번호의 경우에도 신용정보에 해당



※ 위 그림은 개인정보 보호법과 신용정보법에 따른 정보의 개념을 이해를 돕기 위해 도식화한 것으로서 기타 금융 관련 법령(전자금융거래법, 금융실명법 등)에서 별도 규정 사항은 포함되지 않았음

4) 가명정보 및 익명정보의 개념

 가명정보 및 익명정보의 처리에 대한 세부내용은 「금융분야 가명·익명처리 안내서」를 참고

가) 가명정보

- ‘가명정보’란 추가정보를 사용하지 아니하고는 특정 개인인 신용정보주체를 알아볼 수 없도록 처리한 개인신용정보를 말함 (신용정보법 제2조 제15·16호)
 - 개인을 알아볼 수 없도록 안전하게 조치한 ‘가명정보’는 통계작성(상업적 목적 포함), 연구(산업적 연구 포함), 공익적 기록보존 목적으로 동의 없이 활용 가능 (신용정보법 제32조 제6항 제9호의2, 제33조 제1항 제4호)

나) 추가정보

- 특정 개인인 신용정보주체를 알아볼 수 없도록 개인신용정보를 가명 처리 하는데 사용된 정보로서 가명정보를 원래의 상태로 복원하는데 사용할 수 있는 값을 말함
 - * (예시) 가명정보와 기존 식별자를 연결하는 매핑테이블, 가명정보 생성시 사용한 암호 알고리즘, 암호키, 솔트값 등

다) 익명정보

- ‘익명정보’란 더 이상 특정 개인을 알아볼 수 없도록 개인신용정보를 처리한 정보를 말함
 - * (익명처리) 데이터 값 삭제, 가명처리, 총계처리, 범주화 등의 방법으로 개인신용정보의 전부 또는 일부를 삭제하거나 대체함으로써 더 이상 특정 개인인 신용정보주체를 알아볼 수 없도록 개인신용정보를 처리하는 것을 말함(신용정보법 제2조제17호)
 - 금융위원회가 심사하여 적정하게 익명처리가 이루어졌다고 인정*한 경우 더 이상 해당 개인인 신용정보주체를 알아볼 수 없는 정보로 추정하여 개인신용정보가 아니며, 개인을 알아볼 수 없는 정보임을 전제로 별도의 제한 없이 사용 가능(신용정보법 제40조의2 제4항)
 - * 자체적으로 익명처리한 경우 기술 발전에 따른 재식별 가능성 등 그 적정성을 담보할 수 없어 신용정보법 위반 소지가 제기될 수 있으므로 금융위원회가 인정한 경우에 한하여 익명정보로 추정될 수 있다는 점을 유의

[개인신용정보, 가명정보, 익명정보의 비교]

구분	개념	활용가능 범위
개인신용정보	기업 및 법인에 관한 정보를 제외한 살아 있는 개인에 관한 신용정보로서 특정 개인을 알아볼 수 있는 정보 또는 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 특정 개인을 알아볼 수 있는 정보	동의를 받은 목적, 계약의 체결 및 이행을 위해 필요한 목적, 법령에서 정하는 목적 등 허용되는 목적 범위 내에서 활용 가능(구체적 처리근거는 개별 검토)
가명정보	추가정보의 사용 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없게 처리한 정보	다음 목적에 동의 없이 활용 가능 ① 통계작성(상업적 목적 포함) ② 연구(산업적 연구 포함) ③ 공익적 기록보존 목적 등
익명정보	더 이상 개인을 알아볼 수 없게 (복원 불가능할 정도로) 처리한 정보	개인신용정보가 아니기 때문에 제한 없이 자유롭게 활용

[참고] 신용정보법상 정보집합물의 결합

(신용정보법 제17조의2 및 제26조의4, 같은 법 시행령 제14조의2 등)

- 신용정보회사등(상거래기업 및 법인 제외)이 자기가 보유한 정보집합물을 제3자가 보유한 정보집합물과 결합하려는 경우 신용정보법에 따라 지정된 데이터전문기관**을 통하여 결합하여야 함

* 금융위원회는 정보집합물의 결합 및 익명처리의 적정성 평가를 전문적으로 수행하는 법인 또는 기관을 지정할 수 있음(25.4월 현재 12개 기관 지정)

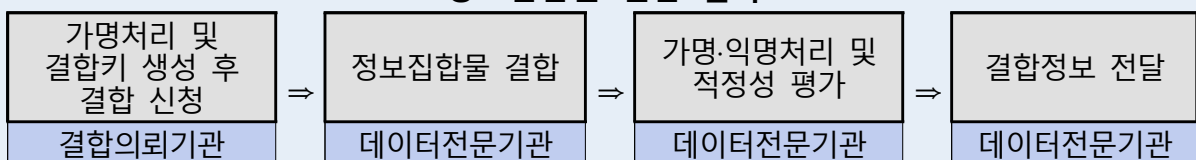
- 정보집합물을 결합하려는 신용정보회사등 및 제3자(결합의뢰기관)는 공동으로 데이터 전문기관에 금융위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 정보집합물의 결합을 신청해야 함
- 다만, 결합하려는 정보집합물이 금융위원회의 감독을 받지 않는 업무 과정에서 취득한 개인정보인 경우 「개인정보 보호법」 제28조의3에 따른 결합전문기관에서 결합을 수행할 수 있음

* 예) 결합하려는 정보집합물이 신용정보법상 본인신용정보관리업자(신용정보회사 등)의 지위에서 취득한 개인정보가 아니라, 통신사업자 고유 사업부문의 개인정보로서 통신 정보인 경우에는 반드시 데이터전문기관을 통해 결합하여야 하는 것은 아님

- 결합의뢰기관 및 데이터전문기관은 정보집합물을 결합·제공·보관하는 경우에는 신용정보법 시행령 제14조의2 제3항 각호의 사항*을 모두 준수해야 함

* 결합의뢰기관이 정보집합물을 데이터전문기관에 제공하는 경우 개인신용정보가 포함된 정보집합물은 가명처리, 결합의뢰기관-데이터전문기관 상호간 정보집합물 전달시 암호화 등 보호조치하여 전달 등

<정보집합물 결합 절차>



☞ 세부내용은 「금융분야 가명·익명처리 안내서(금융위원회·금융감독원)」를 참고

[참고] 가명처리된 질병정보를 제공받는 경우 신용정보법 제33조 제2항 적용여부
(법제처 해석례 20-0569, 2021.1.22.)

【질의요지】

「신용정보법」에 따른 신용정보회사등이 통계작성, 연구, 공익적 기록보존 등을 위해 의료기관으로부터 가명처리된 질병정보를 제공*받아 활용하려는 경우, 질병정보 수집 시 해당 개인의 동의를 받도록 한 같은 법 제33조제2항이 적용되는지?

* 의료기관 등이 보유하고 있는 질병정보를 「개인정보 보호법」 및 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」 등에 따라 적법하게 가명처리하여 제공하는 경우를 전제함

【회답】

이 사안의 경우 신용정보법 제33조제2항이 적용되지 않습니다.

【이유(요약)】

「개인정보 보호법」 제28조의2에서는 가명정보의 범위에서 질병정보를 포함한 민감정보를 배제하고 있지 않고, 개인정보처리자의 범위 또한 제한하고 있지 않습니다. 그리고 「개인정보 보호법」 제28조의4 및 제28조의5에서는 가명정보를 원래의 상태로 복원할 수 없도록 하는 등 가명정보 처리와 관련된 의무를 규정하고 있는바, 「개인정보 보호법」에 따라 가명처리된 질병정보 역시 해당 정보의 주체는 알아볼 수 없도록 처리된 것입니다.

그렇다면 이미 가명처리된 질병정보에 대해 그 정보주체인 개인을 특정하여 동의를 받는 것은 불가능한데, 신용정보법 제33조제2항은 특정 개인인 정보주체를 알아볼 수 있는 질병정보를 전제로 한 규정으로 보는 것이 「개인정보 보호법」과의 관계를 고려한 체계적 해석입니다.

또한 「개인정보 보호법」상 개인정보처리자와 「신용정보법」상 신용정보회사등의 형평성도 고려해야 합니다.

따라서 이 사안과 같이 신용정보회사등이 「개인정보 보호법」에 따라 가명처리된 질병정보를 제공받는 경우는 신용정보법 제33조제2항의 적용 대상으로 볼 수 없습니다.

5) 신용정보제공·이용자의 개념 [신용정보법 제2조 제7호]

□ ‘신용정보제공·이용자’란 고객과의 금융거래 등 상거래를 위하여 본인의 영업과 관련하여 얻거나 만들어 낸 신용정보를 타인에게 제공하거나 타인으로부터 신용정보를 제공받아 본인의 영업에 이용하는 자와 그 밖에 이에 준하는 자로서 다음의 어느 하나에 해당하는 자^{*}를 말함

※ (예시) 은행, 금융지주회사, 금융투자업자, 상호저축은행과 그 중앙회, 농업협동조합과 그 중앙회, 보험회사, 전자금융업자, 온라인투자연계금융업자 등

※ 신용정보법상 신용정보제공·이용자에 금융회사 외 상거래 기업 및 법인(“금융위원회·금융감독원의 감독·검사 대상” 외의 모든 신용정보제공·이용자)도 포함(신용정보법 제45조의3 제1항, VI. 신용정보법상 감독체계 참고)

* 「신용정보법 시행령」 제2조 제18항 각 호, 「신용정보업감독규정」 제3조

1. 「우체국예금·보험에 관한 법률」에 따른 체신관서
2. 「상호저축은행법」에 따른 상호저축은행중앙회
3. 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 따른 벤처투자회사 및 벤처투자조합 및 개인투자조합
4. 「국채법」에 따른 국채등록기관
5. 특별법에 따라 설립된 조합·금고 및 그 중앙회·연합회
6. 특별법에 따라 설립된 공사·공단·은행·보증기금·보증재단 및 그 중앙회·연합회
- 6의2. 특별법에 따라 설립된 법인 또는 단체로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자
 - 가. 공제조합
 - 나. 공제회
 - 다. 그 밖에 이와 비슷한 법인 또는 단체로서 같은 직장·직종에 종사하거나 같은 지역에 거주하는 구성원의 상호부조, 복리증진 등을 목적으로 구성되어 공제 사업을 하는 법인 또는 단체
7. 감사인
8. 「서민의 금융생활 지원에 관한 법률」 제3조에 따른 서민금융진흥원 및 같은 법 제26조에 따른 사업수행기관
9. 신용회복위원회
10. 국민행복기금
11. 「민법」 제32조에 따라 금융위원회의 허가를 받아 설립된 금융결제원
12. 새출발기금 등 「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」 제26조제1항제1호 및 2호의 업무를 수행하기 위하여 같은 법 제26조제1항제4호라목에 따라 설립된 기관

6) 처리의 개념

- ‘처리’란 신용정보의 수집(조사를 포함), 생성, 연계, 연동, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정(訂正), 복구, 이용, 결합, 제공, 공개, 파기(破棄), 그 밖에 이와 유사한 행위를 말함 (신용정보법 제2조 제13호)

☞ 「개인정보 보호법」상 ‘처리’는 관련 정의 및 해설서(「개인정보 보호법령 및 지침·고시 해설」 등, 개인정보보호위원회) 참고

[참고] 신용정보법」상 주요 용어의 정의

구분	정의
신용정보주체	처리된 신용정보로 알아볼 수 있는 자로서 그 신용정보의 주체가 되는 자
신용정보업	개인신용평가업, 개인사업자신용평가업, 기업신용조회업, 신용조사업
신용정보회사	신용정보업에 대하여 금융위원회의 허가를 받은 자로서 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사, 신용조사회사
신용정보회사등	신용정보회사, 본인신용정보관리회사, 채권추심회사, 신용정보집중기관 및 신용정보제공·이용자
신용정보집중기관	신용정보를 집중하여 관리·활용하는 자로서 신용정보법에 따라 금융위원회로부터 허가받은 자
본인신용정보관리업	개인인 신용정보주체의 신용관리를 지원하기 위하여 신용정보를 대통령령으로 정하는 방식으로 통합하여 그 신용정보주체에게 제공하는 행위를 영업으로 하는 것
본인신용정보관리회사	본인신용정보관리업에 대하여 금융위원회로부터 허가를 받은 자

□ 개인신용정보

- 신용정보회사등이 개인신용정보(가명정보 포함)를 처리함에 대해 「신용정보법」을 우선 적용하고 「신용정보법」에 규정(법률 조문별)되어 있지 않은 사항은 「개인정보 보호법」을 적용
- 「전자금융거래법」, 「금융실명법」 등 개별법에서 특별히 정하는 사항에 대해서는 해당 법률을 적용

□ 신용정보 중 기업·법인에 관한 정보(이하 ‘기업신용정보’라 함)

- 「신용정보법」을 우선 적용하되, 「신용정보법」이 적용되지 않는 경우에는 개별 법률을 적용

□ 익명정보

- 익명정보는 더 이상 특정 개인의 신용정보주체를 알아볼 수 없는 정보이므로 그 정의상 개인신용정보에 관한 「신용정보법」 규제가 적용되지 않음.
- 다만, 금융위원회가 심사하여 적정하게 익명처리가 이루어졌다고 인정한 경우에 한하여 더 이상 해당 개인인 신용정보주체를 알아볼 수 없는 정보로 추정될 수 있다는 점을 유의

[관련 조항]

「신용정보법」 제40조의2(가명처리·익명처리에 관한 행위규칙) ④ 금융위원회가 제3항의 요청에 따라 심사하여 적정하게 익명처리가 이루어졌다고 인정한 경우 더 이상 해당 개인인 신용정보주체를 알아볼 수 없는 정보로 추정한다.

「신용정보법」 제40조의3(가명정보에 대한 적용 제외) 가명정보에 관하여는 제32조제7항, 제33조의2, 제35조, 제35조의2, 제35조의3, 제36조, 제36조의2, 제37조, 제38조, 제38조의2, 제38조의3, 제39조 및 제39조의2부터 제39조의4까지의 규정을 적용하지 아니한다.

[참고] 「신용정보법」에서 「개인정보 보호법」을 인용한 경우

신용정보법상 규정사항에 「개인정보 보호법」 등과의 관계를 명확히 하고, 유사·중복 조항 등을 정비하기 위해 개인정보 보호법을 인용한 것으로 동 조항은 신용정보법이 우선됨

제15조(수집 및 처리의 원칙) ① 신용정보회사, 본인신용정보관리회사, 채권추심회사, 신용정보집중기관 및 신용정보제공·이용자(이하 “신용정보회사등”이라 한다)는 신용정보를 수집하고 이를 처리할 수 있다. 이 경우 이 법 또는 정관으로 정한 업무 범위에서 수집 및 처리의 목적을 명확히 하여야 하며, 이 법 및 「개인정보 보호법」 제3조제1항 및 제2항에 따라 그 목적 달성에 필요한 최소한의 범위에서 합리적이고 공정한 수단을 사용하여 신용정보를 수집 및 처리하여야 한다.

② 신용정보회사등이 개인신용정보를 수집하는 때에는 해당 신용정보주체의 동의를 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 「개인정보 보호법」 제15조제1항제2호부터 제7호까지의 어느 하나에 해당하는 경우
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 정보를 수집하는 경우
 - 가. 법령에 따라 공시(公示)되거나 공개된 정보
 - 나. 출판물이나 방송매체 또는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 공공기관의 인터넷 홈페이지 등의 매체를 통하여 공시 또는 공개된 정보
 - 다. 신용정보주체가 스스로 사회관계망서비스 등에 직접 또는 제3자를 통하여 공개한 정보. 이 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 신용정보주체의 동의가 있었다고 객관적으로 인정되는 범위 내로 한정한다.
3. 제1호 및 제2호에 준하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

제17조(처리의 위탁) ① 신용정보회사등은 제3자에게 신용정보의 처리 업무를 위탁할 수 있다. 이 경우 개인신용정보의 처리 위탁에 대해서는 「개인정보 보호법」 제26조제1항부터 제3항까지의 규정을 준용한다.

⑥ 수탁자가 개인신용정보를 이용하거나 제3자에게 제공하는 경우에는 「개인정보 보호법」 제26조제5항에 따른다.

제20조(신용정보 관리책임의 명확화 및 업무처리기록의 보존)

④ 제3항에 따른 신용정보관리·보호인은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 개인신용정보의 경우에는 다음 각 목의 업무
 - 가. 「개인정보 보호법」 제31조제3항제1호부터 제5호까지에 따른 업무
 - 나. 임직원 및 전속 모집인 등의 신용정보보호 관련 법령 및 규정 준수 여부 점검다. 그 밖에 신용정보의 관리 및 보호를 위하여 대통령령으로 정하는 업무
2. 기업신용정보의 경우 다음 각 목의 업무
 - 가. 신용정보의 수집·보유·제공·삭제 등 관리 및 보호 계획의 수립 및 시행
 - 나. 신용정보의 수집·보유·제공·삭제 등 관리 및 보호 실태와 관행에 대한 정기적인 조사 및 개선
 - 다. 신용정보 열람 및 정정청구 등 신용정보주체의 권리행사 및 피해구제
 - 라. 신용정보 유출 등을 방지하기 위한 내부통제시스템의 구축 및 운영
 - 마. 임직원 및 전속 모집인 등에 대한 신용정보보호 교육계획의 수립 및 시행
 - 바. 임직원 및 전속 모집인 등의 신용정보보호 관련 법령 및 규정 준수 여부 점검사. 그 밖에 신용정보의 관리 및 보호를 위하여 대통령령으로 정하는 업무

⑤ 신용정보관리·보호인의 업무수행에 관하여는 「개인정보 보호법」 제31조제4항 및 제6항을 준용한다.

제31조(신용정보활용체제의 공시) ① 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사, 신용정보집중기관 및 대통령령으로 정하는 신용정보제공·이용자는 다음 각 호의 사항을 대통령령으로 정하는 바에 따라 공시하여야 한다.

1. 개인신용정보 보호 및 관리에 관한 기본계획(총자산, 종업원 수 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 자로 한정한다)
2. 관리하는 신용정보의 종류 및 이용 목적
3. 신용정보를 제공받는 자
4. 신용정보주체의 권리의 종류 및 행사 방법
5. 신용평가에 반영되는 신용정보의 종류, 반영비중 및 반영기간(개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사 및 기업신용등급제공업무·기술신용평가업무를 하는 기업신용조회회사로 한정한다)
6. 「개인정보 보호법」 제30조제1항제6호 및 제7호의 사항
7. 그 밖에 신용정보의 처리에 관한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

② 제1항 각 호의 공시 사항을 변경하는 경우에는 「개인정보 보호법」 제30조제2항에 따른 방법을 준용한다.

제43조의2(법정손해배상의 청구) ② 제1항에 따른 손해배상 청구의 변경 및 법원의 손해액 인정에 관하여는 「개인정보 보호법」 제39조의2제2항 및 제3항을 준용한다.

[참고] 「개인정보 보호법」 규정과 상이해도 「신용정보법」이 적용되는 경우

제20조의2(개인신용정보의 보유기간 등) ② 「개인정보 보호법」 제21조제1항에도 불구하고 신용정보제공·이용자는 금융거래 등 상거래관계가 종료된 날부터 최장 5년 이내(해당 기간 이전에 정보 수집·제공 등의 목적이 달성된 경우에는 그 목적이 달성된 날부터 3개월 이내)에 해당 신용정보주체의 개인신용정보를 관리대상에서 삭제하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 이 법 또는 다른 법률에 따른 의무를 이행하기 위하여 불가피한 경우
2. 개인의 급박한 생명·신체·재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
- 2의2. 가명정보를 이용하는 경우로서 그 이용 목적, 가명처리의 기술적 특성, 정보의 속성 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 기간 동안 보존하는 경우
3. 그 밖에 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우
가. 예금·보험금의 지급을 위한 경우
나. 보험사기자의 재가입 방지를 위한 경우
다. 개인신용정보를 처리하는 기술의 특성 등으로 개인신용정보를 보존할 필요가 있는 경우
라. 가목부터 다목까지와 유사한 경우로서 개인신용정보를 보존할 필요가 있는 경우

다만, “금융거래 등 상거래관계가 종료된 날”을 기준으로 하고 있으므로 상거래관계가 없는 고객의 정보는 개인정보 보호법 제21조에 따라 파기하여야 함 (Ⅲ. 8. 개인신용정보의 파기(삭제), Q2-8, Q5-2 참고)

[참고] 「신용정보법」 및 「개인정보 보호법」의 관계

구분	개인정보	개인신용정보
수집	「개인정보 보호법」 §15, §16	「신용정보법」 §15
이용	「개인정보 보호법」 §15, §18	「신용정보법」 §32, §33
제공	「개인정보 보호법」 §17, §18	「신용정보법」 §32, §34
고유식별정보·민감정보	「개인정보 보호법」 §23, §24	「신용정보법」 §33②, §34
주민등록번호 처리 제한	「개인정보 보호법」 §24의2	-
동의를 받는 방법	「개인정보 보호법」 §22	「신용정보법」 §32, §34의2
아동의 개인정보 보호	「개인정보 보호법」 §22의2	-
위탁	「개인정보 보호법」 §26	「신용정보법」 §17
영업양도 등 이전	「개인정보 보호법」 §27	「신용정보법」 §32⑥⑧⑨
국외 이전	「개인정보 보호법」 §28의8	- ※ 「금융회사의 정보처리 업무 위탁에 관한 규정」 제5조에 따라 고유식별 정보는 국외 이전 금지
안전성 조치	「개인정보 보호법」 §29	「신용정보법」 §19
신용정보활용체제, 개인정보처리방침	「개인정보 보호법」 §30	「신용정보법」 §31
신용정보관리·보호인, 개인정보보호책임자	「개인정보 보호법」 §31	「신용정보법」 §20
파기(삭제)	「개인정보 보호법」 §21	「신용정보법」 §20의2 (상거래관계)
정보주체의 권리보장	「개인정보 보호법」 §20의2, §35, §35의2, §36, §37, §37의2, §38, §39, §39의2, §39의7	「신용정보법」 §33의2, §35~§35의3, §36, §36의2, §37, §38~§38의3, §39~§39의3, §43~§43의3
유출(누설) 신고 및 통지	「개인정보 보호법」 §34	「신용정보법」 §39의4

4 | 개인(신용)정보 보호의 일반 원칙

□ ‘개인정보자기결정권’은 헌법상 기본권으로 보장되고 있음

- 자신에 관한 정보가 어떤 목적으로 언제 누구에게 어느 범위까지 타인에게 전달되고 이용되도록 할 것 인지를 해당 정보주체가 스스로 결정할 수 있는 권리이며,
- 자신의 개인정보 수집 출처, 처리 목적에 대해 고지 받을 권리와 개인정보의 열람, 정정 및 삭제, 이의 제기 등을 할 수 있는 권리를 포함함

[참고] 개인정보자기결정권(헌재 2005.5.26. 99헌마513, 2005.7.21. 2003헌마282·425등)

인간의 존엄과 가치, 행복추구권을 규정한 헌법 제10조 제1문에서 도출되는 일반적 인격권 및 헌법 제17조의 사생활의 비밀과 자유에 의하여 보장되는 개인정보자기결정권은 자신에 관한 정보가 언제 누구에게 어느 범위까지 알려지고 또 이용되도록 할 것인지를 그 정보주체가 스스로 결정할 수 있는 권리이다. 즉 정보주체가 개인정보의 공개와 이용에 관하여 스스로 결정할 권리를 말한다. 개인정보자기결정권의 보호대상이 되는 개인정보는 개인의 신체, 신념, 사회적 지위, 신분 등과 같이 개인의 인격주체성을 특징 짓는 사항으로서 그 개인의 동일성을 식별할 수 있게 하는 일체의 정보라고 할 수 있고, 반드시 개인의 내밀한 영역이나 사사(私事)의 영역에 속하는 정보에 국한되지 않고 공적 생활에서 형성되었거나 이미 공개된 개인정보까지 포함한다. 또한 그러한 개인정보를 대상으로 한 조사·수집·보관·처리·이용 등의 행위는 모두 원칙적으로 개인정보자기결정권에 대한 제한에 해당한다.

□ 「신용정보법」은 ‘개인정보자기결정권’ 보장을 위해 수집 및 처리의 원칙을 규정하고 있음

- 신용정보회사등*이 신용정보를 수집·처리하는 경우 「신용정보법」 또는 정관으로 정한 업무 범위에서 수집·처리의 목적을 명확히 하여야 함

* 신용정보회사, 본인신용정보관리회사, 채권추심회사, 신용정보집중기관 및 신용정보 제공·이용자

- 또한, 목적 달성에 필요한 최소한의 범위에서 합리적이고 공정한 수단을 사용하여 신용정보를 수집 및 처리하여야 함

Ⅲ

개인신용정보의 처리단계별 조치

1. 개인신용정보의 수집·이용
2. 개인신용정보의 활용 동의 (동의를 받는 방법)
3. 개인신용정보의 제공
4. 신용정보 이용·제공사실의 조회(통지) 등
5. 개인신용정보 처리 업무 위탁
6. 영업양도·양수 등에 따른 개인신용정보 이전
7. 고유식별정보 및 민감정보의 처리
8. 개인신용정보의 파기(삭제)

Ⅲ. 개인신용정보의 처리단계별 조치

1 | 개인신용정보의 수집·이용

적용 원칙

개인신용정보의 수집·이용에 대하여는 「신용정보법」 제15조, 제32조, 제33조 적용

☞ 민감정보·고유식별정보 수집은 본 가이드라인 '5. 고유식별정보 및 민감정보의 처리' 참고

- 신용정보회사 등이 개인신용정보를 수집하는 때에는 해당 신용정보주체의 동의를 받아야 하나, 다음에 해당하는 경우 동의 없이 수집 가능 (신용정보법 제15조 제2항)

신용정보회사 등이 정보주체로부터 직접 제공받은 정보 외에 업무수행 과정에서 생성한 정보(금융거래 내역 등)도 개인신용정보의 '수집' 행위에 해당하며, 정보주체와의 계약 또는 거래에 불필요한 정보를 생성하고자 하는 경우에는 해당 정보주체의 동의를 받아야 함

- 법률에 특별한 규정이 있거나* 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우**

* '법률'에서 수집·이용을 구체적으로 요구하거나 허용하고 있어야 하며, 법률에 위임근거 없이 시행령이나 시행규칙에서 규정하는 경우는 해당하지 않음

** 법률, 시행령, 시행규칙 등 '법령'에서 일정한 의무를 부과하여 그 의무 준수를 위해 개인신용정보를 불가피하게 수집·이용할 수 밖에 없는 경우

- 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우*

* 개인신용정보를 수집할 수 있도록 명시적으로 허용하는 규정이 없더라도 '법령 등'에서 소관업무를 정하고 있고 그 소관업무의 수행을 위하여 개인정보를 불가피하게 수집할 수밖에 없는 경우

- 신용정보주체와 체결한 계약을 이행하거나 계약을 체결하는 과정에서 신용정보주체의 요청에 따른 조치를 이행하기 위하여 필요한 경우

「개인정보 보호법」 개정('23.3월)으로 "정보주체와의 계약 체결·이행을 위해 불가피하게 필요한 경우"에서 "불가피하게"가 삭제 ⇒ 개인정보처리자와 정보주체가 계약과 관련하여 서로 예상할 수 있는 합리적인 범위 내에서는 상호 신뢰에 기반하여 별도의 동의 없이도 개인정보를 수집하여 이용할 수 있도록 한 취지

- 신용정보회사 등과 신용정보주체 상호간 체결한 계약을 이행하거나 계약 체결을 위한 준비단계에서 정보주체의 요청에 따라 계약과 관련된 사실관계의 확인 등의 조치가 필요한 경우 신용정보주체로부터 별도의 동의 없이 개인신용정보를 수집하여 이용할 수 있음

[참고] 신용정보주체 동의가 필요 없는 계약 관련 사례

- 계좌 이체거래를 위해서 입금자의 계좌번호를 수집하여 이용하는 경우
- 거래하는 금융상품에 대한 상담을 위해 거래 고객의 성명, 연락처, 상품정보 등을 수집하여 이용하는 경우
- 신용카드 발급을 신청받아 배송, 카드등록, 카드 대금 납부 등 계약 이행을 위해 주소, 연락처, 카드 이용내역 등을 수집하여 이용하는 경우
- 보험회사가 자동차사고 등에 따른 피보험자에 대한 보상책임 이행을 위해 피해자의 연락처, 계좌번호 등 보상책임 이행에 필요한 최소한의 정보를 수집하여 이용하는 경우

- 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우

이익과 손해를 비교하여 이익이 월등한 경우를 말하며, 급박한지 여부는 동의를 받을 수 있는 충분한 시간적 여유가 있는지 여부를 말함

- 신용정보회사 등의 정당한 이익을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 명백하게 정보주체의 권리보다 우선하는 경우(이 경우 신용정보회사 등의 정당한 이익과 상당한 관련이 있고 합리적인 범위를 초과하지 아니하는 경우에 한함)

개인신용정보의 수집과 이용이 신용정보회사 등의 정당한 이익과 관련성이 높고 합리적 범위 내의 것이어야 하며, 정당한 이익을 달성하기 위한 경우인지 판단은 정보주체 이익과 비교하여 신중하게 판단할 필요

☞ 「개인정보 보호법」상 '수집·이용'은 「개인정보 보호법」 제15조 제1항 관련 안내서 (개인정보보호위원회) 참고

○ 다음 중 어느 하나에 해당하는 정보를 수집하는 경우

- 법령에 따라 공시(公示)되거나 공개된 정보
- 출판물이나 방송매체 또는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제 2조제3호에 따른 공공기관의 인터넷 홈페이지 등의 매체를 통하여 공시 또는 공개된 정보
- 신용정보주체가 스스로 사회관계망서비스 등에 직접 또는 제3자를 통하여 공개한 정보. 이 경우 공개된 개인정보의 성격 등을 고려*하여 해당 신용정보주체의 동의가 있었다고 객관적으로 인정되는 범위 내로 한정

* 「신용정보법 시행령」 제13조 제1항 각 호

1. 공개된 개인정보의 성격, 공개의 형태, 대상 범위
2. 제1호로부터 추단되는 신용정보주체의 공개 의도 및 목적
3. 신용정보회사등의 개인정보 처리의 형태
4. 수집 목적이 신용정보주체의 원래의 공개 목적과 상당한 관련성이 있는지 여부
5. 정보 제공으로 인하여 공개의 대상 범위가 원래의 것과 달라졌는지 여부
6. 개인정보의 성질 및 가치와 이를 활용해야 할 사회·경제적 필요성

□ 개인신용정보는 정보주체의 동의를 받거나 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우*에만 이용하여야 함

* 「신용정보법」 제33조 제1항 각 호

1. 해당 신용정보주체가 신청한 금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지 여부 등을 판단하기 위한 목적으로 이용하는 경우
 2. 제1호의 목적 외의 다른 목적으로 이용하는 것에 대하여 신용정보주체로부터 동의를 받은 경우
 3. 개인이 직접 제공한 개인신용정보(그 개인과의 상거래에서 생긴 신용정보를 포함)를 제공받은 목적으로 이용하는 경우(상품과 서비스를 소개하거나 그 구매를 권유할 목적으로 이용하는 경우는 제외)
 4. 「신용정보법」 제32조제6항 각 호의 경우
- ☞ 3. 개인신용정보 제공 2) 동의 원칙의 예외참고

[참고] 「신용정보법」 제33조(이용)와 제15조(수집) 및 제32조(제공)의 관계

- 「신용정보법」에 수집조항(제15조) 및 제공조항(제32조)과 이용조항(제33조)이 분리되어 있으나,
- 「신용정보법」 제33조 제1항 제3호에 따라 「신용정보법」 제15조 제2항 각 호의 목적에 대해 개인에게 직접 수집하는 경우 이용할 수 있음
 - 「신용정보법」 제33조 제1항 제4호에 따라 제공시 동의를 받지 않아도 되는 경우(「신용정보법」 제32조제6항 각 호)에 대해서도 이용할 수 있음

1) 동의 원칙 (신용정보법 제34조의2 제1·2항)

- 신용정보회사등이 개인신용정보를 활용*하려는 경우 신용정보주체에게 고지사항을 모두 알리고 동의를 받아야 함(변경하는 경우도 같음)

* 수집(신용정보법 제15조제2항), 제공(제32조제1항 및 제2항), 금융거래 등 상거래 관계 설정 및 유지여부 등 판단목적 외 다른목적 이용(제33조제1항제2호), 개인 식별정보 수집·이용·제공(제34조)

1. 수집·이용 시 고지사항

- ① 개인신용정보의 수집·이용의 목적
- ② 수집하려는 개인신용정보의 항목
- ③ 개인신용정보의 보유 및 이용기간
- ④ 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

2. 제공 시 고지사항

- ① 개인신용정보를 제공받는 자
- ② 개인신용정보를 제공받는 자의 개인신용정보 이용 목적
- ③ 제공하는 개인신용정보의 항목
- ④ 개인신용정보를 제공받는 자의 개인신용정보 보유 및 이용 기간
- ⑤ 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

3. 목적외 이용·제공 시 고지사항

- ① 개인신용정보를 제공받는 자
- ② 개인신용정보의 이용 목적(제공 시에는 제공받는 자의 이용 목적을 말한다)
- ③ 이용 또는 제공하는 개인신용정보의 항목
- ④ 개인신용정보의 보유 및 이용 기간(제공 시에는 제공받는 자의 보유 및 이용 기간을 말한다)
- ⑤ 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

- 다만, 전화 등 동의 방식의 특성상 동의 내용을 전부 표시하거나 알리기 어려운 경우, 인터넷 홈페이지 주소나 사업자 전화번호 등 동의내용을 확인할 수 있는 방법을 안내하고 동의받을 수 있음

□ 대통령령으로 정하는 신용정보제공·이용자*는 다음의 사항*을 고려하여 개인인 신용정보주체로부터 정보활용 동의를 받아야 함

* 「신용정보법 시행령」 제2조제6항제7호가목부터 허목까지, 제21조제2항제1호부터 제21호까지의 자

** 「신용정보법 시행령」 제29조의2 제2항 각 호

- ① 보다 쉬운 용어나 단순하고 시청각적인 전달 수단 등을 사용하여 신용정보주체가 정보활용 동의 사항을 이해할 수 있도록 할 것
- ② 정보활용 동의 사항과 금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지 등에 관한 사항이 명확하게 구분되도록 할 것
- ③ 정보를 활용하는 신용정보회사등이나 정보활용의 목적별로 정보활용 동의 사항을 구분하여 신용정보주체가 개별적으로 해당 동의를 할 수 있도록 할 것 (신용정보법 제32조 제4항의 선택적 동의사항으로 한정)

[참고] “명확히 알고” 동의하는 체계 예시

○ 중요사항을 눈에 띄게 강조표시
(글자크기, 색깔, 굵기, 밑줄 등)

○ 국민들이 알기 쉬운 표현 활용

개인신용정보 수집·이용 동의서

■ 개인(신용)정보 수집·이용에 관한 사항

① 개인(신용)정보 수집·이용 목적

② 개인(신용)정보 수집·이용 정보의 내용

-개인식별정보 : 성명, 생년월일, ...

-신용거래정보 : 상품, ...

본인은 귀사가.. 동의합니다.

동의 ☐ 동의하지 않음 ☐

개인신용정보 수집·이용 동의서

1 수집·이용에 관한 사항

목적	계약의 체결, 유지, ...
정보	성명, 생년월일, ...

동의하십니까?

동의 ☐ 동의하지 않음 ☐

개인신용정보 수집·이용 동의서

(금융)거래 종료일이란 **당행 거래 중인 모든 계약(여수신, 내외국환, 카드 및 제3자 담보제공 등) 해지 및 서비스(대여금고, 보호예수, 외국환거래지정, 인터넷 뱅킹 포함 전자금융거래 등)가 종료한 날**을 뜻합니다.

본인은 귀사가.. 동의합니다.

동의 ☐ 동의하지 않음 ☐

개인신용정보 수집·이용 동의서

(금융)거래 종료일이란 **고객이 보유하고 있는 계좌의 적극적 폐쇄 및 모든 상품의 계약 해지가 이루어지는 시점**을 뜻합니다.

본인은 귀사가.. 동의합니다.

동의 ☐ 동의하지 않음 ☐

○ 꼭 알고 동의할 사항을 요약자료로 알기 쉽게 제시하고, 상세한 내용은 별도로 확인할 수 있도록 첨부

개인신용정보 수집·이용 동의서

■ 수집·이용할 개인신용정보 내용

① **개인식별정보** : 성명, 생년월일, 주소, 연락처, 이메일, ...

② **신용거래정보** : 상품, ...

③ **신용도 정보** : ...

본인은 귀사가.. 동의합니다.

동의 ☐ 동의하지 않음 ☐

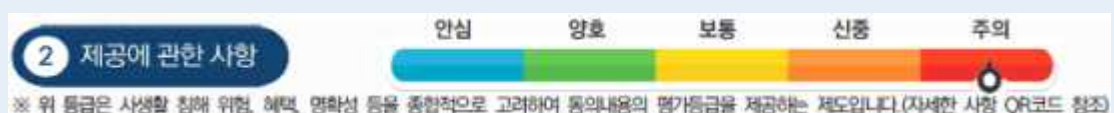
요약

수집·이용 항목	일반개인정보(35개)	신용거래정보(6개)	...
	성명, 생년월일, ...	상품, 거래종류 등	...

상세

수집·이용 항목	일반개인정보	신용거래정보
	성명, 생년월일, 주소, 연락처, ...	상품종류, 금융거래정보, 상담정보, ...
	...	

○ 정보활용 등급제도 : 정보활용 동의시 사생활침해 위험도 제시



2) 필수·선택적 동의사항 [신용정보법 제32조 제4항·5항]

- 신용정보회사 등은 개인신용정보의 제공 및 활용과 관련하여 동의를 받을 때에는 서비스 제공을 위하여 필수적 동의사항과 그 밖의 선택적 동의사항을 구분하여 설명한 후 각각 동의를 받아야 함
 - 필수적 동의사항은 서비스 제공과의 관련성에 대해 설명하여야 하며 선택적 동의사항은 정보제공에 동의하지 않을 수 있다는 사실을 고지하여야 함
 - 또한, 신용정보회사 등은 정보주체가 선택적 동의사항에 동의하지 않는다는 이유로 정보주체에게 서비스의 제공을 거부하여서는 안 됨

[참고] 필수·선택적 동의사항 구분시 고려사항

- 신용정보제공·이용자는 필수적 동의사항과 그 밖의 선택적 동의사항을 구분하는 경우에 다음 사항 등을 고려하여야 함
 - ① 신용정보주체가 그 동의사항에 대하여 동의하지 아니하면 그 신용정보주체와의 금융거래 등 상거래관계를 설정·유지할 수 없는지 여부
 - ② 해당 신용정보주체가 그 동의사항에 대하여 동의함으로써 제공·활용되는 개인신용정보가 신용정보회사 등과의 상거래관계에 따라 신용정보주체에게 제공되는 재화 또는 서비스와 직접적으로 관련되어 있는지 여부
 - ③ 신용정보주체가 그 동의사항에 대하여 동의하지 아니하면 법 또는 다른 법령에 따른 의무를 이행할 수 없는지 여부
 - 해당 계약의 체결·이행과 직접적인 관계가 없는 부가적인 서비스 제공 또는 상품 소개·구매 권유 등의 목적으로 수집하는 정보는 필수정보로 볼 수 없음

< (예시) 필수정보 및 선택정보 >

- 필수정보 : 공통 필수정보와 금융업권·상품별 필수정보를 구분
 - 공통 필수정보 : 이름, 고유식별정보, 집(직장) 주소, 연락처 등
 - 업권·상품별 필수정보 : 업권·상품별 특수성에 따른 필수정보
 - 연소득 등 특정 자격 요건에 해당하는 자를 가입 대상으로 하는 금융상품의 경우 해당 가입자격을 증명할 수 있는 정보
 - 질병보험 가입시 병력사항 등 업권·상품별 특수성에 따른 필수정보는 해당 상품을 이용하는 고객에 대해서만 별도로 수집
- 선택정보 : 수집하는 목적과 제공처 등을 설명하고 동의하에 수집
 - 부가서비스 제공을 위한 정보 : 정보주체가 신청하지 아니한 금리 혜택, 수수료 면제, 자산관리 등
 - 마케팅 홍보를 위한 정보 : 다른 상품에 대한 홍보 및 구매권유 등

- 신용정보제공·이용자는 필수적 동의사항과 선택적 동의사항을 구분하여 동의를 받는 경우, 동의서 양식을 구분하는 등의 방법으로 신용정보주체가 각 동의사항을 쉽게 이해할 수 있도록 해야 함
- 선택적 동의사항의 경우 정보를 활용하는 신용정보회사등이나 정보활용의 목적별로 정보활용 동의 사항을 구분하여 신용정보주체가 개별적으로 해당 동의를 할 수 있도록 해야 함 (신용정보법 제34조의2 제2항)

[참고] 온라인 동의화면에서의 신용정보주체 개별적 동의 예시

- 온라인 동의화면에서 필수적 동의사항과 선택적 동의사항이 다수 있는 경우, 선택적 동의사항에 한해 개별동의 기능이 제공된다는 전제 하에 전체동의 기능을 추가해서 제공
 1. 개별동의 기능없이 전체동의 기능만 제공하는 것은 불가
 2. 필수적 동의사항과 선택적 동의사항 모두에 대한 전체동의를 불가
 3. 정보주체가 고지사항을 확인하지 않고 전체동의를 선택하는 경우에는 "고지사항을 확인한 후 전체동의"하도록 안내*
- * 고지사항이 처음부터 모두 표시되고 마지막에 전체동의 기능이 있는 경우는 예외

3) 요약동의 (신용정보법 제34조의2 제3~5항)

- 금융회사등 신용정보제공·이용자*는 고지사항 중 일부를 생략 또는 중요 사항만을 발췌하여 이를 알리고 활용동의를 받을 수 있음(요약동의)

* 「신용정보법 시행령」 제29조의2 제2항 - 「신용정보법 시행령」 제17조제7항제2~4호

- 다만, 요약동의시 신용정보주체에게 불이익한 조치를 취할 수 있는 사항을 축소하여 알려서는 안 되며,
 - 개인인 신용정보주체가 고지사항 전부를 알려줄 것을 요청한 경우에는 지체 없이 고지사항 전부를 알려주어야 함

- 정보활용 동의시 요약동의를 받는 경우에는 다음 사항을 반드시 고지
 - ① 수집·이용·제공시 고지사항을 범주화한 사항
 - ② 고지사항 전부를 별도로 요청할 수 있다는 사실
 - ③ 선택적 동의사항에 대해 부여된 정보활용 동의 등급

4) 정보활용 동의등급 제도 (신용정보법 제34조의3)

- ☐ 금융회사등 신용정보제공·이용자*는 정보활용 동의 사항에 대하여 금융위원회**가 평가한 등급을 신용정보주체에게 알리고 동의를 받아야 함

* 「신용정보법 시행령」 제29조의3 제1항 - 「신용정보법 시행령」 제17조제7항제2~4호

** 금융위원회는 정보활용 동의등급의 부여 및 취소 등의 업무를 공정하고 객관적으로 운영하기 위하여 종합신용정보집중기관(한국신용정보원)에 동의등급평가위원회를 운영

- 정보활용 동의사항 중 고지사항, 정보활용 동의등급 및 정보활용에 따라 신용정보주체가 받게 되는 이익이나 혜택이 변경된 경우에도 같음
- 개인신용정보의 제공·활용 동의시 선택적 동의사항에 대한 동의(선택적 동의서)의 경우 정보활용 동의등급을 표기하여야 함

- ☐ 평가시 다음의 사항*을 고려하여 동의등급을 부여

* 「신용정보법」 제34조의2 제2항 각 호, 같은 법 시행령 제29조의3 제3항 각 호

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. 정보활용에 따른 사생활의 비밀과 자유를 침해할 위험에 관한 사항(활용되는 개인신용정보가 「개인정보 보호법」 제23조에 따른 민감정보인지 여부를 포함)2. 정보활용에 따라 신용정보주체가 받게 되는 이익이나 혜택3. 보다 쉬운 용어나 단순하고 시청각적인 전달 수단 등을 사용하여 신용정보주체가 정보활용 동의 사항을 이해할 수 있는지 여부4. 정보활용 동의 사항과 금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지 등에 관한 사항이 명확하게 구분되어 있는지 여부5. 신용정보주체가 정보활용 동의사항을 읽기 쉽도록 글자 크기나 줄 간격을 확대하는 등의 방법으로 표기했는지 여부6. 법 제34조의2제3항 본문에 따라 고지사항 중 그 일부를 생략하거나 중요한 사항만을 발췌하여 그 신용정보주체에게 알린 것인지 여부 |
|---|

- ☐ 신용정보제공·이용자가 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 정보활용 동의등급을 부여받은 경우 및 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 정보활용 동의등급이 취소·변경될 수 있음

* 「신용정보법 시행령」 제29조의3 제4항 각 호, 「신용정보업감독규정」 제39조의4 제1항

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. 정보활용 동의등급 기준 변경, 고지사항의 변경 등으로 기존에 부여한 동의등급을 유지하는 것이 신용정보주체 보호나 건전한 신용질서 유지의 측면에서 불합리한 경우2. 해당 신용정보제공·이용자가 해산하거나 폐업한 경우3. 부여된 정보활용 동의등급의 미표시 및 왜곡 등으로 신용정보주체가 정보활용 동의등급을 쉽게 인지하기 어렵게 된 경우4. 정보활용에 따라 신용정보주체가 받게 되는 이익이나 혜택이 변경된 경우 |
|---|

5) 아동의 개인정보 보호 (개인정보 보호법 제22조의2)

□ 아동의 개인정보 보호에 대해서는 「신용정보법」에 규정하고 있지 않으므로 「개인정보 보호법」 제22조의2를 따름

☞ 구체적인 내용은 「개인정보 보호법」 제22조의2 관련 안내서 참고

개인정보 보호법

제22조의2(아동의 개인정보 보호) ① 개인정보처리자는 만 14세 미만 아동의 개인정보를 처리하기 위하여 이 법에 따른 동의를 받아야 할 때에는 그 법정대리인의 동의를 받아야 하며, 법정대리인이 동의하였는지를 확인하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 법정대리인의 동의를 받기 위하여 필요한 최소한의 정보로서 대통령령으로 정하는 정보는 법정대리인의 동의 없이 해당 아동으로부터 직접 수집할 수 있다.

③ 개인정보처리자는 만 14세 미만의 아동에게 개인정보 처리와 관련한 사항의 고지 등을 할 때에는 이해하기 쉬운 양식과 명확하고 알기 쉬운 언어를 사용하여야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 동의 및 동의 확인 방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

개인정보 보호법 시행령

제17조의2(아동의 개인정보 보호) ① 개인정보처리자는 법 제22조의2제1항에 따라 법정대리인이 동의했는지를 확인하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 해야 한다.

1. 동의 내용을 게재한 인터넷 사이트에 법정대리인이 동의 여부를 표시하도록 하고 개인정보처리자가 그 동의 표시를 확인했음을 법정대리인의 휴대전화 문자메시지로 알리는 방법
2. 동의 내용을 게재한 인터넷 사이트에 법정대리인이 동의 여부를 표시하도록 하고 법정대리인의 신용카드·직불카드 등의 카드정보를 제공받는 방법
3. 동의 내용을 게재한 인터넷 사이트에 법정대리인이 동의 여부를 표시하도록 하고 법정대리인의 휴대전화 본인인증 등을 통하여 본인 여부를 확인하는 방법
4. 동의 내용이 적힌 서면을 법정대리인에게 직접 발급하거나 우편 또는 팩스를 통하여 전달하고, 법정대리인이 동의 내용에 대하여 서명날인 후 제출하도록 하는 방법
5. 동의 내용이 적힌 전자우편을 발송하고 법정대리인으로부터 동의의 의사표시가 적힌 전자우편을 전송받는 방법
6. 전화를 통하여 동의 내용을 법정대리인에게 알리고 동의를 받거나 인터넷주소 등 동의 내용을 확인할 수 있는 방법을 안내하고 재차 전화 통화를 통하여 동의를 받는 방법
7. 그 밖에 제1호부터 제6호까지의 규정에 준하는 방법으로서 법정대리인에게 동의 내용을 알리고 동의의 의사표시를 확인하는 방법

② 법 제22조의2제2항에서 "대통령령으로 정하는 정보"란 법정대리인의 성명 및 연락처에 관한 정보를 말한다.

③ 개인정보처리자는 개인정보 수집 매체의 특성상 동의 내용을 전부 표시하기 어려운 경우에는 인터넷주소 또는 사업장 전화번호 등 동의 내용을 확인할 수 있는 방법을 법정대리인에게 안내할 수 있다.

3 | 개인신용정보의 제공

적용 원칙

개인신용정보의 제공에 대해서는 「신용정보법」 제32조 및 제34조, 제34조의2 적용

1) 제공 원칙 (신용정보법 제32조 제1·2·3·10·11항)

□ 신용정보제공·이용자는 개인신용정보를 타인에게 제공하려는 경우 다음의 방식*으로 개인신용정보를 제공할 때마다 미리 개별적으로 동의를 받아야 함

* 동의 방식 : 「신용정보법」 제32조 제1항 각 호, 같은 법 시행령 제28조 제2~5항

1. 서면
2. 「전자서명법」 제2조제2호에 따른 전자서명(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것)이 있는 전자문서(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호)
3. 개인신용정보의 제공 내용 및 제공 목적 등을 고려하여 정보 제공 동의의 안전성과 신뢰성이 확보될 수 있는 유무선 통신으로 개인비밀번호를 입력하는 방식
4. 유무선 통신으로 동의 내용을 해당 개인에게 알리고 동의를 받는 방법.
 - 이 경우 본인 여부 및 동의 내용, 그에 대한 해당 개인의 답변을 음성녹음하는 등 증거자료를 확보·유지하여야 하며, 1개월 이내에 서면, 전자우편, 휴대전화 문자메시지의 방법으로 동의내용을 고지하여야 함
5. 제공 동의의 안전성과 신뢰성이 확보될 수 있는 수단을 활용*함으로써 해당 신용정보주체에게 동의 내용을 알리고 동의의 의사표시를 확인하여 동의를 받는 방식

* 개인신용정보를 제공받으려는 자는 다음을 고려하여 정보 제공 동의의 안전성과 신뢰성이 확보될 수 있는 수단을 채택하여 활용해야 함

1. 금융거래 등 상거래관계의 유형·특성·위험도
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자의 업무 또는 업종의 특성
 - 가. 신용정보제공·이용자
 - 나. 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사로부터 개인신용정보를 제공받으려는 자
 - 다. 신용정보집중기관으로부터 개인신용정보를 제공받으려는 자
3. 정보 제공 동의를 받아야 하는 신용정보주체의 수

※ 동의 방식의 특성상 동의 내용을 전부 표시하거나 알리기 어려운 경우에는 해당 기관의 인터넷 홈페이지 주소나 사업장 전화번호 등 동의 내용을 확인할 수 있는 방법을 안내하고 동의를 받을 수 있음

- 다만, 기존에 동의한 목적 또는 이용 범위에서 개인신용정보의 정확성·최신성을 유지하기 위한 경우에는 그러하지 아니함
- 개인신용정보를 제공한 신용정보제공·이용자는 정보주체로부터 미리 개별적 동의를 받았는지 여부 등에 대한 다툼이 있는 경우 이를 증명하여야 함

- 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사 또는 신용정보집중기관으로부터 개인신용정보를 제공받으려는 자는 다음 사항*을 알리고 동의 방식으로 개인신용정보를 제공받을 때마다 개별적으로 동의를 받아야 함

* 「신용정보법 시행령」 제28조 제6항 각 호

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 개인신용정보를 제공하는 자 2. 개인신용정보를 제공받는 자의 이용 목적 3. 제공받는 개인신용정보의 항목 4. 개인신용정보를 제공받는 것에 대한 동의의 효력기간 5. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용 |
|---|

- 기존에 동의한 목적 또는 이용 범위에서 개인신용정보의 정확성·최신성을 유지하기 위한 경우는 제외함
 - 이 경우 개인신용정보를 제공받으려는 자는 개인신용정보의 조회시 개인신용평점이 하락할 수 있는 때에는 해당 신용정보주체에게 이를 고지하여야 함
- 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사 또는 신용정보집중기관이 개인신용정보를 제공하는 경우
- 해당 개인신용정보를 제공받으려는 자가 신용정보주체로부터 동의를 받았는지 여부를 확인*하여야 함

* 서면, 전자적 기록 등으로 확인하고 확인한 사항의 진위 여부를 주기적으로 점검

- 신용정보회사등이 개인신용정보를 제공하는 경우에는 제공받는 자의 성명, 주민등록번호 및 주소 등의 인적사항과 정보 이용 목적을 확인할 수 있는 근거서류 등을 통해 제공받는 자의 신원을 확인*하여야 함

* 「신용정보업감독규정」 제39조 제1항 각 호

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 제공받는 자가 개인인 경우에는 주민등록증, 운전면허증 또는 성명, 주민등록번호 및 주소가 기재되고 사진이 첨부된 그 밖의 신분증명서 2. 제공받는 자가 법인인 경우에는 법인의 대표자(또는 그로부터 위임받은 자)임을 확인할 수 있는 서류와 해당 개인의 신분증명서 |
|---|

- 신용정보집중기관이 개인신용정보를 제공하는 경우 등*에는 개인신용정보의 처리에 대한 기록(신용정보법 제20조 제2항)을 보유하는 것으로 확인을 갈음함

* 「신용정보업감독규정」 제39조 제2항

1. 신용정보집중기관이 신용정보제공·이용자 및 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사에게 개인신용정보를 제공하는 경우
2. 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 본인신용정보관리회사, 기업신용조회회사가 법 제2조제8호, 제8호의2, 제8호의3 및 제9호의2의 업무로 개인신용정보를 제공하는 경우

2) 동의 원칙의 예외 (신용정보법 제32조 제6·7항)

- 신용정보회사 등이 개인신용정보를 제공하는 경우로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우*에는 정보주체의 동의 없이 개인신용정보를 제공할 수 있음

* **제공 동의 예외** : 「신용정보법」 제32조 제6항 각 호, 같은 법 시행령 제28조 제11항 각 호

1. 신용정보회사 및 채권추심회사가 다른 신용정보회사 및 채권추심회사 또는 신용정보집중기관과 서로 집중관리·활용하기 위하여 제공하는 경우
2. 제17조제2항에 따라 신용정보의 처리를 위탁하기 위하여 제공하는 경우
3. 영업양도·분할·합병 등의 이유로 권리·의무의 전부 또는 일부를 이전하면서 그와 관련된 개인신용정보를 제공하는 경우
4. 채권추심(추심채권을 추심하는 경우만 해당한다), 인가·허가의 목적, 기업의 신용도 판단, 유가증권의 양수 등 대통령령으로 정하는 목적으로 사용하는 자에게 제공하는 경우

<신용정보법 시행령 제28조 제10항>

1. 채권추심을 의뢰한 채권자가 채권추심의 대상이 되는 자의 개인신용정보를 채권추심회사에 제공하거나 채권추심회사로부터 제공받기 위한 목적
2. 채권자 또는 채권추심회사가 변제기일까지 채무를 변제하지 않은 자 또는 채권추심의 대상이 되는 자에 대한 개인신용정보를 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사 및 기업신용조회회사로부터 제공받기 위한 목적
3. 행정기관이 인가·허가 업무에 사용하기 위하여 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사 및 기업신용조회회사로부터 개인신용정보를 제공받기 위한 목적
4. 해당 기업과의 금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지 여부 등을 판단하기 위하여 그 기업의 대표자 및 제2조제9항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자의 개인신용정보를 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사 및 신용정보집중기관으로부터 제공받기 위한 목적
5. 제21조제2항에 따른 금융기관이 상거래관계의 설정 및 유지 여부 등을 판단하기 위하여 또는 어음·수표 소지인이 어음·수표의 발행인, 인수인, 배서인 및 보증인의 변제 의사 및 변제자력을 확인하기 위하여 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사 및 신용정보집중기관으로부터 어음·수표의 발행인, 인수인, 배서인 및 보증인의 개인신용정보를 제공받기 위한 목적

6. 「민법」 제450조에 따라 지명채권을 양수한 신용정보제공·이용자가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에 그 지명채권의 채무자의 개인신용정보를 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사 또는 신용정보집중기관에 제공하거나 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사 또는 신용정보집중기관으로부터 제공받기 위한 목적
 - 가. 지명채권의 양도인이 그 지명채권의 원인이 되는 상거래관계가 설정될 당시 법 제32조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 채무자의 개인신용정보를 제공하거나 제공받는 것에 대하여 해당 채무자로부터 동의를 받은 경우
 - 나. 법 또는 다른 법령에 따라 그 지명채권의 채무자의 개인신용정보를 제공하거나 제공받을 수 있는 경우
5. 법원의 제출명령 또는 법관이 발부한 영장에 따라 제공하는 경우
6. 범죄 때문에 피해자의 생명이나 신체에 심각한 위험 발생이 예상되는 등 긴급한 상황에서 제5호에 따른 법관의 영장을 발부받을 시간적 여유가 없는 경우로서 검사 또는 사법경찰관의 요구에 따라 제공하는 경우. 이 경우 개인신용정보를 제공받은 검사는 지체 없이 법관에게 영장을 청구하여야 하고, 사법 경찰관은 검사에게 신청하여 검사의 청구로 영장을 청구하여야 하며, 개인신용정보를 제공받은 때부터 36시간 이내에 영장을 발부받지 못하면 지체 없이 제공받은 개인신용정보를 폐기하여야 함
7. 조세에 관한 법률에 따른 질문·검사 또는 조사를 위하여 관할 관서의 장이 서면으로 요구하거나 조세에 관한 법률에 따라 제출의무가 있는 과세자료의 제공을 요구함에 따라 제공하는 경우
8. 국제협약 등에 따라 외국의 금융감독기구에 금융회사가 가지고 있는 개인신용정보를 제공하는 경우
9. 제2조제1호의4나목 및 다목의 정보를 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용등급제공업무·기술신용평가업무를 하는 기업신용조회회사 및 신용정보집중기관에 제공하거나 그로부터 제공받는 경우
- 9.2 통계작성, 연구, 공익적 기록보존 등을 위하여 가명정보를 제공하는 경우. 이 경우 통계작성에는 시장조사 등 상업적 목적의 통계작성을 포함하며, 연구에는 산업적 연구를 포함한다.
- 9.3 제17조의2제1항에 따른 정보집합물의 결합 목적으로 데이터전문기관에 개인신용정보를 제공하는 경우
- 9.4 다음 각 목의 요소를 고려하여 당초 수집한 목적과 상충되지 아니하는 목적으로 개인신용정보를 제공하는 경우
 - 가. 양 목적 간의 관련성
 - 나. 신용정보회사등이 신용정보주체로부터 개인신용정보를 수집한 경위
 - 다. 해당 개인신용정보의 제공이 신용정보주체에게 미치는 영향
 - 라. 해당 개인신용정보에 대하여 가명처리를 하는 등 신용정보의 보안대책을 적절히 시행하였는지 여부
10. 이 법 및 다른 법률에 따라 제공하는 경우
11. 장외파생상품 거래의 매매에 따른 위험 관리 및 투자자보호를 위해 장외파생상품 거래와 관련된 정보를 금융위원회, 금융감독원 및 한국은행에 제공하는 경우
12. 「상법」 제719조에 따른 책임보험계약의 제3자에 대한 정보를 보험사기 조사·방지를 위해 신용정보집중기관에 제공하거나 그로부터 제공받는 경우
13. 「상법」 제726조의2에 따른 자동차보험계약의 제3자의 정보를 보험사기 조사·방지를 위해 신용정보집중기관에 제공하거나 그로부터 제공받는 경우

[참고] 금융분야 빅데이터 분석·이용의 법적 근거 명확화

□ 「신용정보법」 제32조 제6항 제9호의2, 제9호의4 신설 취지

- 가명처리한 개인신용정보로서 가명정보는 통계작성(시장조사 등 상업적 목적의 통계작성을 포함), 연구(산업적 연구를 포함), 공익적 기록보존 등을 위해서는 신용정보주체의 동의 없이도 이용하거나 제공할 수 있도록 함으로써 금융분야에서 빅데이터 분석·이용을 활성화하도록 함
- 또한, 일반법인 「개인정보 보호법」의 일부 규정을 금융분야에 알맞게 수용하여 일반법과 특별법의 적용관계를 보다 명확하게 규정

□ 「신용정보법」 제32조 제6항 제9호의3 신설 취지

- 신용정보회사 등이 보유하는 정보집합물을 제3자가 보유하는 다른 정보집합물과 결합할 경우에는 데이터전문기관을 통해서만 하도록 하고, 데이터전문기관이 결합된 정보집합물을 해당 신용정보회사 등에게 전달하는 경우에는 가명처리 또는 익명처리가 된 상태로 전달되도록 하는 등 이종(異種) 산업분야 간의 데이터 결합을 촉진함과 동시에 안전하게 데이터 결합이 이루어질 수 있는 제도적 기반을 마련

□ 「신용정보법」 제32조제6항에 따라 신용정보주체의 동의 없이 개인신용정보를 타인에게 제공하려는 자 또는 제공받은 자는 개인신용정보의 제공사실 및 이유 등을 사전에 해당 신용정보주체에게 알려야 함

- 다만, 불가피한 사유로 인해 사후에 알리거나 공시*할 수 있음

* 「신용정보업감독규정」 제38조의3

신용정보 제공요구자가 아래와 같은 사유가 지속되고 있음을 제시하고 통지의 유예를 서면으로 반복하여 요청하는 경우에는 요청받은 날부터 두 차례만(제1호는 제외) 매1회 3개월의 범위에서 유예요청기간 동안 통보를 유예할 수 있음

1. 사람의 생명이나 신체의 안전을 위협할 우려가 있는 경우
2. 증거 인멸, 증인 위협 등 공정한 사법절차의 진행을 방해할 우려가 명백한 경우
3. 질문·조사 등의 행정절차의 진행을 방해하거나 과도하게 지연시킬 우려가 명백한 경우

- 알리거나 공시하는 시기 및 방법은 「신용정보법 시행령」 별표 2의2로 정하고 있음

3) 보안관리약정 체결 (신용정보법 제19조 제2항)

- 신용정보제공·이용자가 다른 신용정보제공·이용자 등*과 서로 「신용정보법」에 따라 신용정보를 제공하는 경우에는 신용정보 보안관리 대책**을 포함한 계약을 체결하여야 함

* 다른 신용정보제공·이용자, 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사

** 「신용정보업감독규정」 별표4 신용정보제공계약에 포함될 신용정보 보안관리 대책

1. 신용정보제공·이용자 간에 신용정보를 제공하는 경우
 - 가. 제공되는 신용정보의 범위 및 제공·이용 목적
 - 나. 제공된 신용정보의 업무목적 외 사용 및 제3자 앞 제공 금지에 관한 사항
 - 다. 제공된 신용정보의 이용자 제한 및 전담 관리자 지정에 관한 사항
 - 라. 신용정보제공·이용자간 신용정보 송수신시 정보유출 방지에 관한 사항
 - 마. 신용정보의 사용·보관 기간 및 동 기간 경과 후 신용정보의 폐기·반납에 관한 사항
 - 바. 가목부터 마목까지를 위반한 경우의 책임소재 및 제재에 관한 사항
2. 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사와 신용정보제공·이용자 간에 신용정보를 제공하는 경우
 - 가. 제1호가목부터 마목까지의 사항
 - 나. 신용정보를 제공받은 신용정보제공·이용자에 대한 이 법 등 관련 법규의 준수여부 점검 등에 관한 사항
 - 다. 개인신용정보를 조회하는 근거가 되는 자료 또는 서류 등의 보관에 관한 사항
 - 라. 개인신용정보 조회시 조회용도에 맞는 조회사유코드를 적절하게 입력하는 것에 관한 사항
 - 마. 신용정보 보호 등을 위한 교육에 관한 사항
 - 바. 가목부터 마목까지를 위반한 경우의 책임소재 및 제재에 관한 사항

4) 국외 이전 (개인정보 보호법 제28조의8)

- 국외 이전에 대해서는 「신용정보법」에 규정하고 있지 않으므로 「개인정보 보호법」 제28조의8을 따름

☞ 구체적인 내용은 「개인정보 보호법」 제4절 개인정보의 국외 이전 관련 안내서 참고

개인정보 보호법

- 제28조의8(개인정보의 국외 이전)** ① 개인정보처리자는 개인정보를 국외로 제공(조회되는 경우를 포함한다)·처리위탁·보관(이하 이 절에서 “이전”이라 한다)하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 개인정보를 국외로 이전할 수 있다.
1. 정보주체로부터 국외 이전에 관한 별도의 동의를 받은 경우
 2. 법률, 대한민국을 당사자로 하는 조약 또는 그 밖의 국제협정에 개인정보의 국외 이전에 관한 특별한 규정이 있는 경우
 3. 정보주체와의 계약의 체결 및 이행을 위하여 개인정보의 처리위탁·보관이 필요한 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 가. 제2항 각 호의 사항을 제30조에 따른 개인정보 처리방침에 공개한 경우
 - 나. 전자우편 등 대통령령으로 정하는 방법에 따라 제2항 각 호의 사항을 정보주체에게 알린 경우
 4. 개인정보를 이전받는 자가 제32조의2에 따른 개인정보 보호 인증 등 개인정보 보호위원회가 정하여 고시하는 인증을 받은 경우로서 다음 각 목의 조치를 모두 한 경우
 - 가. 개인정보 보호에 필요한 안전조치 및 정보주체 권리보장에 필요한 조치
 - 나. 인증받은 사항을 개인정보가 이전되는 국가에서 이행하기 위하여 필요한 조치
 5. 개인정보가 이전되는 국가 또는 국제기구의 개인정보 보호체계, 정보주체 권리보장 범위, 피해구제 절차 등이 이 법에 따른 개인정보 보호 수준과 실질적으로 동등한 수준을 갖추었다고 보호위원회가 인정하는 경우
- ② 개인정보처리자는 제1항제1호에 따른 동의를 받을 때에는 미리 다음 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 한다.
1. 이전되는 개인정보 항목
 2. 개인정보가 이전되는 국가, 시기 및 방법
 3. 개인정보를 이전받는 자의 성명(법인인 경우에는 그 명칭과 연락처)
 4. 개인정보를 이전받는 자의 개인정보 이용목적 및 보유·이용 기간
 5. 개인정보의 이전을 거부하는 방법, 절차 및 거부의 효과
- ③ 개인정보처리자는 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하는 경우에는 정보주체에게 알리고 동의를 받아야 한다.
- ④ 개인정보처리자는 제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 개인정보를 국외로 이전하는 경우 국외 이전과 관련한 이 법의 다른 규정, 제17조부터 제19조까지의 규정 및 제5장의 규정을 준수하여야 하고, 대통령령으로 정하는 보호조치를 하여야 한다.
- ⑤ 개인정보처리자는 이 법을 위반하는 사항을 내용으로 하는 개인정보의 국외 이전에 관한 계약을 체결하여서는 아니 된다.
- ⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 개인정보 국외 이전의 기준 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제29조의8(개인정보의 국외 이전 인증) ① 보호위원회는 법 제28조의8제1항제4호 각 목 외의 부분에 따른 인증을 고시하려는 경우에는 다음 각 호의 순서에 따른 절차를 모두 거쳐야 한다.

1. 제34조의6에 따른 개인정보 보호 인증 전문기관의 평가
2. 제5조제1항제1호에 따른 개인정보의 국외 이전 분야 전문위원회(이하 "국외이전 전문위원회"라 한다)의 평가
3. 정책협의회의 협의

② 보호위원회는 법 제28조의8제1항제4호 각 목 외의 부분에 따른 인증을 고시할 때에는 5년의 범위에서 유효 기간을 정하여 고시할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 인증의 고시 절차 등에 관하여 필요한 사항은 보호위원회가 정하여 고시한다.

1) 신용정보 이용 · 제공사실의 조회(통지) [신용정보법 제35조 제1항]

- 신용정보회사등은 개인신용정보를 이용하거나 제공한 경우 다음 사항을 신용정보주체가 조회할 수 있도록 하여야 함

* 「신용정보법」 제35조 제1항 각 호, 시행령 제30조 제5-6항

1. 개인신용정보를 이용한 경우: 이용 주체, 이용 목적, 이용 날짜, 이용한 신용정보의 내용, 개인신용정보의 보유기간 및 이용기간
2. 개인신용정보를 제공한 경우: 제공 주체, 제공받은 자, 제공 목적, 제공한 날짜, 제공한 신용정보의 내용, 개인신용정보를 제공받은 자의 보유기간 및 이용기간

- 다만, 내부 경영관리의 목적으로 이용하거나 반복적인 업무위탁을 위하여 제공하는 경우 등*에는 제외

* 「신용정보법 시행령」 제30조 제4항 각 호

상품 및 서비스를 소개하거나 구매를 권유할 목적으로 이용하거나 제공하는 경우는 제외

1. 신용위험관리 등 위험관리와 내부통제
2. 고객분석과 상품 및 서비스의 개발
3. 성과관리
4. 위탁업무의 수행
5. 업무와 재산상태에 대한 검사
- 5의2. 개인신용정보 전송요구에 따른 신용정보제공·이용자들의 개인신용정보 전송
6. 그 밖에 다른 법령에서 정하는 바에 따른 국가 또는 지방자치단체에 대한 자료 제공

- 조회시스템 등의 방법*으로 개인신용정보를 이용하거나 제공한 날부터 7일 이내에 신용정보주체에게 조회사항을 조회할 수 있도록 해야 함

* 「신용정보법 시행령」 제30조 제1항 각 호

1. 다음 신용정보회사등의 경우: 신용정보주체가 조회사항을 편리하게 확인할 수 있도록 하기 위한 개인신용정보조회시스템을 구축하고, 인터넷 홈페이지 등에 그 개인신용정보조회시스템을 이용하는 방법 및 절차 등을 게시하는 방법
 - 가. 신용정보집중기관
 - 나. 개인신용평가회사
 - 다. 개인사업자신용평가회사

- 라. 기업신용조회회사
 - 마. 본인신용정보관리회사
 - 바. 신용정보법 시행령 제2조제6항제7호가목부터 허목까지의 기관(개인신용정보를 관리하는 전산시스템이 없는 기관으로서 1만명 미만의 신용정보주체에 관한 개인신용정보를 보유한 기관은 제외)
 - 사. 신용정보법 시행령 제21조제2항제1호부터 제23호까지의 규정에 따른 기관(개인신용정보를 관리하는 전산시스템이 없는 기관으로서 1만명 미만의 신용정보주체에 관한 개인신용정보를 보유한 기관은 제외)
2. 그 외 신용정보회사등의 경우: 제1호에서 정하는 방법 또는 사무소·점포 등에서 신용정보주체가 조회사항을 열람하게 하는 방법

- 조회사항은 그 조회가 의뢰된 날을 기준으로 최근 3년간의 조회사항이며, 신용정보회사등은 조회를 요구하는 사람이 그 조회사항에 관한 신용정보주체 본인인지 확인하여야 함 (신용정보법 시행령 제30조 제2·3항)
- 신용정보회사등은 조회시스템 등으로 조회를 한 신용정보주체의 요청이 있는 경우 개인신용정보를 이용하거나 제공하는 때에 이용·제공사실을 신용정보주체에게 통지하여야 함
 - 신용정보회사등은 신용정보주체에게 통지를 요청할 수 있다는 사실, 통지요청의 방법, 통지의 주기 및 수수료 등을 알려야 함
 - 또한, 신용정보주체로부터 통지의 요청을 받으면 요청을 받은 때부터 정기적으로 해당 신용정보주체에게 조회사항을 통지*하여야 함
- * 신용정보업감독규정 별지 제15호 서식에 따라 서면, 전자우편, 문자메시지, 그 밖에 유사한 방법으로 통지 (신용정보업감독규정 제40조)
- 신용정보회사등은 조회나 통지에 드는 비용을 신용정보주체에게 부담하게 할 수 있으나 개인신용정보 조회시스템을 통한 조회는 1년에 1회 이상 무료로 조회하게 할 수 있어야 하고 (신용정보법 시행령 제30조 제8항)
 - 신용정보주체가 조회한 내용과 신용정보주체에게 통지한 내용을 3년간 보존하여야 함 (신용정보법 시행령 제30조 제9항)

[참고] 신용정보 이용 및 제공사실 통지서 (신용정보업 감독규정 별지 제15호 서식)

신용정보 이용 및 제공사실 통지서

귀하

「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제35조에 따라 당사가 년 월 일(통지요구일)부터 최근 3년간 귀하의 개인신용정보를 이용·제공(직접 제공한 경우에 한함)한 내역을 아래와 같이 통보합니다.

☐ 이용내역

이용날짜	이용목적	이용한 개인신용정보의 내용	보유 및 이용기간

☐ 제공내역

제공받은 자	제공목적	제공한 날짜	제공한 개인신용정보의 내용	보유 및 이용기간

* 기재내용에 대한 상세 설명내용 별도 첨부

본 통지내용이 사실과 다르거나 기타 문의사항이 있으신 경우에는 아래 담당자에게 연락하여 주시기 바랍니다.

20 . . .

○○○○(주) 대표이사 (인)

담 당 자	직위 : 성명 : (전화번호 :)
영업점 주소	

<참고 : 신용정보 이용 및 제공사실 통지서 작성 방법>

☐ 이용 및 제공된 신용정보를 구체적으로 안내

- 식별정보, 신용거래정보, 신용능력정보, 공공정보, 신용등급(평점)정보, 신용조회정보 등으로 구분
- 종류별로 세부 설명을 기술할 것

☐ 이용목적에 대한 안내

- 법 제33조제1항제2호에 따른 동의에 근거한 이용 또는 다른 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우 등을 구분하여 명시

☐ 제공받은 자의 범위

- 이용자는 금융회사, 신용정보집중기관, 신용정보회사, 본인신용정보관리회사, 채권추심회사, 공공기관, 그밖에 신용정보제공·이용자, 본인 등 해당 신용정보주체의 신용정보를 제공받은 자를 모두 포함한다는 사실 기재

☐ 제공한 목적에 대한 안내

- 여신심사, 신용카드발급, 신용상황변동확인, 신용정보 집중(수집), 채권추심, 신용조사, 고용, 민원처리, 재판, 수사, 본인조회 등으로 구분
- 종류별로 세부 설명을 기술할 것
- (예) 여신심사 : 대출, 지급보증 등의 신규 취급, 기간연장, 한도변경, 여신사후관리 등을 위해 신용정보를 조회

☐ 그 밖의 안내 사항

- 그 밖에 본 통지내용과 관련하여 신용정보주체에게 안내할 필요가 있는 내용 기재

2) 신용정보 제공·이용 사전통지 [신용정보법 제35조의3]

- 신용정보제공·이용자가 “신용정보주체의 신용도를 판단할 수 있는 정보*” 중 개인신용정보를 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사 및 신용정보집중기관에 제공하여 그 업무에 이용하게 하는 경우 다음의 각 사항**을 신용정보주체 본인에게 통지하여야 함

* 「신용정보법」 제2조 제1호 다목

** 「신용정보법」 제35조의3 제1항 각 호, 시행령 제30조의3 제5·6항

1. 채권자
2. 약정한 기일까지 채무를 이행하지 아니한 사실에 관한 정보(금액 및 기산일, 해당 정보 등록이 예상되는 날짜)
3. 정보 등록 시 개인신용평점 또는 기업신용등급이 하락하고 금리가 상승하는 등 불이익을 받을 수 있다는 사실(신용정보집중기관에 등록하는 경우에는 신용정보집중기관이 제3자에게 정보를 제공함으로써 신용정보주체가 불이익을 받을 수 있다는 사실)
4. 정보 등록 후 연체금을 상환하여도 신용점수가 일정기간 회복되지 않을 수 있다는 사실
5. 정보 등록 후 연체금을 상환하여도 일정기간 그 기록이 보관된다는 사실
6. 「신용정보법」 제38조에 규정된 교부, 열람 및 정정청구 등 신용정보주체의 권리의 종류와 내용 및 그 행사방법에 관한 사항

- 통지는 개인신용정보를 제공하기 5영업일 전까지 서면, 전화, 전자우편, 휴대전화 문자메시지 등의 방법*으로 통지하여야 함

* 「신용정보법 시행령」 제30조의3 제3항, 「신용정보업감독규정」 제40조의4 제2항 안전성, 보안성, 접근편의성 등을 갖춘 방법으로서 서면, 전화, 전자우편, 휴대전화 문자메시지 방법과 비슷한 방법

3) 신용조회사실의 통지 요청 [신용정보법 제38조의2]

- 신용정보주체는 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사에 대하여 본인의 개인신용정보가 조회되는 사실을 통지하여 줄 것을 요청할 수 있으며, 이 경우 신용정보주체는 본인임을 확인*받아야 함

* 본인확인 방식은 금융거래 등 상거래관계의 유형·특성·위험도 등을 고려하여 본인 확인의 안전성과 신뢰성이 확보될 수 있는 수단을 채택하여 활용

- 신용조회사실의 통지 요청을 받은 개인신용평가회사 또는 개인사업자 신용평가회사는 명의도용 가능성 등 다음의 사유*에 해당하는 개인신용정보 조회가 발생한 때에는 해당 조회에 따른 개인신용정보의 제공을 중지하고 그 사실을 지체 없이 해당 신용정보주체에게 통지하여야 함

* 「신용정보법 시행령」 제33조의2 제1항 각 호, 신용정보업감독규정 제43조의2

1. 해당 신용정보주체의 개인신용정보가 누설된 사실
2. 해당 신용정보주체가 신분증을 분실한 사실
3. 신용정보회사등이 누설 통지 또는 누설 신고(신용정보법 제39조의4)를 한 이후 신용정보주체가 조회사실 통지를 요청한 경우
4. 신용정보주체가 주민등록증 분실신고(「주민등록법 시행령」 제42조 제1항) 또는 이와 유사한 방법으로 개인식별번호가 포함된 신분증을 분실한 사실을 입증하고 조회사실 통지를 요청한 경우

- 다음 구분에 따른 사항*을 서면, 전화, 전자우편, 휴대전화 문자메시지 및 이와 유사한 방법으로 통지해야 함

* 「신용정보법 시행령」 제33조의2 제2항 각 호

1. 정보제공의뢰자에게 해당 신용정보주체의 개인신용정보를 제공하여 통지한 경우: 개인신용정보를 제공받은 자, 제공의 목적, 제공한 내용, 제공한 날짜
2. 개인신용정보를 제공하지 않고 통지한 경우: 정보제공의뢰자, 의뢰의 목적, 의뢰된 날짜

[참고] 보이스피싱 등 금융범죄 예방을 위한 여신거래 안심차단 시스템 구축

1. 여신거래 안심차단 시스템 개요

- 현재 보이스피싱 등 비대면 금융사고와 명의도용 등으로 자기도 모르는 사이 본인 명의의 대출 피해가 발생하고 있으나,
 - 기존 대책*은 사후조치 위주로 불충분한 상황임에 따라 금융사고 등으로부터 소비자를 보다 두텁게 보호해야할 필요
 - * 개인정보노출자 사고예방시스템(pd.fss.or.kr), 본인계좌 일괄지급정지 서비스(payinfo.or.kr)
- 이에, 금융당국은 소비자의 선택으로 신용대출, 카드로 등 여신성 금융거래를 사전 차단할 수 있는 시스템을 구축하고,
 - 「신용정보업 감독규정」을 개정하여 여신거래 안심차단 시스템 시행을 위한 법률적 근거를 마련('24.4.17.)

< 여신거래 안심차단 시스템 시행근거 >

[신용정보업 감독규정]

현 행	개정(안)
§2의2(신용정보의 범위) ①~⑦ (생략)	§2의2(신용정보의 범위) ①~⑦ (현행과 같음)
⑧ 영 제2조제17항제9호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 정보”란 다음 각 호의 정보를 말한다. 1.~6. (생략) <신설>	⑧ (현행과 같음) 1.~6. (현행과 같음) 7. 금융거래 안심차단 신청에 관한 정보

[별표6] 신용정보 등록 및 이용기준

8. 금융거래 안심차단 정보 <신설>

등록정보	등록기관	등록기준		이용기관
		대상주체	등록시기	
금융거래 안심차단 신청현황 정보	영 제21조제2항의 기관 중 해당 등록정보 보유기관	해당 개인	등록사유 발생시	영 제21조제2항의 기관 및 신용정보회사

2. 적용 범위

- ☐ 한국신용정보원(이하 '신정원')에 집중되는 신용정보 중 카드발급, 신용대출 등 개인의 모든 여신성 금융거래에 대해 차단*
 - * 다만, 금융상품의 특성 및 실시간 차단이 어려운 일부 여신거래는 예외될 수 있으며 구체적인 내용은 Q&A를 통해 안내
 - 소비자가 신청한 금융거래 안심차단 정보는 금융회사와 신정원간 온라인 실시간으로 공유
- ☐ 여신거래 안심차단 시스템은 금융소비자 본인(법정대리인 포함)만 '대면'으로 신청·해제가 가능하며,
 - 향후, 제도 운영경과를 살펴보고 위임대리인의 신청 및 비대면 신청·해제까지 확대하는 방안을 검토할 계획

3. 여신거래 안심차단 시스템 이용절차

- ① **(신청)** 소비자는 본인이 기존에 거래 중인 금융회사*에 방문하여 여신거래 안심차단을 신청
 - * 은행, 저축은행, 농·수협, 새마을금고, 신협, 산림조합, 우체국 限
 - 금융회사는 본인확인 이후 여신거래 차단신청 정보를 신정원에 등록하고 소비자에게 등록사실을 통지

<신청 절차>



② **(조회)** 금융회사는 신용카드 개설, 신용대출 등 신규 여신성 금융거래 발생시 신정원에 안심차단 정보 등록 여부를 조회

- 차단정보가 신정원에 등록되어 있을 경우 거래를 중단하고 안심차단 정보 등록 사실을 소비자에게 안내

<조회 절차>



③ **(정기통지)** 금융회사는 소비자의 금융서비스 이용 편의성 제고를 위해 여신거래 안심차단 신청 내역을 정기적(반기 1회)으로 통지

④ **(해제)** 안심차단을 신청한 소비자는 기존 거래여부와 무관하게 어느 금융회사*에 방문하더라도 해제 신청 가능

* 은행, 저축은행, 농·수협, 새마을금고, 신협, 산림조합, 우체국 限

- 금융회사는 안심차단 해제 신청 정보를 신정원에 등록하고 해제 사실을 소비자에게 통지

<해제 절차>



4) 개인정보 수집 출처 고지 (개인정보 보호법 제20조)

- 개인정보 수집 출처 고지에 대해서는 「신용정보법」에 규정하고 있지 않으므로 「개인정보 보호법」 제20조를 따름

☞ 구체적인 내용은 「개인정보 보호법」 제20조 관련 안내서 참고

개인정보 보호법

제20조(정보주체 이외로부터 수집한 개인정보의 수집 출처 등 통지) ① 개인정보처리자가 정보주체 이외로부터 수집한 개인정보를 처리하는 때에는 정보주체의 요구가 있으면 즉시 다음 각 호의 모든 사항을 정보주체에게 알려야 한다.

1. 개인정보의 수집 출처
2. 개인정보의 처리 목적

3. 제37조에 따른 개인정보 처리의 정지를 요구하거나 동의를 철회할 권리가 있다는 사실

② 제1항에도 불구하고 처리하는 개인정보의 종류·규모, 종업원 수 및 매출액 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 개인정보처리자가 제17조제1항 제1호에 따라 정보주체 이외로부터 개인정보를 수집하여 처리하는 때에는 제1항 각 호의 모든 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 다만, 개인정보처리자가 수집한 정보에 연락처 등 정보주체에게 알릴 수 있는 개인정보가 포함되지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 제2항 본문에 따라 알리는 경우 정보주체에게 알리는 시기·방법 및 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

④ 제1항과 제2항 본문은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 적용하지 아니한다. 다만, 이 법에 따른 정보주체의 권리보다 명백히 우선하는 경우에 한한다.

1. 통지를 요구하는 대상이 되는 개인정보가 제32조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 개인정보파일에 포함되어 있는 경우
2. 통지로 인하여 다른 사람의 생명·신체를 해할 우려가 있거나 다른 사람의 재산과 그 밖의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우

개인정보 보호법 시행령

제15조의2(개인정보 수집 출처 등 통지 대상·방법·절차) ① 법 제20조제2항 본문에서 “대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 개인정보처리자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 개인정보처리자를 말한다. 이 경우 다음 각 호에 규정된 정보주체의 수는 전년도 말 기준 직전 3개월 간 일일평균을 기준으로 산정한다.

1. 5만명 이상의 정보주체에 관하여 법 제23조에 따른 민감정보(이하 “민감정보”라 한다) 또는 법 제24조제1항에 따른 고유식별정보(이하 “고유식별정보”라 한다)를 처리하는 자
2. 100만명 이상의 정보주체에 관하여 개인정보를 처리하는 자

② 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 개인정보처리자는 법 제20조제1항 각 호의 사항을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 개인정보를 제공받은 날부터 3개월 이내에 정보주체에게 알려야 한다. 다만, 법 제17조제2항제1호부터 제4호까지의 사항에 대하여 같은 조 제1항제1호에 따라 정보주체의 동의를 받은 범위에서 연 2회 이상 주기적으로 개인정보를 제공받아 처리하는 경우에는 개인정보를 제공받은 날부터 3개월 이내에 정보주체에게 알리거나 그 동의를 받은 날부터 기산하여 연 1회 이상 정보주체에게 알려야 한다.

1. 서면·전자우편·전화·문자전송 등 정보주체가 통지 내용을 쉽게 확인할 수 있는 방법
2. 재화 및 서비스를 제공하는 과정에서 정보주체가 쉽게 알 수 있도록 알림창을 통해 알리는 방법
- ③ 개인정보처리자는 다음 각 호의 통지를 함께 할 수 있다.
 1. 법 제20조제2항에 따른 개인정보의 수집 출처 등 통지
 2. 법 제20조의2제1항에 따른 개인정보 이용·제공 내역의 통지
 3. 제42조의6제10항 본문에 따른 전송요구대상정보 전송 내역의 통지
- ④ 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 개인정보처리자는 제2항에 따라 알린 경우 다음 각 호의 사항을 법 제21조 또는 제37조제5항에 따라 해당 개인정보를 파기할 때까지 보관·관리하여야 한다.
 1. 정보주체에게 알린 사실
 2. 알린 시기
 3. 알린 방법

5) 개인정보의 이용·제공 내역 통지 [개인정보 보호법 제20조의2]

- 신용정보회사등이 신용정보법 제35조에 따라 정보주체가 개인신용정보의 이용 및 제공사실을 조회할 수 있도록 개인신용정보조회시스템을 구축하여 운영하고 있는 개인신용정보에 관해서는 별도로 개인정보보호법에 따른 개인정보 이용·제공 내역 통지를 하지 않아도 됨
 - 다만, 신용정보회사등이라고 하더라도 개인신용정보 외의 개인정보를 처리하는 경우에는 일반법인 개인정보보호법 제20조의2가 적용되는 점에 유의할 필요가 있음

 구체적인 내용은 「개인정보 보호법」 제20조의2 관련 안내서 참고

개인정보 보호법 제20조의2(개인정보 이용·제공 내역의 통지) ① 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 개인정보처리자는 이 법에 따라 수집한 개인정보의 이용·제공 내역이나 이용·제공 내역을 확인할 수 있는 정보시스템에 접속하는 방법을 주기적으로 정보주체에게 통지하여야 한다. 다만, 연락처 등 정보주체에게 통지할 수 있는 개인정보를 수집·보유하지 아니한 경우에는 통지하지 아니할 수 있다.

② 제1항에 따른 통지의 대상이 되는 정보주체의 범위, 통지 대상 정보, 통지 주기 및 방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

개인정보 보호법 시행령 제15조의3(개인정보 이용·제공 내역의 통지) ① 법 제20조의2제1항 본문에서 “대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 개인정보처리자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 개인정보처리자를 말한다. 이 경우 다음 각 호에 규정된 정보주체의 수는 전년도 말 기준 직전 3개월 간 일일평균을 기준으로 산정한다.

1. 5만명 이상의 정보주체에 관하여 민감정보 또는 고유식별정보를 처리하는 자
2. 100만명 이상의 정보주체에 관하여 개인정보를 처리하는 자

② 법 제20조의2제1항에 따른 통지의 대상이 되는 정보주체는 다음 각 호의 정보주체를 제외한 정보주체로 한다.

1. 통지에 대한 거부사를 표시한 정보주체
2. 개인정보처리자가 업무수행을 위해 그에 소속된 임직원의 개인정보를 처리한 경우 해당 정보주체
3. 개인정보처리자가 업무수행을 위해 다른 공공기관, 법인, 단체의 임직원 또는 개인의 연락처 등의 개인정보를 처리한 경우 해당 정보주체
4. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령 상 의무를 준수하기 위하여 이용·제공한 개인정보의 정보주체
5. 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 이용·제공한 개인정보의 정보주체

③ 법 제20조의2제1항에 따라 정보주체에게 통지해야 하는 정보는 다음 각 호와 같다.

1. 개인정보의 수집·이용 목적 및 수집한 개인정보의 항목
2. 개인정보를 제공받은 제3자와 그 제공 목적 및 제공한 개인정보의 항목. 다만, 「통신비밀보호법」 제13조, 제13조의2, 제13조의4 및 「전기통신사업법」 제83조 제3항에 따라 제공한 정보는 제외한다.

④ 법 제20조의2제1항에 따른 통지는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 연 1회 이상 해야 한다.

1. 서면·전자우편·전화·문자전송 등 정보주체가 통지 내용을 쉽게 확인할 수 있는 방법
2. 재화 및 서비스를 제공하는 과정에서 정보주체가 쉽게 알 수 있도록 알림창을 통해 알리는 방법(법 제20조의2제1항에 따른 개인정보의 이용·제공 내역을 확인할 수 있는 정보시스템에 접속하는 방법을 통지하는 경우로 한정한다)

5 | 개인정보처리 업무 위탁

적용 원칙

개인신용정보 처리 업무 위탁은 「신용정보법」 제17조 적용

※ 기타 금융관계 법령에서 업무위탁 관련 사항을 별도 규정하고 있는 경우 해당 법령을 적용함

1) 위탁 원칙 (신용정보법 제17조 제1항)

- 신용정보회사등은 제3자에게 신용정보의 처리 업무를 위탁할 수 있음
 - 개인정보신용정보의 처리 위탁에 대해서는 「개인정보 보호법」 제26조 제1항부터 제3항까지의 규정을 준용
- ※ 개인정보신용정보 처리 업무를 위탁받아 처리하는 자로부터 위탁받은 업무를 다시 위탁받은 제3자도 수탁자에 포함되어 관련 내용 홈페이지 등에 공시, 수탁자와의 사전 협의를 통해 재수탁자에 대한 적절한 관리·감독 결정 필요

「개인정보 보호법」 제26조(업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한) ① 개인정보 처리자가 제3자에게 개인정보의 처리 업무를 위탁하는 경우에는 다음 각 호의 내용이 포함된 문서로 하여야 한다.

1. 위탁업무 수행 목적 외 개인정보의 처리 금지에 관한 사항
2. 개인정보의 기술적·관리적 보호조치에 관한 사항
3. 그 밖에 개인정보의 안전한 관리를 위하여 대통령령으로 정한 사항

② 제1항에 따라 개인정보의 처리 업무를 위탁하는 개인정보처리자(이하 "위탁자"라 한다)는 위탁하는 업무의 내용과 개인정보 처리 업무를 위탁받아 처리하는 자(개인정보 처리 업무를 위탁받아 처리하는 자로부터 위탁받은 업무를 다시 위탁받은 제3자를 포함하며, 이하 "수탁자"라 한다)를 정보주체가 언제든지 쉽게 확인할 수 있도록 대통령령으로 정하는 방법에 따라 공개하여야 한다.

③ 위탁자가 재화 또는 서비스를 홍보하거나 판매를 권유하는 업무를 위탁하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 위탁하는 업무의 내용과 수탁자를 정보주체에게 알려야 한다. 위탁하는 업무의 내용이나 수탁자가 변경된 경우에도 또한 같다.

[참고] 개인정보 처리 위탁의 개념 및 판단 기준

(「개인정보 보호 법령 및 지침 고시 해설」 등, 개인정보보호위원회)

※ 추후 발간 예정인 개인정보 처리 통합 안내서에서 상세히 안내

- **(개념)** 개인정보 처리 위탁이란 개인정보처리자(위탁자)가 개인정보 수집·이용 등의 처리 자체를 제3자(수탁자)에게 위탁하거나, 개인정보의 이용·제공 등 처리가 수반되는 업무를 수탁자에게 위탁하는 것을 의미

(대법원 2017. 4. 7. 선고 2016도13263) 개인정보의 '처리 위탁'은 본래의 개인정보 수집, 이용 목적과 관련된 위탁자 본인의 업무처리와 이익을 위하여 개인정보가 이전되는 경우를 의미

- **(판단기준)** 개인정보의 처리 위탁은 본래의 개인정보 수집·이용 목적과 관련된 위탁자 본인의 업무 처리와 이익을 위한 경우를 의미하고, 개인정보의 제3자 제공은 본래의 개인정보 수집, 이용 목적의 범위를 넘어 그 정보를 제공받는 자(제3자)의 업무처리와 이익을 위하여 개인정보가 이전되는 경우를 의미함

(대법원 2017.4.7. 선고 2016도13263) 개인정보 처리위탁에 있어 수탁자는 위탁자로부터 위탁사무 처리에 따른 대가를 지급받는 것 외에는 개인정보 처리에 관하여 독자적인 이익을 가지지 않고, 정보 제공자의 관리·감독 아래 위탁받은 범위 내에서만 개인정보를 처리하게 되므로, 개인정보 보호법 제17조에 정한 '제3자'에 해당하지 않음

어떠한 행위가 개인정보의 제공인지 아니면 처리위탁인지는 개인정보의 취득 목적과 방법, 대가 수수 여부, 수탁자에 대한 실질적인 관리감독 여부, 정보주체 또는 이용자의 개인정보 보호 필요성에 미치는 영향, 이러한 개인정보를 이용할 필요가 있는 자가 실질적으로 누구인지 등을 종합적으로 판단하여야 함

구분	업무위탁	제3자 제공
관련조항	개인정보 보호법 제26조	개인정보 보호법 제17조
예시	배송업무 위탁, TM 위탁 등	사업제휴, 개인정보 판매 등
이전목적	위탁자의 이익을 위해 처리	제3자의 이익을 위해 처리
예측 가능성	정보주체가 사전 예측 가능 (정보주체의 신뢰 범위 내)	정보주체가 사전 예측 곤란 (정보주체의 신뢰 범위 밖)
이전 방법	원칙 : 위탁사실 공개 예외 : 위탁사실 고지(마케팅 위탁)	원칙 : 제공목적 등 고지 후 정보주체의 동의 획득
관리감독 의무	위탁자 책임	제공받는 자 책임
손해배상 책임	위탁자 및 수탁자 부담	제공받은 자 부담

2) 위탁 보고 [신용정보법 제17조 제3항]

□ 신용정보의 처리를 위탁하려는 신용정보회사등으로서 신용정보회사, 본인신용정보관리회사, 채권추심회사, 신용정보집중기관 및 금융위원회가 정하여 고시하는 금융기관은 제공하는 신용정보의 범위 등을 금융위원회에 알려야 함

- 「금융회사의 정보처리 업무 위탁에 관한 규정」에 따라 금융감독원에 보고한 경우 금융위원회에 알린 것으로 봄

※ 신용정보처리 위탁에 관한 사항은 「신용정보법」, 같은 법 시행령 및 「신용정보업감독 규정」이 정한 사항을 제외하고 「금융회사의 정보처리 업무 위탁에 관한 규정」을 준용

* 신용정보 처리 위탁 보고의 내용(신용정보법 시행령 제14조 제3항, 신용정보업감독 규정 제15조 제2항·제6항·제7항)

○ (보고시기)

- 사전(개인신용정보) : 위탁계약 체결 예정일부터 7영업일 이전
- 사후(기업 및 법인에 관한 신용정보) : 위탁계약 체결한 날부터 1개월 이내

○ (보고방법) 「금융기관의 업무위탁 등에 관한 규정」의 <별지 제1호 서식>에 따라 아래 서류를 첨부하여 보고

1. 위탁계약서(안) 사본
2. 「금융기관의 업무위탁 등에 관한 규정」 제3조의2에 따라 금융기관이 마련하고 준수하여야 할 '업무위수탁 운영기준'
3. 업무위탁 계약이 이 규정 등 관련법령에 위배되지 아니한다는 준법감시인(준법감시인이 없는 경우, 감사 등 이에 준하는 자)의 검토의견 및 관련자료 사본
4. 위탁의 필요성 및 기대효과
5. 위탁에 따른 업무처리절차의 주요 변경내용
6. 정보처리업무 운영에 대한 감독기관의 실질적 감독가능성을 확인할 수 있는 서류
7. 위탁계약 상대방(재위탁 예정시 재위탁계약 상대방 포함)에 관한 사항(상호, 자본금 규모, 소재지, 주된 업종, 개인의 경우 대표자 인적사항 등)
8. 전산사고 및 정보유출 등 발생시 피해자 구제절차

3) 위탁 문서 작성 [신용정보법 제17조 제1·5항, 제19조 제2항]

□ 신용정보 처리 업무를 위탁하는 경우에는 위탁업무 목적 및 범위 등이 포함된 문서로 하여야 하며, 신용정보 보안관리 대책을 문서에 포함* 하여야 함

* 위탁 문서에 포함되어야 하는 내용(개인정보 보호법 제26조 제1항, 신용정보법 제17조 제5항, 제19조 제2항)

1. 위탁업무의 목적 및 범위
2. 위탁업무 수행 목적 외 신용정보의 처리 금지에 관한 사항
3. 신용정보주체의 신용정보 보호 및 비밀유지에 관한 사항
4. 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 신용정보의 관리 현황 점검, 교육 등 관리·감독에 관한 사항
5. 신용정보의 기술적·관리적 보호조치에 관한 사항
(신용정보에 대한 접근 제한 등 안전성 확보 조치에 관한 사항)
6. 제공된 신용정보의 이용자 제한 및 전담 관리자 지정에 관한 사항
7. 신용정보의 사용·보관 기간 및 동 기간 경과 후 신용정보의 폐기·반납에 관한 사항
8. 재위탁 제한에 관한 사항
9. 재위탁하는 경우 위탁자에 대한 보고에 관한 사항
10. 수탁자가 준수하여야 할 의무를 위반한 경우의 손해배상 등 책임소재 및 제재에 관한 사항

* 재위탁에 따른 경우 위탁 문서에 포함되어야 하는 내용(신용정보법 제19조 제2항)

1. 재위탁업무의 목적과 범위, 기간 및 재위탁하는 신용정보의 내용
2. 재수탁자 및 재수탁자의 임직원의 보안서약서 작성 및 제출에 관한 사항
3. 신용정보 보호 및 안전한 처리를 위한 기술적·물리적·관리적 보안대책에 관한 사항
4. 목적 달성 후 파기, 반납에 관한 사항 및 파기확인서 등 그 결과를 원수탁자에게 통보하는 사항
5. 원수탁자가 재수탁자를 관리·감독하는 사항(실태점검을 위하여 재수탁자의 업무공간에 출입하여 점검하는 사항을 포함한다)
6. 1~5까지를 위반한 경우의 책임소재 및 제재에 관한 사항

☐ 위탁 문서는 형식과 명칭을 불문하므로 기업 간 협약서, 개인정보보호 약정서 등 다양한 문서 양식을 사용할 수 있으며, 업무 위탁 내용이 갱신되는 경우 위탁 문서의 내용 재검토 및 수정 필요

4) 위탁자 준수사항 [신용정보법 제17조 제1·4·5항]

☐ 암호화 등 보호조치 (신용정보법 제17조 제4항)

- 신용정보의 처리 위탁에 따라 신용정보를 제공하는 경우 특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보는 암호화하거나 봉함(封緘) 등의 보호조치*를 하여야 함

* 1. 정보통신망 또는 보조저장매체를 통하여 제공하는 경우 : 보안서버의 구축 또는 암호화(신용정보업감독규정 별표3 Ⅱ. 3.)
2. 이외의 방법으로 제공하는 경우 : 봉함(封緘)

□ 수탁자에 대한 교육 (신용정보법 제17조 제5항)

- 신용정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손당하지 아니하도록 수탁자를 연 1회 이상* 교육하여야 함**

* 위탁계약기간이 1년 미만인 경우에는 그 기간 동안 1회 이상

** 수탁자가 연 1회 이상 그 소속 임직원에게 대한 교육을 실시한다는 내용이 위탁계약에 반영되어 있고, 신용정보회사등이 수탁자가 그 위탁계약에 따라 해당 교육을 실시한 사실을 확인한 경우에는 신용정보회사등이 수탁자의 소속 임직원에게 교육을 실시한 것으로 봄(신용정보법 시행령 제14조 제5항)

□ 위탁사항 홈페이지 등 공개 (신용정보법 제17조 제1항)

- 정보주체가 언제든지 쉽게 확인할 수 있도록 위탁하는 업무의 내용과 수탁자를 위탁자의 인터넷 홈페이지에 지속적으로 게재하여야 함

□ 정보주체에 대한 통지의무 (신용정보법 제17조 제1항)

- 신용정보회사 등이 재화 또는 서비스를 홍보하거나 판매를 권유하는 업무를 위탁하는 경우 또는 그 위탁하는 업무의 내용이나 수탁자가 변경된 경우, 서면, 전자우편, 팩스, 전화, 문자전송 등으로 위탁하는 업무의 내용과 수탁자를 정보주체에게 알려야 함

□ 위탁자의 손해배상책임 (신용정보법 제43조 제6항)

- 수탁자가 위탁받은 업무와 관련하여 개인신용정보를 처리하는 과정에서 「신용정보법」을 위반하여 신용정보주체에게 손해를 가한 경우에는 위탁자는 수탁자와 연대하여 손해를 배상할 책임이 있음

5) 수탁자 준수사항 (신용정보법 제17조 제2·6·7항)

□ 위탁받은 업무 목적 외 개인신용정보 이용·제공 금지 (신용정보법 제17조 제6항)

- 신용정보회사등으로부터 신용정보의 처리를 위탁받은 자(수탁자)가 개인신용정보를 이용하거나 제3자에게 제공하는 경우에는 위탁받은 업무 범위를 초과하여 개인신용정보를 이용하거나 제3자에게 제공하여서는 안 됨

※ (예시) 신용정보이용·제공자로부터 개인신용정보의 처리를 위탁받은 이후, 위탁 업무와 별개로 수탁자의 목적으로 마케팅 등을 하는 행위는 금지

□ 재위탁 금지 (신용정보법 제17조 제7항)

- 위탁받은 업무를 제3자에게 재위탁하여서는 안되나, 신용정보의 보호 및 안전한 처리를 저해하지 아니하는 범위에서 금융위원회가 인정하는 경우에는 그러하지 아니함

* 「신용정보업감독규정」 제15조 제4·5항

④ 법 제17조 제7항에서 “금융위원회가 인정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 않는 경우를 말한다.
1. 관련 법령에서 해당 업무의 위탁을 금지하고 있는 경우
2. 재위탁자 또는 재수탁자가 최근 3년 이내에 신용정보주체의 정보관리, 감독 관련 자료 제출 등 감독기관의 검사와 관련한 사항으로 기관경고 이상의 제재 또는 형사처벌을 2회 이상 받은 사실이 있는 경우
3. 그 밖에 재위탁으로 인하여 재위탁자의 건전성 또는 신인도를 크게 저해하거나, 금융질서의 문란 또는 신용정보주체의 피해 발생이 심히 우려되는 경우
⑤ 수탁자가 전항에 따라 신용정보의 처리를 재위탁하는 경우 별표 4 중 재위탁에 관한 신용정보 보안관리 대책에 관한 사항을 재위탁계약의 내용에 포함하여야 한다.

□ 수탁자의 신용정보법 준수 (신용정보법 제17조 제2항)

- 수탁자의 위탁받은 업무 처리에 관하여는 「신용정보법」 제19조부터 제21조까지, 제22조의4부터 제22조의7까지, 제22조의9, 제40조, 제43조, 제43조의2, 제45조, 제45조의2 및 제45조의3(해당 조문에 대한 벌칙 및 과태료규정을 포함한다)을 준용

* 「신용정보법」 상 수탁자의 준용 조항(해당 조문에 대한 벌칙 및 과태료규정을 포함)

제19조	신용정보전산시스템의 안전보호
제20조	신용정보 관리책임의 명확화 및 업무처리기록의 보존
제20조의2	개인신용정보의 보유기간 등
제21조	폐업 시 보유정보의 처리
제22조의4	개인신용평가회사의 행위규칙
제22조의5	개인사업자신용평가회사의 행위규칙
제22조의6	기업신용조회회사의 행위규칙
제22조의7	신용조사회사의 행위규칙
제22조의9	본인신용정보관리회사의 행위규칙
제40조	신용정보회사등의 금지사항
제43조	손해배상의 책임
제43조의2	법정손해배상의 청구
제45조	감독·검사 등
제45조의2	금융위원회의 조치명령권
제45조의3	보호위원회의 자료제출 요구·조사 등

적용 원칙

영업양도·양수 등에 따라 개인신용정보를 이전할 경우 「신용정보법」 제32조 적용

1) 신용정보법에 따른 개인신용정보 이전 (신용정보법 제32조 제6·7항)

- 신용정보회사등이 영업양도·분할·합병 등의 이유로 권리·의무의 전부 또는 일부를 이전하면서 그와 관련된 개인신용정보를 제공하는 경우 정보주체의 동의 없이 이전 가능
- 다만, 개인신용정보를 제공하는 자가 개인신용정보를 제공하기 전까지 서면, 전화, 문자메시지 등의 방법으로 해당 신용정보주체에게 그 사실을 개별적으로 알려야 하며,
 - 고의 또는 과실 없이 신용정보주체등의 연락처 등을 알 수 없는 경우, 인터넷 홈페이지 게시, 사무실이나 점포 열람이 가능토록 조치하는 등의 방법으로 공시하여야 함

「신용정보법」 제32조(개인신용정보의 제공·활용에 대한 동의) ①~⑤ <생략>

⑥ 신용정보회사등이 개인신용정보를 제공하는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항부터 제5항까지를 적용하지 아니한다.

3. 영업양도·분할·합병 등의 이유로 권리·의무의 전부 또는 일부를 이전하면서 그와 관련된 개인신용정보를 제공하는 경우

⑦ 제6항 각 호에 따라 개인신용정보를 타인에게 제공하려는 자 또는 제공받은 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 개인신용정보의 제공 사실 및 이유 등을 사전에 해당 신용정보주체에게 알려야 한다.

「신용정보법 시행령」 [별표 2의2]

제공의 이유	알리거나 공시하는 자	알리거나 공시하는 시기	알리거나 공시하는 방법
3. 법 제32조제6항 제3호에 따라 영업양도·분할·합병 등의 이유로 권리·의무의 전부 또는 일부를 이전하면서 그와 관련된 개인신용정보를 제공하는 경우	개인신용정보를 제공하는 자	개인신용정보를 제공하기 전까지	다음 각 목의 구분에 따른 방법 가. 일반적인 경우: 서면, 전화, 문자메시지, 전자우편, 팩스 그 밖에 이와 유사한 방법으로 해당 신용정보주체에게 그 사실을 개별적으로 알리는 방법 (제4호의 경우에는 수임사실의 통지와 함께 알리는 방법을 포함한다) 나. 고의 또는 과실 없이 신용정보주체의 연락처 등을 알 수 없는 경우: 제34조의4제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법

2) 개인신용정보 이전에 대한 승인 [신용정보법 제32조 제8·9항]

- 다음에 해당하는 기관*은 영업양도·분할·합병 등의 이유로 개인신용정보를 제공할 경우, 제공하는 개인신용정보의 범위, 제공받는 자의 신용정보 관리·보호 체계에 관하여 금융위원회의 승인을 받아야 함

* 「신용정보법 시행령」 제2조제6항제7호가목부터 허목까지의 자

· 「은행법」에 따라 인가를 받아 설립된 은행 (같은 법 제59조에 따라 은행으로 보는 자를 포함)	· 「수산업협동조합법」에 따른 수산업협동조합과 그 중앙회
· 「금융지주회사법」에 따른 금융지주회사	· 「산림조합법」에 따른 산림조합과 그 중앙회
· 「한국산업은행법」에 따른 한국산업은행	· 「신용협동조합법」에 따른 신용협동조합과 그 중앙회
· 「한국수출입은행법」에 따른 한국수출입은행	· 「새마을금고법」에 따른 새마을금고와 그 중앙회
· 「농업협동조합법」 제161조의11에 따른 농협은행	· 「보험업법」에 따른 보험회사
· 「수산업협동조합법」에 따른 수협은행	· 「여신전문금융업법」에 따른 여신전문금융회사 (「여신전문금융업법」 제3조제3항제1호에 따라 허가를 받거나 등록을 한 자를 포함한다)
· 「중소기업은행법」에 따른 중소기업은행	· 「기술보증기금법」에 따른 기술보증기금
· 「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택금융공사	· 「신용보증기금법」에 따른 신용보증기금
· 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 금융투자업자·증권금융회사·종합금융회사·자금중개회사 및 명의개서대행회사	· 「지역신용보증재단법」에 따른 신용보증재단과 그 중앙회
· 「상호저축은행법」에 따른 상호저축은행과 그 중앙회	· 「무역보험법」에 따른 한국무역보험공사
· 「농업협동조합법」에 따른 농업협동조합과 그 중앙회	· 「예금자보호법」에 따른 예금보험공사 및 정리금융회사

- 금융위원회의 승인을 받아 개인신용정보를 제공받은 자는 해당 개인신용정보를 금융위원회가 정하는 바*에 따라 현재 거래 중인 신용정보주체의 개인신용정보와 분리하여 관리하여야 함

* 「신용정보업감독규정」 제38조의4(영업양도 등에 따라 제공받은 개인신용정보의 관리)

1. 제공받은 개인신용정보는 영업양도·분할·합병 등을 이유로 제공받은 개인신용정보라는 사실을 표시하여 관리
2. 개인신용정보를 제공받았을 때 이미 거래가 종료되어 분리보관 중인 개인신용정보의 경우 제1호에 따른 표시를 하고 현재 거래 중인 신용정보주체의 개인신용정보와 분리하여 관리

7 | 고유식별정보 및 민감정보의 처리

적용 원칙

개인식별번호의 수집·이용·제공은 「신용정보법」 제34조, 고유식별정보의 처리 제한은 「개인정보 보호법」 제24조를 적용하고,
주민등록번호의 처리 제한은 「개인정보 보호법」에서 특별히 정하는 의무 사항임에 따라 「개인정보 보호법」 제24조의2를 적용
민감정보의 처리 제한은 「개인정보 보호법」 제23조를 적용하고, 신용정보회사 등의 질병·상해 등 정보 수집·조사·제공은 「신용정보법」 제33조 제2항을 적용

1) 고유식별정보 및 개인식별번호

- 고유식별정보 : 법령에 따라 개인을 고유하게 구별하기 위하여 부여된 식별정보로서 주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호 (개인정보 보호법 제24조 제1항)
- 개인식별번호(개인식별정보) : 특정 개인을 고유하게 식별할 수 있도록 부여된 정보로서 주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호, 국내거소신고번호 (신용정보법 제2조 제1호의2 가목 2, 제34조)

「개인정보 보호법」과 「신용정보법」상의 고유식별정보, 개인식별번호

「개인정보 보호법」에 따른 고유식별정보	「신용정보법」에 따른 개인식별번호
주민등록번호, 운전면허번호, 여권번호, 외국인등록번호	주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호, 국내거소신고번호

2) 민감정보

- 민감정보 : 사상·신념, 노동조합·정당의 가입·탈퇴, 정치적 견해, 건강 및 성생활 등에 관한 정보, 그 밖에 정보주체의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 개인정보(개인정보 보호법 제23조 및 시행령 제18조)
- 신용정보법은 “민감정보”로 정의한 용어는 없으나 “개인의 질병, 상해 또는 그 밖에 이와 유사한 정보”에 대해 규정(신용정보법 제33조 제2항)

「개인정보 보호법」과 「신용정보법」상의 민감정보

「개인정보 보호법」에 따른 민감정보	「신용정보법」에 따른 수집·조사·제공 제한 정보
사상·신념, 노동조합·정당의 가입·탈퇴, 정치적 견해, 건강, 성생활 등	개인의 질병, 상해 또는 그 밖에 이와 유사한 정보

[참고] 「개인정보 보호법」상 그 밖에 민감정보 (개인정보 보호법 시행령 제18조)

그 밖에 정보주체의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 개인정보

1. 유전자검사 등의 결과로 얻어진 유전정보
2. 「형의 실효 등에 관한 법률」 제2조제5호에 따른 범죄경력자료에 해당하는 정보
3. 개인의 신체적, 생리적, 행동적 특징에 관한 정보로서 특정 개인을 알아볼 목적으로 일정한 기술적 수단을 통해 생성한 정보
4. 인종이나 민족에 관한 정보

☞ 구체적인 내용은 「개인정보 보호법」 제23조 관련 안내서 참고

3) 고유식별정보 및 개인식별번호의 처리 제한

□ 고유식별정보는 원칙적으로 처리할 수 없으나, 정보주체에게 다른 개인정보의 처리 동의와 별도의 동의를 받은 경우와 법령에서 구체적으로 고유식별정보를 열거하고 그 처리를 요구하거나 허용하고 있는 경우는 가능함 (개인정보 보호법 제24조)

□ 고유식별정보 중 주민등록번호는 원칙적으로 처리가 금지되고, 다음과 같은 예외적인 사유에만 허용됨 (개인정보 보호법 제24조의2)

1. 법률, 대통령령, 국회 규칙, 대법원 규칙, 헌법재판소 규칙, 중앙선거관리위원회 규칙 및 감사원 규칙에서 구체적으로 요구·허용하는 경우
2. 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 명백히 필요하다고 인정되는 경우
3. 주민등록번호 처리가 불가피한 경우로서 개인정보 보호위원회가 고시로 정하는 경우

☞ 구체적인 내용은 「개인정보 보호법」 제24조 및 제24조의2 관련 안내서 참고

[참고] 법령에서 주민등록번호의 처리를 구체적으로 요구·허용하는 경우의 예

- 금융실명거래를 위한 주민등록번호 수집·이용(금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 제3조)
 - 금융회사등이 거래자의 실지명의(실명)로 금융거래를 하기 위하여 주민등록표 또는 등록외국인기록표 등에 기재된 주민등록번호나 외국인등록번호를 수집·이용하는 경우에는 정보주체의 동의를 필요로 하지 않음
- 금융회사의 금융거래를 위한 개인식별번호 처리(신용정보법 시행령 제37조의2 제4항)
 - 「신용정보법 시행령」 제21조제2항에 따른 기관은 금융거래를 위하여 신용정보를 이용하는 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 개인식별번호가 포함된 자료를 수집·처리할 수 있음(다만, 개인식별번호를 개인으로부터 직접 수집할 경우에는 그 개인의 동의를 받아야 함)

□ 신용정보법에 따라 신용정보회사등이 개인식별번호를 이용·제공하는 경우에는 원칙적으로 해당 개인의 동의를 받아야 하며, 해당 조항이 정하고 있는 예외 사유에 포함되는 경우에는 동의 없이 제공이 가능한 것으로 규정하고 있으나, (신용정보법 제34조)

- 개인식별번호 중 주민등록번호는 「개인정보 보호법」 제24조의2에 따라 처리 근거 법령에서 정한 목적에 한정하여 처리해야 하므로 주민등록번호의 처리 근거 법령에 따른 구체적 규정사항을 확인 필요

[참고] 주민등록번호 처리 근거 법령에서 정한 목적의 한정

금융회사의 신분증 진위확인 정보 공유를 위한 주민등록번호 처리에 관한 건
(개인정보보호위원회 의결 제2021-104-007호, 2021.3.10.)

금융회사는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제3조 및 같은 법 시행령 제3조에 따라 거래자의 실지명의로 금융거래를 하여야 하며, 실지명의 확인을 위하여 주민등록번호를 처리할 수 있습니다. 그러나, 신분증 진위확인 정보를 금융회사 간에 공유하기 위하여 금융실명법을 근거로 주민등록번호를 처리할 수 없으며, 금융결제원 또한 해당 정보 공유 업무를 위탁받아 수행할 수 없습니다.

[참고] 신용정보법에서 개인식별번호(고유식별정보 포함)의 처리를 구체적으로 요구·허용하는 경우(신용정보법 시행령 제37조의2)

「신용정보법 시행령」 제37조의2와 같이 주민등록번호를 포함한 개인식별번호 또는 고유식별정보의 처리를 구체적으로 요구·허용하는 경우 주민등록번호를 처리할 수 있으나 허용하는 목적에 한정하여 처리해야 하며 개인으로부터 직접 수집 시 개인의 동의를 받도록 하고 있으므로 별도 동의를 받아야 함

□ **(시행령 제37조의2제2항)** 신용정보회사, 본인신용정보관리회사 및 채권추심회사는 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 「개인정보 보호법 시행령」 제18조제2호에 따른 범죄경력자료에 해당하는 정보, 개인식별번호가 포함된 자료를 수집·처리할 수 있다. 다만, 개인식별번호를 개인으로부터 직접 수집할 경우에는 그 개인의 동의를 받아야 한다.

1. 법 제4조제1항에 따른 신용정보업, 본인신용정보관리업 및 금융거래와 관련하여 수행하는 채권추심업에 관한 사무
2. 경영업무 및 부수업무와 관련된 사무
3. 법 제22조제1항·제2항, 법 제22조의8 및 제27조제1항에 따른 임직원 채용·고용 시 결격사유 확인에 관한 사무

□ **(시행령 제37조의2제3항)** 신용정보집중기관 및 법 제25조제4항에 따른 교환 대상자는 법 제25조제1항 및 제25조의2 각 호에 따른 업무를 수행하기 위해 불가피한 경우 개인식별번호를 수집·처리할 수 있다. 다만, 개인식별번호를 개인으로부터 직접 수집할 경우에는 그 개인의 동의를 받아야 한다.

- **(시행령 제37조의2제4항)** 제21조제2항에 따른 기관은 금융거래를 위하여 신용정보를 이용하는 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 개인식별번호가 포함된 자료를 수집·처리할 수 있다. 다만, 개인식별번호를 개인으로부터 직접 수집할 경우에는 그 개인의 동의를 받아야 한다.
- **(시행령 제37조의2제5항)** 본인신용정보관리회사는 개인인 신용정보주체의 신용정보를 통합하여 신용정보주체 본인에게 제공하기 위해 불가피한 경우 개인식별번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다. 다만, 개인식별번호를 개인으로부터 직접 수집하는 경우에는 그 개인의 동의를 받아야 한다.
- **(시행령 제37조의2제6항)** 신용정보제공·이용자등(본인신용정보관리회사는 제외한다)은 보유하고 있는 개인식별번호를 법 제22조의9제4항 및 법 제33조의2제5항에 따라 개인인 신용정보주체를 식별하여 그 개인의 신용정보를 전송하기 위해 필요한 경우 개인식별번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다.

4) 민감정보의 처리 제한

- 민감정보는 원칙적으로 처리가 금지되며, 정보주체의 명시적 동의가 있는 경우와 법령에서 민감정보의 처리를 요구하거나 허용하는 경우 등 예외적인 사유에 해당할 때에만 처리할 수 있음(개인정보 보호법 제23조)
 - 개인정보처리자는 재화 또는 서비스를 제공하는 과정에서 공개되는 정보에 정보주체의 민감정보가 포함됨으로써 사생활 침해의 위험성이 있다고 판단하는 때에는 재화 또는 서비스의 제공 전에 민감정보의 공개 가능성 및 비공개를 선택하는 방법을 정보주체가 알아보기 쉽게 알려야 함

☞ 구체적인 내용은 「개인정보 보호법」 제23조 관련 안내서 참고

- 신용정보회사등이 개인의 질병, 상해 또는 그 밖에 이와 유사한 정보를 수집·조사하거나 제3자에게 제공하려면 미리 서면, 전자서명이 있는 전자문서 등의 방식*으로 해당 개인의 동의를 받아야 하며, 다음의 목적**으로만 그 정보를 이용하여야 함 (신용정보법 제33조 제2항)

* 「신용정보법」 제32조 제1항 각 호, Ⅲ. 3. 개인신용정보의 제공 1) 제공 원칙 참고

** 「신용정보법 시행령」 제28조의2 각 호

1. 「보험업법」 제2조제6호에 따른 보험회사가 수행하는 같은 조 제2호에 따른 보험업 또는 같은 법 제11조의2에 따른 부수업무로서 개인의 건강 유지·증진 또는 질병의 사전예방 및 악화 방지 등의 목적으로 수행하는 업무
2. 「여신전문금융업법」 제2조제2호의2에 따른 신용카드업자가 수행하는 같은 법 제46조제1항제7호에 따른 부수업무로서 신용카드회원으로부터 수수료를 받고 신용카드회원에게 사망 또는 질병 등 특정 사고 발생 시 신용카드회원의 채무(같은 법 제2조제2호나목과 관련된 채무에 한정한다)를 면제하거나 그 채무의 상환을 유예하는 업무
3. 「우체국예금·보험에 관한 법률」에 따라 체신관서가 수행하는 보험업무
4. 공제조합등이 수행하는 공제사업
5. 본인신용정보관리회사가 수행하는 본인신용정보관리업으로서 개인인 신용정보주체에게 본인의 질병에 관한 정보를 통합하여 제공하기 위한 업무
6. 법 제25조의2에 따라 종합신용정보집중기관이 수행하는 업무
7. 제1호부터 제6호까지에서 규정한 업무 외에 금융기관이 금융소비자에게 경제적 혜택을 제공하거나 금융소비자의 피해를 방지하기 위해 수행하는 업무로서 총리령으로 정하는 업무

- 다만, 가명처리된 질병정보의 경우에는 「신용정보법」 제33조제2항을 적용하지 않음

[참고] 보험업에서의 질병에 관한 개인정보 부당이용 금지

- 보험계약과 관련하여 보험계약자 등으로부터 제공받은 질병에 관한 개인정보를 이용하여 순보험료의 산출·적용업무에 종사하는 자는 그 업무상 알게 된 개인정보를 누설, 타인 제공 등 부당한 목적으로 사용할 수 없음(「보험업법」 제177조)

[참고] 보험업에서의 건강정보(진료기록) 제공

- 보험회사 등은 의료기관으로부터 자동차보험진료수가를 청구받은 경우 그 의료기관에 대해 관계 진료기록의 열람을 청구할 수 있고 의료기관은 정당한 사유가 없는 한 이에 응해야 함(「자동차손해배상 보장법」 제14조제1항 및 제3항)

8 | 개인신용정보의 파기(삭제)

적용 원칙

개인신용정보의 삭제에 대해서는 「신용정보법」 제20조의2 적용

- 신용정보제공·이용자는 금융거래 등 상거래 관계가 종료된 날부터 3개월 내에 해당 신용정보주체의 개인신용정보가 안전하게 보호될 수 있도록 다음과 같이 관리하여야 함 (신용정보법 제20조의2 제1항)

구분	개인신용정보 관리 방법
금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지 등에 필수적인 개인신용정보	○ 상거래관계가 종료되지 아니한 다른 신용정보주체의 정보와 별도로 분리 ○ 접근권한 관리책임자를 두어 해당 개인신용정보에 접근할 수 있는 사람을 지정 ○ 접근권한을 부여받은 자가 해당 개인신용정보를 이용하려는 경우에는 접근권한 관리책임자의 사전 승인을 얻어 그 개인신용정보를 이용하게 하고, 그 이용내역을 3년간 보관
그 외 개인신용정보	○ 해당 정보를 모두 삭제

※ 필수적인 개인신용정보와 그 밖의 개인신용정보 구분시 고려사항(시행령 제17조의2제2항)

1. 해당 개인신용정보가 없었다면 그 종료된 상거래관계가 설정·유지되지 아니하였을 것인지 여부
2. 해당 개인신용정보가 그 종료된 상거래관계에 따라 신용정보주체에게 제공된 재화 또는 서비스와 직접적으로 관련되어 있는지 여부
3. 해당 개인신용정보를 삭제하는 경우 법 또는 다른 법령에 따른 의무를 이행할 수 없는지 여부 등

- 금융거래 등 상거래관계가 종료된 날은 신용정보제공·이용자와 신용정보주체 간의 상거래관계가 관계 법령, 약관 또는 합의 등에 따라 계약기간의 만료, 해지권·해제권·취소권의 행사, 소멸시효의 완성, 변제 등으로 인한 채권의 소멸, 그 밖의 사유로 종료된 날로 함 (신용정보법 시행령 제17조의2 제5항)
- 신용정보제공·이용자는 개인신용정보의 수집·제공받을 시 신용정보주체로부터 동의를 받을 때 금융거래 등 상거래관계가 종료된 날을 신용정보주체에게 알려야 함 (신용정보법 시행령 제17조의2 제6항)

[참고] 금융거래 등 상거래 관계 종료 판단을 위한 참고기준 및 예시

- '금융거래 등 상거래 관계 종료'된 날의 정의는 위에서 기술한 법령상의 기준에 따라 금융권역별, 금융회사별 업무 특성을 감안하여 세부적인 기준은 자율적으로 결정하되, 인별기준(개인의 경우 개인, 법인의 경우 법인 단위)으로 적용하거나 인별기준의 적용이 어려운 경우 등에는 거래건별 적용 가능

< 예시 >

- 해당 신용정보주체에 대한 채권을 매각하는 등 모든 채권·채무관계가 종료된 시점
- 해당 신용정보주체와 금융회사간의 모든 금융거래가 종료되거나 회원 탈퇴된 시점
- 해당 신용정보주체의 모든 보험계약 해지 또는 보험기간이 만료된 시점
- 해당 신용정보주체의 모든 계좌가 폐쇄된 시점
- 그 밖에 해당 신용정보주체가 회원을 탈퇴하거나 거래종료된 시점 등

- 신용정보제공·이용자는 원칙적으로 금융거래 등 상거래 관계가 종료된 날부터 최장 5년 이내*에 해당 신용정보주체의 개인신용정보를 관리대상에서 삭제하여야 함 (신용정보법 제20조의2 제2항)

* 금융거래 등 상거래 관계가 종료된 날부터 5년이 되기 이전에 정보 수집·제공 등의 목적이 달성된 경우에는 그 목적이 달성된 날부터 3개월 이내

- 신용정보주체의 개인신용정보를 삭제하는 경우에는 그 삭제된 개인 신용정보가 복구 또는 재생되지 아니하도록 조치하여야 함
- 다만, 다음의 경우*에는 상거래 관계가 종료된 날부터 5년 이후에도 관리대상에서 삭제하지 아니하고, 현재 거래중인 신용정보주체의 개인 신용정보와 분리하는 등의 방법으로 관리할 수 있음

* 「신용정보법」 제20조의2 제2항 각 호 및 시행령 제17조의2 제3·4항

1. 「신용정보법」 또는 다른 법률에 따른 의무를 이행하기 위하여 불가피한 경우
2. 개인의 급박한 생명·신체·재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
3. 가명정보를 이용하는 경우로서 그 이용 목적, 가명처리의 기술적 특성, 정보의 속성 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 기간* 동안 보존하는 경우

* 다음 각 호의 사항을 고려하여 가명처리한 자가 가명처리지 정한 기간

(시행령 제17조의2 제3항)

- 추가정보 및 가명정보에 대한 관리적·물리적·기술적 보호조치 수준
- 가명정보의 재식별시 정보주체에 미치는 영향
- 가명정보의 재식별 가능성
- 가명정보의 이용목적 및 그 목적 달성에 필요한 최소기간

4. 휴면예금*의 지급을 위하여 필요한 경우
* 「서민의 금융생활 지원에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 휴면예금 등
5. 대출사기, 보험사기, 거짓이나 부정한 방법으로 알아낸 타인의 신용카드 정보를 이용한 거래, 그 밖에 건전한 신용질서를 저해하는 행위를 방지하기 위하여 그 행위와 관련된 신용정보주체의 개인신용정보가 필요한 경우
6. 위험관리체제의 구축과 신용정보주체에 대한 신용평가모형 및 위험관리모형의 개발을 위하여 필요한 경우*
* 이 경우 다른 법률에 따른 의무를 이행하기 위하여 불가피한 경우 등을 제외하고 개인인 신용정보주체를 식별할 수 없도록 조치해야 함
7. 신용정보제공·이용자 또는 제3자의 정당한 이익을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 명백하게 신용정보주체의 권리보다 우선하는 경우*
* 이 경우 신용정보제공·이용자 또는 제3자의 정당한 이익과 상당한 관련이 있고 합리적인 범위를 초과하지 않은 경우로 한정
8. 신용정보주체가 개인신용정보*의 삭제 전에 그 삭제를 원하지 아니한다는 의사를 명백히 표시한 경우
* 시행령 제15조 제4항 각 호의 신용정보주체에게 불이익을 줄 수 있는 개인신용정보는 제외
9. 개인신용정보를 처리하는 기술의 특성상 개인신용정보 삭제시 신용정보전산 시스템의 안정성, 보안성 등을 해치는 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 보호조치*를 하는 경우 (예 : 블록체인)
* 1. 개인신용정보를 암호화하여 이용하는 경우: 개인신용정보를 재식별할 수 없도록 재식별에 필요한 정보를 삭제할 것
2. 개인신용정보와 연계된 정보를 이용하는 경우 : 연계에 필요한 정보를 삭제할 것

☐ 법령에서 파기 또는 삭제 시점을 명확하게 명시한 경우에는 해당 시점에 즉시 파기 또는 삭제하여야 함

* 예) 「신용정보법」 제18조 제2항 : 신용정보회사등은 신용정보주체에게 불이익을 줄 수 있는 신용정보를 그 불이익을 초래하게 된 사유가 해소된 날부터 최장 5년 이내에 등록·관리 대상에서 삭제하여야 함

[참고] 금융거래 관련 보존 의무 (「신용정보법」 제20조의2 제2항 제1호)

「금융소비자 보호에 관한 법률」 제28조(자료의 기록 및 유지·관리 등) ① 금융상품 판매업자등은 금융상품판매업등의 업무와 관련한 자료로서 대통령령으로 정하는 자료를 기록하여야 하며, 자료의 종류별로 대통령령으로 정하는 기간 동안 유지·관리하여야 한다.

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제60조(자료의 기록·유지) ① 금융투자업자는 금융투자업 영위와 관련한 자료를 대통령령으로 정하는 자료의 종류별로 대통령령으로 정하는 기간 동안 기록·유지하여야 한다.

[참고] 개인신용정보의 분리보관 및 삭제방법

- 「신용정보법」 제20조의2에 따라, 금융거래 등 상거래가 종료된 개인신용정보는 2 단계에 걸쳐 분리보관 또는 삭제하여야 함

구 분	상거래 관계 종료 ~ 3개월	~ 5년	5년 이후
필수 개인신용정보	- 관리 강화(1단계) 조치	- 관리 강화(1단계) - 5년 내 삭제 (삭제 예외*)	- 관리 강화(2단계) - 활용 시 통지
그 외 개인신용정보	- 3개월 내 삭제		

* 다른 법률에 따른 의무를 이행하기 위해 불가피한 경우 등 (신용정보법 제20조의2 ②1~3호)

□ 필수 개인신용정보 구분 시 고려사항(시행령 제17조의2 제2항)

1. 해당 개인신용정보가 없었다면 그 종료된 상거래관계가 설정·유지되지 아니하였을 것인지 여부
2. 해당 개인신용정보가 그 종료된 상거래관계에 따라 신용정보주체에게 제공된 재화 또는 서비스와 직접적으로 관련되어 있는지 여부
3. 해당 개인신용정보를 삭제하는 경우 법 또는 다른 법령에 따른 의무를 이행할 수 없는지 여부 등

□ 상거래 관계가 종료된 개인신용정보 관리 강화(시행령 제17조의2 제1항)

- (1단계) 현재 거래중인 고객의 정보와 접근권한을 분리하는 등 보안통제를 강화*하여 운영
 - * 같은 Table일 경우 일반 직원의 조회를 차단하거나 접근권한이 강화된 별도의 DB 또는 Table로 관리하고, 접근권한 관리책임자를 지정하여 접근권한을 통제·기록 보존
- (2단계) 현재 거래중인 고객의 정보와 분리하여 별도의 DB 또는 Table로 관리하여야 하며, 1단계 접근권한보다 강화된 방식으로 엄격히 통제*하여 운영
 - * 2단계 조치된 개인신용정보를 재이용하는 경우 1단계 접근권한보다 제한된 인원, 추가 승인절차 및 사후 감사 등 보다 강화된 방식으로 엄격히 통제되어야 하며, 구체적인 방식은 개별 금융회사가 자율적으로 정하여 운영할 수 있음

□ 개인신용정보 삭제 방법(시행령 제17조의2 제7항)

- 분리보관 정보의 보유 목적 달성 등으로 더 이상 보유 필요성이 없어진 경우, 분리된 별도의 DB 또는 Table 내의 개인식별번호, 고객번호, 계좌번호 또는 이에 준하는 정보 등 정보의 재사용에 필요한 정보를 삭제하여야 함
- 식별정보를 삭제하는 경우에는 남아있는 정보가 어떠한 경우에도 재식별화되지 않도록 하여야 하며, 재식별화가 가능한 방식으로 삭제할 경우 삭제하지 않은 것으로 간주됨

[참고] 개인신용정보가 포함된 문서 등의 관리 방법(신용정보업감독규정 제22조의4)

□ 상거래관계가 종료되지 아니한 다른 신용정보주체의 정보와 별도로 분리하는 등 「신용정보법」 시행령 제17조의2제1항제1호 각목의 구분에 따른 방법으로 개인신용정보를 관리하는 것이 불가능하거나 현저히 곤란한 경우에는 아래와 같은 방법으로 관리할 수 있음(1~4까지 모두 적용)

1. 보존기간을 정하여 잠금장치가 있는 안전한 장소에 보관할 것
2. 물리적 보관장소에 대하여는 출입·통제 절차를 수립·운영 할 것
3. 보존되는 개인신용정보의 현황파악, 열람, 대여 등에 관한 통제시스템을 확립할 것
4. 보존기간이 만료한 개인신용정보에 대한 안전한 폐기계획을 수립·시행하고 신용정보관리·보호인 또는 대표이사 또는 대표자가 폐기결과를 확인 할 것

□ 신용정보법에 따른 삭제의무는 “금융거래 등 상거래관계가 종료된 날”을 기준으로 하고 있으므로 금융거래 등 상거래관계가 없는 고객의 정보에 대해 「개인정보 보호법」 제21조에 따라 파기하여야 함 (Q2-8, Q5-2 참고)

- 다만, 금융거래 중인 고객의 신규 금융상품 신청을 거절한 경우에는 상거래관계가 있는 고객의 정보이므로 「신용정보법」 제20조의2에 따름

☞ 개인정보 파기에 대한 구체적인 내용은 「개인정보 보호법」 제21조 관련 안내서 (「개인정보 보호 법령 및 지침 고시 해설」 등, 개인정보보호위원회) 참고

**개인정보
보호법**

제21조(개인정보의 파기) ① 개인정보처리자는 보유기간의 경과, 개인정보의 처리 목적 달성, 가명정보의 처리 기간 경과 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이 그 개인정보를 파기하여야 한다. 다만, 다른 법령에 따라 보존하여야 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 개인정보처리자가 제1항에 따라 개인정보를 파기할 때에는 복구 또는 재생되지 아니하도록 조치하여야 한다.

③ 개인정보처리자가 제1항 단서에 따라 개인정보를 파기하지 아니하고 보존하여야 하는 경우에는 해당 개인정보 또는 개인정보파일을 다른 개인정보와 분리하여서 저장·관리하여야 한다.

④ 개인정보의 파기방법 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

**개인정보
보호법
시행령**

제16조(개인정보의 파기방법) ① 개인정보처리자는 법 제21조에 따라 개인정보를 파기할 때에는 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 해야 한다.

1. 전자적 파일 형태인 경우: 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제. 다만, 기술적 특성으로 영구 삭제가 현저히 곤란한 경우에는 법 제58조의2에 해당하는 정보로 처리하여 복원이 불가능하도록 조치해야 한다.
2. 제1호 외의 기록물, 인쇄물, 서면, 그 밖의 기록매체인 경우: 파쇄 또는 소각

② 제1항에 따른 개인정보의 안전한 파기에 관한 세부 사항은 보호위원회가 정하여 고시한다.

[참고] 개인정보의 파기 방법 및 절차 (개인정보보호위원회 「표준 개인정보 보호지침」
및 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」)

- ① 개인정보처리자는 개인정보의 보유 기간이 경과하거나 개인정보의 처리 목적 달성, 해당 서비스의 폐지, 사업의 종료 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 정당한 사유가 없는 한 그로부터 5일 이내에 그 개인정보를 파기하여야 한다.
- ② 개인정보처리자는 개인정보를 파기할 경우 다음 각 호 중 어느 하나의 조치를 하여야 한다.
 - 1. 완전파괴(소각·파쇄 등)
 - 2. 전용 소자장비를 이용하여 삭제
 - 3. 데이터가 복원되지 않도록 초기화 또는 덮어쓰기 수행
- ③ 개인정보처리자가 개인정보의 일부만을 파기하는 경우, 제2항의 방법으로 파기하는 것이 어려울 때에는 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.
 - 1. 전자적 파일 형태인 경우 : 개인정보를 삭제한 후 복구 및 재생되지 않도록 관리 및 감독
 - 2. 제1호 외의 기록물, 인쇄물, 서면, 그 밖의 기록매체인 경우 : 해당 부분을 마스킹, 구멍 뚫기 등으로 삭제
- ④ 개인정보처리자는 개인정보의 파기에 관한 사항을 기록·관리하여야 한다.
- ⑤ 개인정보 파기는 개인정보 보호책임자의 책임 하에 수행되어야 하며, 개인정보 보호 책임자는 개인정보 파기 시행 후 파기 결과를 확인하여야 한다.

IV

개인신용정보의 안전한 관리

1. 개인신용정보의 보안대책
2. 신용정보활용체제 공시
3. 신용정보관리 · 보호인 지정
4. 개인신용정보의 유출(누설)시 조치 방법

IV. 개인신용정보의 안전한 관리

1 | 개인신용정보의 보안대책

적용 원칙

신용정보전산시스템의 안전성 확보 조치에 대하여는 「신용정보법」 제19조 및 「전자금융거래법」 제21조 적용. 다만, 주민등록번호의 암호화 조치는 「개인정보 보호법」에서 특별히 정하는 의무 사항임에 따라 「개인정보 보호법」 제24조의2가 적용

1) 「신용정보법」에 따른 개인신용정보의 보안대책

- 신용정보회사등은 신용정보전산시스템에 대한 제3자의 불법적인 접근, 입력된 정보의 변경·훼손 및 파괴, 그 밖의 위험에 대하여 기술적·물리적·관리적 보안대책*을 수립·시행하여야 하며, (신용정보법 제19조)

* 기술적·물리적·관리적 보안대책의 구체적인 사항은 「신용정보업감독규정」 [별표 3] 참고

- 신용정보의 수집·처리·이용 및 보호 등에 대하여 금융위원회가 정하는 신용정보 관리기준*을 준수하여야 함 (신용정보법 제20조 제1항)

* 신용정보 관리기준의 구체적인 사항은 「신용정보업감독규정」 [별표 4의2] 참고

- 또한, 신용정보회사등의 특성을 반영하여 신용정보 관리기준을 준수 및 이행을 위한 내부관리규정을 구체적이고 상세하게 마련하여야 함 (신용정보업감독규정 제22조 제2항)

- 신용정보회사등의 신용정보전산시스템의 보안대책에 대해서는 원칙적으로 「신용정보법」 및 관련 고시를 적용

- 신용정보제공·이용자가 다른 신용정보제공·이용자 또는 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사와 서로 「신용정보법」에 따라 신용정보를 제공하는 경우에는 신용정보 보안관리 대책*을 포함한 계약을 체결하여야 함 (신용정보법 제19조 제2항)

* 신용정보 제공계약에 포함될 구체적인 신용정보 보안관리 대책은 「신용정보업 감독규정」 [별표 4] 참고

[참고] 기술적·물리적·관리적 보안대책 마련 기준 (신용정보업 감독규정 [별표 3])

I. 목 적

이 기준은 영 제16조제1항에서 정하는 신용정보의 기술적·물리적·관리적 보안대책과 관련된 구체적인 기준을 정함을 목적으로 한다.

II. 기술적·물리적 보안대책

1. 접근통제

- ① 신용정보회사등은 개인신용정보를 처리할 수 있도록 체계적으로 구성한 전산시스템(이하 "개인신용정보처리시스템"이라 한다)에 대한 접근권한을 서비스제공을 위하여 필요한 최소한의 인원에게만 부여한다.
- ② 신용정보회사등은 전보 또는 퇴직 등 인사이동이 발생하여 신용정보회사등의 지휘·감독을 받아 개인신용정보를 처리하는 업무를 담당하는 자(이하 "개인신용정보취급자"라 한다)가 변경되었을 경우 지체 없이 개인신용정보처리시스템의 접근권한을 변경 또는 말소한다.
- ③ 신용정보회사등은 제1항 및 제2항에 따른 권한 부여, 변경 또는 말소에 대한 내역을 기록하고, 그 기록을 최소 3년간 보관한다.
- ④ 신용정보회사등은 개인신용정보처리시스템에 침입차단시스템과 침입탐지시스템을 설치하여 보호한다.
- ⑤ 신용정보회사등은 개인신용정보주체 및 개인신용정보취급자가 생일, 주민등록번호, 전화번호 등 추측하기 쉬운 숫자를 비밀번호로 이용하지 않도록 비밀번호 작성규칙을 수립하고 이행한다.
- ⑥ 신용정보회사등은 취급 중인 개인신용정보가 인터넷 홈페이지, P2P, 공유설정 등을 통하여 열람 권한이 없는 자에게 공개되지 않도록 개인신용정보처리시스템 및 개인신용정보취급자의 PC를 설정한다.
- ⑦ 신용정보회사등은 제휴, 위탁 또는 외부주문에 의한 개인신용정보처리시스템, 신용평가 모형 또는 위험관리모형 개발업무에 사용되는 업무장소 및 전산설비는 내부 업무용과 분리하여 설치·운영한다.
- ⑧ 신용정보회사등은 업무목적을 위하여 불가피한 경우에만 외부사용자에게 개인신용정보처리시스템에 대한 최소한의 접근권한을 부여하고, 권한 부여에 관한 기록을 3년 이상 보관하는 등 적절한 통제시스템을 갖추어야 한다.

2. 접속기록의 위·변조방지

- ① 신용정보회사등은 개인신용정보취급자가 개인신용정보처리시스템에 접속하여 개인신용정보를 처리한 경우에는 처리일시, 처리내역 등 접속기록을 저장하고 이를 월 1회 이상 정기적으로 확인·감독한다.
- ② 신용정보회사등은 개인신용정보처리시스템의 접속기록을 1년 이상 저장하고, 위·변조되지 않도록 별도 저장장치에 백업 보관한다.

3. 개인신용정보의 암호화

- ① 신용정보회사등은 비밀번호, 생체인식정보 등 본인임을 인증하는 정보는 암호화하여 저장하며, 이는 조회할 수 없도록 하여야 한다. 다만, 조회가 불가피하다고 인정되는 경우에는 그 조회사유·내용 등을 기록·관리하여야 한다.
- ② 신용정보회사등은 정보통신망을 통해 개인신용정보 및 인증정보를 송·수신할 때에는 보안서버 구축 등의 조치를 통해 이를 암호화해야 한다. 보안서버는 다음 각 호의 어느 하나의 기능을 갖추어야 한다.
 - 1. 웹서버에 SSL(Secure Socket Layer) 인증서를 설치하여 개인신용정보를 암호화하여 송·수신하는 기능
 - 2. 웹서버에 암호화 응용프로그램을 설치하여 개인신용정보를 암호화하여 송·수신하는 기능
- ③ 신용정보회사등은 개인신용정보를 PC에 저장할 때에는 이를 암호화해야 한다.
- ④ 신용정보회사등은 다음 각 호의 기준에 따라 개인식별정보의 암호화 등의 조치를 취하여야 한다.
 - 1. 정보통신망을 통하여 송수신하거나 보조저장매체를 통하여 전달하는 경우에는 암호화하여야 한다.
 - 2. 인터넷 구간 및 인터넷 구간과 내부망의 중간 지점(DMZ : Demilitarized Zone) 에 저장할 때에는 암호화하여야 한다.
 - 3. 신용정보회사등이 내부망에 개인식별정보를 저장하는 경우에는 암호화하여야 한다. 다만, 영 제2조제2항 각 호의 정보 중 주민등록번호 외의 정보를 저장하는 경우에는 다음 각 목의 기준에 따라 암호화의 적용여부 및 적용범위를 정하여 시행할 수 있다.
 - 가. 「개인정보 보호법」 제33조에 따른 개인정보 영향평가의 대상이 되는 공공기관의 경우에는 해당 개인정보 영향평가의 결과
 - 나. 그 밖의 신용정보회사등의 경우에는 개인신용정보처리시스템에 적용되고 있는 개인신용정보 보호를 위한 수단과 개인신용정보 유출시 신용정보주체의 권익을 해할 가능성 및 그 위험의 정도를 분석한 결과
 - 4. 업무용 컴퓨터 또는 모바일 기기에 저장하여 관리하는 경우에는 상용 암호화 소프트웨어 또는 안전한 알고리즘을 사용하여 암호화하여야 한다.
- ⑤ 신용정보집중기관과 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사(기업정보조회업무만 하는 기업신용조회회사는 제외한다)가 서로 개인식별번호를 제공하는 경우에는 상용 암호화 소프트웨어 또는 안전한 알고리즘을 사용하여 암호화하여야 한다.
- ⑥ 신용정보회사등이 개인신용정보의 처리를 위탁하는 경우 개인식별번호를 암호화하여 수탁자에게 제공하여야 한다.

4. 컴퓨터바이러스 방지

- ① 신용정보회사등은 개인신용정보처리시스템 및 개인신용정보취급자가 개인신용정보 처리에 이용하는 정보처리기기에 컴퓨터바이러스, 스파이웨어 등 악성프로그램의 침투 여부를 항시 점검·치료할 수 있도록 백신소프트웨어를 설치한다.
- ② 제1항에 따른 백신 소프트웨어는 월 1회 이상 주기적으로 갱신·점검하고, 바이러스 경보가 발령된 경우 및 백신 소프트웨어 제작 업체에서 업데이트 공지를 한 경우에는 즉시 최신 소프트웨어로 갱신·점검한다.

5. 출력·복사시 보호조치

- ① 신용정보회사등은 개인신용정보처리시스템에서 개인신용정보의 출력시(인쇄, 화면 표시, 파일생성 등) 용도를 특정하여야 하며, 용도에 따라 출력 항목을 최소화 한다.
- ② 신용정보회사등은 개인신용정보를 조회(활용)하는 경우 조회자의 신원, 조회일시, 대상정보, 목적, 용도 등의 기록을 관리하여야 하며, 개인신용정보취급자가 개인신용정보를 보조저장매체에 저장하거나 이메일 등의 방법으로 외부에 전송하는 경우에는 관리책임자의 사전 승인을 받아야 한다.
- ③ 개인신용정보취급자는 제1항 및 제2항의 준수에 필요한 내부시스템을 구축하여야 하며 사전 승인시 승인신청자에게 관련 법령을 준수하여야 한다는 사실을 주지시켜야 한다.

Ⅲ. 관리적 보안대책

1. 신용정보관리·보호인

- ① 신용정보관리·보호인은 다음 각 호의 업무를 담당한다.
 - 1. 개인신용정보의 경우
 - 가. 「개인정보 보호법」 제31조제2항제1호부터 제5호까지의 업무
 - 나. 임직원 및 전속 모집인 등의 신용정보보호 관련 법령 및 규정 준수 여부 점검
 - 2. 기업신용정보의 경우
 - 가. 신용정보의 수집·보유·제공·삭제 등 관리 및 보호 계획의 수립 및 시행
 - 나. 신용정보의 수집·보유·제공·삭제 등 관리 및 보호 실태와 관행에 대한 정기적인 조사 및 개선
 - 다. 신용정보 열람 및 정정청구 등 신용정보주체의 권리행사 및 피해구제
 - 라. 신용정보 유출 등을 방지하기 위한 내부통제시스템의 구축 및 운영
 - 마. 임직원 및 전속 모집인 등에 대한 신용정보보호 교육계획의 수립 및 시행
 - 바. 임직원 및 전속 모집인 등의 신용정보보호 관련 법령 및 규정 준수 여부 점검
- ② 신용정보관리·보호인은 제1항의 업무처리에 따른 기록을 3년간 보존하며, 점검결과를 경영진에 보고하고 업무처리절차에 적절히 반영하여야 한다.

2. 개인신용정보의 조회권한 구분

- ① 신용정보관리·보호인은 개인신용정보 조회 권한이 직급별·업무별로 차등 부여되도록 하여야 한다.
- ② 신용정보회사등은 개인신용정보의 조회기록에 대하여는 다음 각 호에 따라 주기적으로 그 적정성 여부를 점검하여야 하며, 점검결과를 업무에 반영하여야 한다.
 1. 개인신용정보취급자의 개인신용정보 취급상황을 확인할 수 있는 수단 및 이의 점검·감사체제 정비
 2. 개인신용정보 이상 과다 조회 부서 및 직원 등에 대해 수시 점검 실시
 - 가. 조회 권한을 초과하여 고객 정보 조회를 일정횟수 이상 시도한 직원에 대한 통제장치 마련
 - 나. 영업점 및 신용정보 관리부서의 개인신용정보 조회 건수에 대해 정기적으로 점검하고 조회건수가 평소보다 급증한 부서 및 직원들을 샘플링하여 점검 실시
- ③ 신용정보 관리·보호인은 개인신용정보취급자가 입력하는 조회사유의 정확성 등 신용조회기록의 정확성을 점검하여야 한다.

3. 개인신용정보의 이용제한 등

- ① 신용정보회사등은 신용평가모형 또는 위험관리모형 개발 위탁시 개인신용정보를 제공할 수 없다. 다만, 모형 개발을 위하여 불가피한 경우에는 실제 개인신용정보를 변환하여 제공한 후 모형 개발 완료 즉시 삭제하여야 한다.
- ② 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사가 신용평가모형 및 위험관리모형을 개발하는 경우, 개인신용정보를 사용하지 않으면 모형 개발 또는 검증 등이 불가능하여 불가피하게 필요한 경우 외에는 실제 개인신용정보를 사용하여서는 아니 된다.

4. 제재기준 마련

신용정보회사등은 개인신용정보 오·남용에 대한 자체 제재기준을 마련하여야 한다.

2) 「전자금융거래법」에 따른 보안대책

- ☐ 금융회사등은 「전자금융거래법」 제21조에 따라 전자금융거래가 안전하게 처리될 수 있도록 선량한 관리자로서의 주의를 다하여야 하며,
 - 전자금융거래의 안전성과 신뢰성을 확보할 수 있도록 전자적 전송이나 처리를 위한 인력, 시설, 전자적 장치, 소요경비 등의 정보기술부문, 전자금융업무 및 「전자서명법」에 의한 인증서의 사용 등 인증방법에 관하여 금융위원회가 정하는 기준(「전자금융감독규정」)을 준수하여야 함

3) 개인신용정보의 암호화

- 개인신용정보의 암호화 조치는 「신용정보업감독규정」 [별표 3](Ⅱ. 기술적·물리적 보안대책 3. 개인신용정보의 암호화)에서 정하고 있음

구 분	암호화 적용 기준	
	암호화 저장	암호화 송·수신
인증정보*	- 암호화하여 저장하고 조회할 수 없도록 조치 -조회가 불가피하다고 인정되는 경우 조회사유·내용 등 기록·관리	정보통신망을 통한 송·수신시 SSL 또는 암호화 응용프로그램 등을 이용하여 암호화
개인신용정보	PC에 저장 시 암호화	
개인식별정보** (개인식별번호)	- 인터넷 구간 및 DMZ에 저장 시 암호화 - 내부망에 저장 시 암호화 -단, 주민등록번호 외의 개인식별정보는 위험도 분석 결과(공공기관은 개인정보 영향평가)에 따라 암호화의 적용여부 및 적용범위를 정할 수 있음 - 업무용 컴퓨터 또는 모바일 기기에 저장하여 관리하는 경우 상용 암호화 소프트웨어 또는 안전한 알고리즘을 사용하여 암호화	- 정보통신망을 통하여 송·수신하거나 보조저장매체를 통하여 전달하는 경우 암호화 (신용정보집중기관과 신용조회회사가 서로 개인식별번호를 제공하는 경우) 상용 암호화 소프트웨어 또는 안전한 알고리즘을 사용하여 암호화 (신용정보회사등이 개인신용정보의 처리를 위탁하는 경우) 암호화하여 수탁자에게 제공

* 인증정보 : 비밀번호, 생체인식정보 등 본인임을 인증하는 정보

** 개인식별정보 : 주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호, 국내거소신고번호

- 다만, 고유식별정보 중 주민등록번호의 암호화는 개인정보 보호법에서 별도로 규정하고 있으므로 「개인정보 보호법」 제24조의2에 따라 암호화 조치를 하여야 함

개인정보 보호법

제24조의2(주민등록번호 처리의 제한)

② 개인정보처리자는 제24조제3항에도 불구하고 주민등록번호가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 암호화 조치를 통하여 안전하게 보관하여야 한다. 이 경우 암호화 적용 대상 및 대상별 적용 시기 등에 관하여 필요한 사항은 개인정보의 처리 규모와 유출 시 영향 등을 고려하여 대통령령으로 정한다.

제21조의2(주민등록번호 암호화 적용 대상 등) ① 법 제24조의2제2항에 따라 암호화 조치를 하여야 하는 암호화 적용 대상은 주민등록번호를 전자적인 방법으로 보관하는 개인정보처리자로 한다.

② 제1항의 개인정보처리자에 대한 암호화 적용 시기는 다음 각 호와 같다.

1. 100만명 미만의 정보주체에 관한 주민등록번호를 보관하는 개인정보처리자:
2017년 1월 1일
2. 100만명 이상의 정보주체에 관한 주민등록번호를 보관하는 개인정보처리자:
2018년 1월 1일

③ 보호위원회는 기술적·경제적 타당성 등을 고려하여 제1항에 따른 암호화 조치의 세부적인 사항을 정하여 고시할 수 있다.

☞ 구체적인 내용은 「개인정보 보호법」 제24조의2 관련 안내서 참고

4) 업무처리기록의 보존 [신용정보법 제20조 제2항]

☐ 신용정보회사등은 개인신용정보의 처리에 대한 기록*을 3년간 보존하여야 함

* 「신용정보법」 제20조 제2항 각 호

1. 개인신용정보를 수집·이용한 경우 가. 수집·이용한 날짜 나. 수집·이용한 정보의 항목 다. 수집·이용한 사유와 근거	2. 개인신용정보를 제공하거나 제공받은 경우 가. 제공하거나 제공받은 날짜 나. 제공하거나 제공받은 정보의 항목 다. 제공하거나 제공받은 사유와 근거
3. 개인신용정보를 폐기한 경우 가. 폐기한 날짜 나. 폐기한 정보의 항목 다. 폐기한 사유와 근거	

[참고] 업무처리기록의 분리보관

☐ 「전자금융거래법」 제21조 및 「전자금융감독규정」 제27조제5항은 전자금융거래의 안전성과 신뢰성을 확보하기 위하여 금융회사등이 중요원장을 조회·수정·삭제·삽입하는 경우 작업자 및 작업내용 등을 기록하여 5년간 보존하도록 규정하므로

- 금융회사 또는 전자금융업자는 상거래가 종료된 신용정보주체의 개인신용정보를 삭제하는 경우 작업자 및 작업내용 등을 기록하여 5년간 보존하여야 함
- 다만, 작업자 및 작업내용 등을 기록하여 보존하는 경우 「신용정보법」 제20조의2 제3항에 따라 분리보관하는 등 엄격하게 관리하여야 함

「전자금융감독규정」 제27조(전산원장 통제)

- ⑤ 금융회사 또는 전자금융업자는 이용자 중요원장에 직접 접근하여 중요원장을 조회·수정·삭제·삽입하는 경우에는 작업자 및 작업내용 등을 기록하여 5년간 보존하여야 한다.

2 신용정보활용체제 공시

적용 원칙

신용정보활용체제의 공시에 대하여는 「신용정보법」 제31조 적용

※ 다만, 개인정보 처리방침에 신용정보활용체제에 기재되어야 하는 모든 사항을 포함하여 수립·공개 가능

□ 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사, 신용정보집중기관 및 대통령령으로 정하는 신용정보제공·이용자*는 '신용정보활용체제'를 작성하여 (신용정보법 제31조)

* 「신용정보법 시행령」 제2조제6항제7호가목부터 허목까지, 제21조제2항제1호부터 제21호까지의 자

○ 점포·사무소 안의 보기 쉬운 장소에 갖추두고 신용정보주체가 열람하게 하거나 해당 기관의 인터넷 홈페이지를 통해 열람할 수 있게 하여야 함

□ '신용정보활용체제'에는 다음의 사항이 포함되어야 함

* 「신용정보법」 제31조 제1항 각 호, 「신용정보업감독규정」 별표 4의2

① 개인신용정보 보호 및 관리에 관한 기본계획

※ (대상) 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사, 신용정보집중기관 중 직전 사업연도 말 기준으로 총자산이 2조원 이상이고 상시 종업원 수가 300명 이상인 자. 이 경우 상시 종업원 수는 소득세법에 따른 원천징수의무자가 근로소득세를 원천징수한 자의 수

② 관리하는 신용정보의 종류 및 이용 목적

③ 신용정보를 제공받는 자, 제공하는 신용정보의 종류, 제공 대상, 제공받는 자의 이용 목적

④ 신용정보주체의 권리의 종류 및 행사 방법

⑤ 신용평가에 반영되는 신용정보의 종류, 반영비중 및 반영기간

※ (대상) 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사 및 기업신용등급제공업무·기술신용평가업무를 하는 기업신용조회회사

⑥ 「신용정보법」 제20조제3항에 따른 신용정보관리·보호인 또는 신용정보 관리·보호 관련 고충을 처리하는 사람의 성명, 부서 및 연락처 등

⑦ 인터넷 접속정보파일 등 개인정보를 자동으로 수집하는 장치의 설치·운영 및 그 거부에 관한 사항(해당하는 경우에만 정한다)

⑧ 개인신용평가체계 검증위원회의 심의 결과

※ (대상) 「신용정보법」 제26조의3에 따른 개인신용평가체계 검증 대상인 자

⑨ 「신용정보법」 제17조에 따라 신용정보의 처리를 위탁하는 경우 그 업무의 내용 및 수탁자

- ⑩ 신용정보의 보유 기간 및 이용 기간이 있는 경우 해당 기간, 신용정보 파기의 절차 및 방법
- ⑪ (권장) 신용정보주체의 권익침해에 대한 구제방법
- ⑫ (권장) 신용정보의 열람청구를 접수·처리하는 부서
- ⑬ 가명정보 처리에 관한 사항(해당되는 경우에만 작성)
 - 개인신용정보의 가명처리 관련 사항을 포함한 개인신용정보 보호 및 관리에 관한 기본계획
 - 처리하는 가명정보의 종류 및 이용 목적
 - 가명정보를 제3자에게 제공하는 경우 제공하는 가명정보의 종류, 제공 대상, 제공받는 자의 이용 목적
 - ※ 가명정보 결합을 위하여 데이터전문기관에 가명정보를 제공하는 경우는 제3자 제공에 해당하지 아니하며, 결합된 가명정보를 이용하는 기관이 제3자 제공받는 기관에 해당함
 - 가명정보의 보유 또는 이용 기간, 가명정보 파기의 절차 및 방법
 - 가명정보 처리의 위탁이 있는 경우 그 업무의 내용 및 수탁자
 - 처리하는 가명정보의 항목

□ '신용정보활용체제'의 공시 사항을 변경하는 경우에는 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 인터넷 홈페이지에 지속적으로 게재 (『개인정보 보호법』 제30조제2항에 따른 방법을 준용)

**개인정보
보호법**

제30조(개인정보 처리방침의 수립 및 공개)

- ② 개인정보처리자가 개인정보 처리방침을 수립하거나 변경하는 경우에는 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 대통령령으로 정하는 방법에 따라 공개하여야 한다.

**개인정보
보호법
시행령**

제31조(개인정보 처리방침의 내용 및 공개방법 등)

- ② 개인정보처리자는 법 제20조제2항에 따라 수립하거나 변경한 개인정보처리방침을 개인정보처리자의 인터넷 홈페이지에 지속적으로 게재하여야 한다.
- ③ 제2항에 따라 인터넷 홈페이지에 게재할 수 없는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나 이상의 방법으로 수립하거나 변경한 개인정보 처리방침을 공개하여야 한다.
 1. 개인정보처리자의 사업장등의 보기 쉬운 장소에 게시하는 방법
 2. 관보(개인정보처리자가 공공기관인 경우만 해당한다)나 개인정보처리자의 사업장등이 있는 시·도 이상의 지역을 주된 보급지역으로 하는 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호가목·다목 및 같은 조 제2호에 따른 일반일간신문, 일반주간신문 또는 인터넷신문에 실는 방법
 3. 같은 제목으로 연 2회 이상 발행하여 정보주체에게 배포하는 간행물·소식지·홍보지 또는 청구서 등에 지속적으로 실는 방법
 4. 재화나 서비스를 제공하기 위하여 개인정보처리자와 정보주체가 작성한 계약서 등에 실어 정보주체에게 발급하는 방법

□ 「개인정보 보호법」 제30조에 따라 개인정보처리자는 개인정보 처리방침을 정하여 공개하여야 함

※ '개인정보 처리방침'에 '신용정보활용체제'에 기재되어야 하는 사항을 포함하여 인터넷 홈페이지 등에 게재하는 것도 가능 (Q11-5 참고)

☞ 구체적인 내용은 「개인정보 보호법」 제30조 관련 안내서(「개인정보 처리방침 작성 지침」 등, 개인정보보호위원회) 참고

개인정보
보호법

제30조(개인정보 처리방침의 수립 및 공개) ① 개인정보처리자는 다음 각 호의 사항이 포함된 개인정보의 처리 방침(이하 "개인정보 처리방침"이라 한다)을 정하여야 한다. 이 경우 공공기관은 제32조에 따라 등록대상이 되는 개인정보파일에 대하여 개인정보 처리방침을 정한다.

1. 개인정보의 처리 목적
 2. 개인정보의 처리 및 보유 기간
 3. 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항(해당되는 경우에만 정한다)
 - 3의2. 개인정보의 파기절차 및 파기방법(제21조제1항 단서에 따라 개인정보를 보존하여야 하는 경우에는 그 보존근거와 보존하는 개인정보 항목을 포함한다)
 - 3의3. 제23조제3항에 따른 민감정보의 공개 가능성 및 비공개를 선택하는 방법(해당되는 경우에만 정한다)
 4. 개인정보처리자의 위탁에 관한 사항(해당되는 경우에만 정한다)
 - 4의2. 제28조의2 및 제28조의3에 따른 가명정보의 처리 등에 관한 사항(해당되는 경우에만 정한다)
 5. 정보주체와 법정대리인의 권리·의무 및 그 행사방법에 관한 사항
 6. 제31조에 따른 개인정보 보호책임자의 성명 또는 개인정보 보호업무 및 관련 고충사항을 처리하는 부서의 명칭과 전화번호 등 연락처
 7. 인터넷 접속정보파일 등 개인정보를 자동으로 수집하는 장치의 설치·운영 및 그 거부에 관한 사항(해당하는 경우에만 정한다)
 8. 그 밖에 개인정보의 처리에 관하여 대통령령으로 정한 사항
- ③ 개인정보 처리방침의 내용과 개인정보처리자와 정보주체 간에 체결한 계약의 내용이 다른 경우에는 정보주체에게 유리한 것을 적용한다.
- ④ 보호위원회는 개인정보 처리방침의 작성지침을 정하여 개인정보처리자에게 그 준수를 권장할 수 있다.

개인정보
보호법
시행령

제31조(개인정보 처리방침의 내용 및 공개방법 등) ① 법 제30조제1항제8호에서 "대통령령으로 정한 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 처리하는 개인정보의 항목
2. 법 제28조의8제1항 각 호에 따라 개인정보를 국외로 이전하는 경우 국외 이전의 근거와 같은 조 제2항 각 호의 사항
3. 제30조에 따른 개인정보의 안전성 확보 조치에 관한 사항
4. 국외에서 국내 정보주체의 개인정보를 직접 수집하여 처리하는 경우 개인정보를 처리하는 국가명

[참고] 개인정보 처리방침과 신용정보활용체제의 주요 내용

개인정보 처리방침	신용정보활용체제
개인정보의 처리 목적	관리하는 신용정보의 이용 목적
개인정보의 처리 및 보유 기간	신용정보의 보유 기간 및 이용 기간
개인정보의 제3자 제공에 관한 사항	신용정보의 제공에 관한 사항
개인정보의 파기절차 및 방법	신용정보의 파기절차 및 방법
민감정보의 공개 가능성 및 비공개 선택 방법(해당되는 경우에만 작성)	-
개인정보 처리의 위탁에 관한 사항	신용정보 처리의 위탁에 관한 사항
가명정보 처리에 관한 사항(해당하는 경우에만 작성)	가명정보 처리에 관한 사항(해당하는 경우에만 작성)
정보주체와 법정대리인의 권리·의무 및 그 행사방법에 관한 사항	신용정보주체의 권리와 행사방법 (권장) 신용정보의 열람청구를 접수·처리하는 부서
개인정보 보호책임자의 성명 또는 개인정보 보호업무 및 관련 고충사항을 처리하는 부서의 명칭과 전화번호 등 연락처	신용정보관리·보호인 또는 신용정보 관리·보호 관련 고충을 처리하는 사람의 성명, 부서 및 연락처 등
인터넷 접속정보 파일 등 개인정보를 자동으로 수집하는 장치의 설치·운영 및 그 거부에 관한 사항(해당하는 경우에만 작성)	인터넷 접속정보 파일 등 개인정보를 자동으로 수집하는 장치의 설치·운영 및 그 거부에 관한 사항(해당하는 경우에만 작성)
처리하는 개인정보의 항목	관리하는 신용정보의 종류
개인정보 국외 이전에 관한 사항(해당하는 경우에만 작성)	-
개인정보의 안전성 확보 조치에 관한 사항	개인신용정보 보호 및 관리에 관한 기본계획
개인정보를 처리하는 국가명(해당하는 경우에만 작성)	-
국내대리인 지정에 관한 사항(해당하는 경우에만 작성)	-
추가적인 이용·제공 관련 영 제14조의2 제1항 각 호의 고려사항에 대한 판단기준(해당하는 경우에만 작성)	-
-	신용평가에 반영되는 신용정보의 종류, 반영비중 및 반영기간(개인신용평가회사, 개인사업자 신용평가회사, 기업신용조사회회사)
-	개인신용평가체계 검증위원회의 심의 결과(해당하는 경우에만 작성)
(권장) 14세 미만 아동의 개인정보 처리에 관한 사항	-
(권장) 정보주체의 권익침해에 대한 구제방법	(권장) 신용정보주체의 권익침해에 대한 구제방법
개인정보 처리방침의 변경에 관한 사항	신용정보 활용체제 변경에 관한 사항

적용 원칙

신용정보회사등의 신용정보관리·보호인 지정과 관련하여 「신용정보법」 제20조 적용

1) 신용정보관리·보호인의 지정 (신용정보법 제20조 제3 · 7 · 8항)

□ 신용정보회사등*은 신용정보관리 · 보호인을 1명 이상 지정**하여야 하며,

* 신용정보회사, 본인신용정보관리회사, 채권추심회사, 신용정보집중기관 및 대통령령으로 정하는 신용정보제공·이용자(시행령 제2조제6항제7호가목부터 허목까지 및 제21조 제2항제1호부터 제21호까지의 자)

** 신용정보관리·보호인의 지정 요건(신용정보법 시행령 제17조 제3항 각 호 중 어느 하나)

1. 사내이사
2. 집행임원(「상법」 제408조의2에 따라 집행임원을 둔 경우로 한정한다)
3. 「상법」제401조의2제1항제3호에 해당하는 자로서 신용정보의 제공·활용·보호 및 관리 등에 관한 업무집행 권한이 있는 사람
4. 그 밖에 신용정보의 제공·활용·보호 및 관리 등을 총괄하는 위치에 있는 직원

○ 다음에 해당하는 신용정보회사등*은 신용정보관리·보호인을 임원**으로 지정하여야 함 (신용정보법 제20조 제3항)

* 신용정보관리·보호인을 임원으로 지정하는 자(신용정보법 시행령 제17조 제2항)

1. 종합신용정보집중기관
2. 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사 및 본인신용정보관리회사
3. 신용조사회사, 채권추심회사 및 제1항에서 정하는 자로서 직전 사업연도 말 기준으로 총자산이 2조원 이상이고 상시 종업원 수가 300명 이상인 자

** 임원은 아래 1 또는 2에 해당하는 사람(신용정보법 시행령 제17조 제4항)

1. 집행임원(「상법」 제408조의2에 따라 집행임원을 둔 경우로 한정한다)
2. 「상법」제401조의2제1항제3호에 해당하는 자로서 신용정보의 제공·활용·보호 및 관리 등에 관한 업무집행 권한이 있는 사람

- 「금융지주회사법」 제48조의2제6항*에 따라 선임된 고객정보관리인이 「신용정보법」에 따른 자격요건에 해당할 경우, 「신용정보법」에 따라 지정된 신용정보관리·보호인으로 봄 (신용정보법 제20조 제8항)

* 금융지주회사등은 고객정보의 엄격한 관리를 위하여 그 임원 중에 1인 이상을 고객정보를 관리할 자(고객정보관리인)로 선임하여야 함

- 신용정보회사등이 다른 법령에 따라 준법감시인을 두는 경우에는 준법감시인을 신용정보관리·보호인으로 지정할 수 있으나,

- 종합신용정보집중기관 등 신용정보관리·보호인을 임원으로 선임하여야 하는 경우에는 준법감시인이 임원 등에 해당하는 경우 겸임 가능

* 「신용정보법 시행령」 제17조 제3항 각 호

1. 사내이사
2. 집행임원(「상법」 제408조의2에 따라 집행임원을 둔 경우로 한정한다)
3. 「상법」 제401조의2제1항제3호에 해당하는 자로서 신용정보의 제공·활용·보호 및 관리 등에 관한 업무집행 권한이 있는 사람
4. 그 밖에 신용정보의 제공·활용·보호 및 관리 등을 총괄하는 위치에 있는 직원

- 또한, 준법감시인을 신용정보관리·보호인으로 지정한 경우에는 「신용정보법」 제20조제4항에 정의된 신용정보관리·보호인이 수행해야 할 업무에 관한 사항을 준법감시인 내부통제기준에 반영하여야 함

2) 신용정보관리·보호인의 업무 [신용정보법 제20조 제4·5·6항]

- 신용정보관리·보호인은 다음의 업무*를 수행하여야 함

* 「신용정보법」 제20조 제4항 각 호

[개인신용정보의 경우 다음의 업무]

- ① 개인신용정보 보호 계획의 수립 및 시행
- ② 개인신용정보 처리 실태 및 관행의 정기적인 조사 및 개선
- ③ 개인신용정보 처리와 관련한 불만의 처리 및 피해 구제
- ④ 개인신용정보 유출 및 오용·남용 방지를 위한 내부통제시스템의 구축
- ⑤ 개인신용정보 보호 교육 계획의 수립 및 시행
- ⑥ 임직원 및 전속 모집인 등의 신용정보보호 관련 법령 및 규정 준수 여부 점검
- ⑦ 그 밖에 신용정보의 관리 및 보호를 위하여 대통령령으로 정하는 업무 등

[기업신용정보의 경우 다음의 업무]

- ① 신용정보의 수집·보유·제공·삭제 등 관리 및 보호 계획의 수립 및 시행
- ② 신용정보의 수집·보유·제공·삭제 등 관리 및 보호 실태와 관행에 대한 정기적인 조사 및 개선
- ③ 신용정보 열람 및 정정청구 등 신용정보주체의 권리행사 및 피해구제
- ④ 신용정보 유출 등을 방지하기 위한 내부통제시스템의 구축 및 운영
- ⑤ 임직원 및 전속 모집인 등에 대한 신용정보보호 교육계획의 수립 및 시행
- ⑥ 임직원 및 전속 모집인 등의 신용정보보호 관련 법령 및 규정 준수 여부 점검
- ⑦ 그 밖에 신용정보의 관리 및 보호를 위하여 대통령령으로 정하는 업무 등

□ 신용정보관리·보호인은 업무를 수행에 관하여는 「개인정보 보호법」 제31조 제4항 및 제6항의 규정을 준용함

**개인정보
보호법**

제31조(개인정보 보호책임자의 지정 등)

- ④ 개인정보 보호책임자는 제3항 각 호의 업무를 수행함에 있어서 필요한 경우 개인정보의 처리 현황, 처리 체계 등에 대하여 수시로 조사하거나 관계 당사자로부터 보고를 받을 수 있다.
- ⑥ 개인정보처리자는 개인정보 보호책임자가 제3항 각 호의 업무를 수행함에 있어서 정당한 이유 없이 불이익을 주거나 받게 하여서는 아니 되며, 개인정보 보호책임자가 업무를 독립적으로 수행할 수 있도록 보장하여야 한다.

□ 다음 기관*의 신용정보관리·보호인은 처리하는 개인신용정보의 관리 및 보호실태를 연 1회 이상 점검을 실시한 후, 그 결과를 대표자 및 이사회에 보고하고 그 결과를 금융위원회**에 제출하여야 함

* 개인신용정보 관리 및 보호 실태 점검 실시 대상(신용정보법 시행령 제17조 제2항)

- 1. 신용정보회사, 본인신용정보관리회사, 채권추심회사 및 신용정보집중기관
- 2. 신용정보법 시행령 제2조제6항제7호가목, 다목부터 카목까지, 하목부터 버목까지, 어목부터 처목까지 및 터목부터 허목까지의 자
- 3. 신용정보법 시행령 제21조제2항제4호, 제5호, 제8호, 제16호, 제18호 및 제19호 (직전 사업연도 말 기준으로 총 자산이 100억원을 초과하는 기관에 한정)의 기관
- 4. 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 기관

** 개인신용정보 관리 및 보호 실태 점검 결과는 금융보안원에 제출(금융보안원에 결과접수 업무가 위탁됨, 신용정보법 시행령 제37조제6항제1호)

[참고] 개인신용정보 활용·관리 실태에 대한 상시평가제도 도입

(신용정보법 제45조의5)

- ☐ 금융위원회는 대통령령으로 정하는 신용정보회사 등이 「신용정보법」 제20조제6항에 따라 신용정보관리·보호인을 통하여 점검한 결과를 제출받아 확인하고 그 결과를 점수 또는 등급으로 표시할 수 있음
- ☐ 또한, 금융위원회는 신용정보회사 등이 제출한 점검결과 등을 금융감독원장에게 송부하여 검사에 활용하도록 할 수 있음
- ☐ 금융위원회는 신용정보관리·보호인의 점검 결과 제출의 확인, 그 결과의 점수 또는 등급 표시 및 금융감독원장에 송부하는 업무를 금융보안원에 위탁하고 있음
- ☐ 신용정보법 제20조제6항을 위반하여 신용정보관리·보호인의 업무에 관한 보고서를 제출하지 않은 경우 3,000만원의 과태료가 부과될 수 있음

3) 개인정보 보호책임자 지정 (개인정보 보호법 제31조 제1항)

- ☐ 개인정보처리자는 개인정보의 처리에 관한 업무를 총괄하여 책임질 개인정보 보호책임자를 지정하여야 함
- ☐ 「신용정보법」에 따른 신용정보 관리·보호인을 지정하였을 경우 별도의 개인정보 보호책임자를 지정하지 않고 신용정보 관리·보호인이 개인정보 보호책임자를 대체할 수 있음
 - 다만, 신용정보관리·보호인은 「신용정보법」에 규정된 신용정보관리·보호인의 업무 외에도 「개인정보 보호법」에 규정된 개인정보 보호책임자의 업무를 수행하여야 함

* 개인정보 보호책임자의 업무(개인정보 보호법 제31조 제3항)

- ① 개인정보보호 계획의 수립 및 시행
- ② 개인정보 처리 실태 및 관행의 정기적인 조사 및 개선
- ③ 개인정보 처리와 관련한 불만의 처리 및 피해 구제
- ④ 개인정보 유출 및 오용·남용 방지를 위한 내부통제시스템의 구축
- ⑤ 개인정보보호 교육 계획의 수립 및 시행
- ⑥ 개인정보파일의 보호 및 관리·감독
- ⑦ 개인정보 처리방침의 수립·변경 및 시행
- ⑧ 개인정보 처리와 관련된 인적·물적 자원 및 정보의 관리
- ⑨ 처리 목적이 달성되거나 보유기간이 지난 개인정보의 파기

☞ 구체적인 내용은 「개인정보 보호법」 제31조 관련 안내서(「개인정보 보호 법령 및 지침 고시 해설」 등, 개인정보보호위원회) 참고

4

개인신용정보의 유출(누설)시 조치 방법

적용 원칙

개인신용정보의 누설시 통지·신고에 대해서는 「신용정보법」 제39조의4 적용

※ 유출 경위에 따라 「금융기관검사및제재에관한규정」 제41조(금융사고), 「전자금융거래법」 제21조의5(침해사고의 통지 등), 「전자금융감독규정」 제37조의5(정보기술 부문 및 전자금융 사고보고)도 적용될 수 있음

1) 누설의 의미 [신용정보업감독규정 별표 4의2 3.]

□ 신용정보회사등이 개인신용정보에 대하여 통제를 상실하거나 권한 없는 자의 접근을 허용한 것으로서 다음의 예시 및 이와 유사한 경우

- ① 개인신용정보가 포함된 서면, 이동식 전자장치, 휴대용 컴퓨터 등을 분실하거나 도난당한 경우
- ② 개인신용정보가 저장된 데이터베이스 등 개인신용정보처리시스템에 정상적인 권한이 없는 자가 접근한 경우
- ③ 신용정보회사등의 고의 또는 과실로 인해 개인신용정보가 포함된 파일 또는 종이문서, 기타 저장 매체가 권한이 없는 자에게 잘못 전달된 경우

2) 개인신용정보 누설시 통지 및 신고 [신용정보법 제39조의4]

□ 신용정보회사등은 개인신용정보가 업무 목적 외로 누설되었음을 알게 된 때에는 서면, 전화, 전자우편, 휴대전화 문자메시지 등의 방법으로 지체없이 해당 신용정보주체에게 다음의 사실을 통지해야 하며, 그 피해를 최소화하기 위한 대책을 마련하고 필요한 조치를 하여야 함

- ① 누설된 개인신용정보의 항목
- ② 누설된 시점과 그 경위
- ③ 누설로 인하여 발생할 수 있는 피해를 최소화하기 위하여 신용정보주체가 할 수 있는 방법 등에 관한 정보
- ④ 신용정보회사등의 대응조치 및 피해구제절차
- ⑤ 신용정보주체에게 피해가 발생한 경우 신고 등을 접수할 수 있는 담당부서 및 연락처

- 다만, 개인신용정보 누설에 다른 피해가 없는 것이 명백하고 누설된 개인신용정보의 확산 및 추가 유출을 방지하기 위한 조치가 긴급히 필요하다고 인정되는 경우에는 해당 조치를 취한 후 지체 없이 신용정보주체에게 알릴 수 있으며, 이 경우 그 조치의 내용을 함께 알려야 함
- 신용정보회사등은 1만명 이상의 개인신용정보가 누설된 경우 신용정보주체에 대한 통지 및 피해 최소화를 위한 대책에 따른 조치결과를 지체 없이 금융위원회 또는 금융감독원에 신고하여야 함 (신용정보업감독규정 별지 제18호 서식 사용)
- 또한, 개인신용정보의 누설 사실을 다음*과 같이 알려야 함

* 「신용정보법 시행령」 제34조의4제2항, 「신용정보업감독규정」 제43조의5 각 호

1. 15일간 인터넷 홈페이지에 그 사실을 게시
2. 15일간 사무실이나 점포 등에서 해당 신용정보주체로 하여금 그 사실을 열람토록 조치
3. 7일간 주된 사무소가 있는 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도 이상의 지역을 보급지역으로 하는 일반일간신문, 일반주간신문 또는 인터넷신문에 그 사실을 게재

[참고] 개인신용정보 누설시 조치사항 정리

구 분	1만명 미만 누설	1만명 이상 누설
신용정보주체 통지	○ (지체 없이*)	
금융위원회· 금융감독원 등 신고	X ※ 유출 경위에 따라 「금융기관검사및 제재에관한규정」 제41조 및 「전자 금융감독규정」 제73조 적용)	○ (지체 없이*) ※ 유출 경위에 따라 「금융기관검사및 제재에관한규정」 제41조 및 「전자 금융감독규정」 제73조 적용) ※ 신용정보법 제45조의3제1항에 따른 상거래기업 및 법인은 개인정보보호 위원회 또는 한국인터넷진흥원에 신고
홈페이지 게시	X ※ 유출규모 등이 명확지 않은 때는 게시도 병행함이 바람직	○ (15일간)

* "지체 없이" : 72시간 이내 권고

[참고] 금융위원회에 대한 신용정보회사등의 개인신용정보 누설신고서
(「신용정보업감독규정」 [별지 제18호 서식])

신용정보회사등의 개인신용정보 누설신고서			처리기간 : 즉시
상호 또는 명칭		사업자등록번호 또는 법인등록번호 (비영리법인의 경우 고유번호)	
본점 또는 기관 소재지		대표자	
누설된 개인신용정보의 항목			
누설된 시점			
누설 경위			
누설로 인하여 발생할 수 있는 피해를 최소화하기 위하여 취한 조치			
누설로 인하여 발생할 수 있는 피해와 관련한 피해구제 절차			
신용정보주체에게 피해가 발생한 경우 신고 등을 접수할 수 있는 담당부서 및 연락처			
기타 참고사항			
「신용정보업감독규정」제43조의6에 따라 위와 같이 신고합니다. 0000년 00월 00일 신고인 ____ 서명 또는 인 금융감독원장 귀하			
※ 구비서류 1. 누설경위와 관련한 증거서류 등 관련문서 2. 누설로 인하여 발생할 수 있는 피해를 최소화하기 위하여 취한 조치와 관련한 증빙서류 등 관련문서			수수료
			없음

[참고] 개인정보보호위원회에 대한 개인신용정보 누설신고서

(「신용정보업 감독규정」 [별지 제18호 서식])

신용정보회사등의 개인신용정보 누설신고서			처리기간 : 즉시
상호 또는 명칭		사업자등록번호 또는 법인등록번호 (비영리법인의 경우 고유번호)	
본점 또는 기관 소재지		대표자	
누설된 개인신용정보의 항목			
누설된 시점			
누설 경위			
누설로 인하여 발생할 수 있는 피해를 최소화하기 위하여 취한 조치			
누설로 인하여 발생할 수 있는 피해와 관련한 피해구제 절차			
신용정보주체에게 피해가 발생한 경우 신고 등을 접수할 수 있는 담당부서 및 연락처			
기타 참고사항			
「신용정보업감독규정」제43조의6에 따라 위와 같이 신고합니다. 0000년 00월 00일 신고인 ____ 서명 또는 인 한국인터넷진흥원장 귀하			
※ 구비서류 1. 누설경위와 관련한 증거서류 등 관련문서 2. 누설로 인하여 발생할 수 있는 피해를 최소화하기 위하여 취한 조치와 관련한 증빙서류 등 관련문서			수수료
			없음

[참고] 개인신용정보 누설 통지·신고 절차

구분	세부내용	법적근거
누설통지 방법	신용정보회사등은 개인신용정보가 업무 목적 외로 누설되었음을 알게 된 때에는 지체 없이 신용정보주체에게 관련 사항을 통지	신용정보법 §39의4, 시행령 §34의4
통지방법	• 서면, 전화, 전자우편, 휴대전화 문자전송 또는 이와 유사한 방법 • 단, 1만명 이상의 신용정보주체에 관한 개인신용정보가 누설된 경우 정보주체 통지와 더불어 다음중 하나의 방법으로 신용정보가 누설되었다는 사실을 알려야 함 1. 15일간 인터넷 홈페이지에 그 사실을 게시 2. 15일간 사무실이나 점포 등에서 해당 신용정보주체로 하여금 그 사실을 열람토록 조치 3. 7일간 주된 사무소가 있는 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도 이상의 지역을 보급지역으로 하는 일반일간신문, 일반주간신문 또는 인터넷신문에 그 사실을 게재	신용정보법 시행령 §34의4
통지내용	① 누설된 개인신용정보의 항목, ② 누설된 시점과 그 경위 ③ 누설로 인하여 발생할 수 있는 피해를 최소화하기 위하여 신용정보주체가 할 수 있는 방법 등에 관한 정보 ④ 신용정보회사등의 대응조치 및 피해 구제절차 ⑤ 신용정보주체에게 피해가 발생한 경우 신고 등을 접수할 수 있는 담당부서 및 연락처	신용정보법 §39의4
통지시기	개인신용정보가 업무 목적 외로 누설되었음을 알게 된 때 지체없이	신용정보법 §39의4
통지연기	개인신용정보 누설에 따른 피해가 없는 것이 명백하고 법 제39조의4 제2항에 따라 누설된 신용정보의 확산 및 추가 유출을 방지하기 위한 조치가 긴급히 필요하다고 인정되는 경우에는 해당 조치를 취한 후 통지 가능(이 경우 그 조치의 내용을 함께 통지하여야 함)	신용정보법 시행령 §34의4
누설시 신고방법		
신고대상	1만명 이상의 신용정보주체에 관한 개인신용정보가 유출된 경우	신용정보법 §39의4, 시행령 §34의4
신고기관	금융위원회 또는 금융감독원 상거래 기업 및 법인의 경우 개인정보 보호위원회 또는 한국인터넷진흥원	
신고시기	개인신용정보가 누설되었음을 알게 된 때 지체없이	
신고방법	금융위원회 또는 금융감독원 상거래 기업 및 법인의 경우 개인정보 보호위원회 또는 한국인터넷진흥원에 “신용정보회사등의 신용정보 누설신고서”(신용정보업감독 규정 별지 제18호 서식)를 제출	
신고내용	상호(또는 명칭), 사업자등록번호, 본점(또는 기관) 소재지, 대표자 성명, 누설된 신용정보의 항목, 누설된 시점, 누설 경위, 누설로 인하여 발생할 수 있는 피해를 최소화하기 위하여 취한 조치, 누설로 인하여 발생할 수 있는 피해와 관련한 피해구제 절차, 신용정보주체에게 피해가 발생한 경우 신고 등을 접수할 수 있는 담당부서 및 연락처 등	별지 제18호 서식
신고시 고려사항	유출 경위에 따라 「금융기관검사및제재에관한규정」 제41조(금융사고), 「전자금융거래법」 제21조의5(침해사고의 통지 등), 「전자금융감독규정」 제37조의5(정보기술부문 및 전자금융 사고)로 분류되는 경우 병행 적용	-

V

신용정보 주체의 권리보호

1. 개인신용정보의 열람 · 정정 · 동의철회 · 삭제요구
2. 개인신용정보의 전송요구
3. 자동화평가결과 설명요구
4. 기타 신용정보법에 따른 신용정보주체의 권리보장
5. 권리행사의 방법
6. 신용정보법에 따른 손해배상책임

V. 신용정보 주체의 권리보호

1 | 개인정보신용정보의 열람·정정·동의철회·삭제요구

적용 원칙

개인신용정보에 대한 열람·정정, 제공·이용 동의 철회 등 신용정보주체의 권리 보장에 대해서는 「신용정보법」 제37조, 제38조, 제38조의3 적용

1) 개인정보신용정보의 열람·정정 청구 [신용정보법 제38조]

- 신용정보주체는 신용정보회사등에 본인의 신분을 나타내는 증표를 내 보이거나 전화, 인터넷 홈페이지의 이용 등 다음의 방법*으로 본인임을 확인받아 본인에 관한 신용정보**의 교부 또는 열람을 서면, 전자문서 또는 인터넷 홈페이지 등을 통하여 청구할 수 있음

* 「신용정보법 시행령」 제33조 제1항 각 호

1. 본인의 신분을 나타내는 증표를 내보이는 방법
2. 전화, 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
3. 제1호 및 제2호의 방법 외의 방법으로서 본인 확인의 안전성과 신뢰성이 확보될 수 있는 수단을 활용하여 본인정보의 제공·열람을 청구하는 자가 신용정보주체 본인임을 확인하는 방법. 이 경우 신용정보회사등은 금융거래 등 상거래 관계의 유형·특성·위험도 등을 고려하여 본인 확인의 안전성과 신뢰성이 확보될 수 있는 수단을 채택하여 활용할 수 있음

** 「신용정보법 시행령」 제33조 제3항(법 제33조의2 제2항에 따른 범위내 개인정보)

1. 해당 신용정보주체와 신용정보제공·이용자등 사이에서 처리된 신용정보로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 정보일 것
 - 가. 신용정보제공·이용자등이 신용정보주체로부터 수집한 정보
 - 나. 신용정보주체가 신용정보제공·이용자등에게 제공한 정보
 - 다. 신용정보주체와 신용정보제공·이용자등 간의 권리·의무 관계에서 생성된 정보
2. 컴퓨터 등 정보처리장치로 처리된 신용정보일 것
3. 신용정보제공·이용자등이 개인정보신용정보를 기초로 별도로 생성하거나 가공한 신용정보가 아닐 것

- 자신의 신용정보를 열람한 신용정보주체는 본인 신용정보가 사실과 다른 경우에는 정정대상정보와 정정청구사유를 기재하여 서면 또는 신용정보회사등의 인터넷 홈페이지를 통해 정정을 청구할 수 있음 (신용정보업감독규정 제41조 제1항)
- 정정청구를 받은 신용정보회사등은 정정청구에 정당한 사유가 있다고 인정하면 지체없이 해당 신용정보의 제공·이용을 중단한 후 사실인지를 조사하여 사실과 다르거나 확인할 수 없는 신용정보는 삭제 또는 정정하여야 하며,
 - 신용정보를 삭제하거나 정정한 신용정보회사등은 해당 신용정보를 최근 6개월 이내에 제공받은 자와 해당 신용정보주체가 요구하는 자에게 해당 신용정보에서 삭제하거나 정정한 내용을 알려야 함
- 정정청구를 받은 신용정보회사등은 사실여부의 조사·확인을 위하여 필요한 경우 신용정보주체에게 관련 증빙자료의 제시를 요청할 수 있으며, (신용정보업감독규정 제41조 제2항)
 - 신용정보집중기관, 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사 및 본인신용정보관리회사는 신용정보주체의 정정청구에 따른 사실 확인을 위하여 필요한 경우에는 당해 신용정보를 등록한 자에게 등록된 정보의 사실 여부를 입증할 수 있는 자료를 요청할 수 있음 (신용정보업감독규정 제41조 제3항)
- 신용정보회사등은 신용정보주체의 정정청구에 대한 처리결과를 7일 이내에 해당 신용정보주체에게 알려야하며, 해당 신용정보주체는 처리결과에 이의가 있으면 금융위원회에 그 시정을 요청할 수 있음
 - 다만, 상거래기업 및 법인의 처리에 대하여 이의가 있으면 개인정보보호위원회에 그 시정을 요청할 수 있음

2) 개인신용정보 제공 동의 철회 등 [신용정보법 제37조]

□ 개인인 신용정보주체는 신용정보제공·이용자에게 개인신용정보 제공 동의를 철회*할 수 있음

* 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사 또는 신용정보집중기관에 제공하여 개인의 신용도 등을 평가하기 위한 목적은 제외

○ 다만, 동의를 받은 신용정보제공·이용자 외의 신용정보제공·이용자에게 해당 개인신용정보를 제공하지 아니하면 해당 신용정보주체와 약정한 용역의 제공을 하지 못하게 되는 등 계약 이행이 어려워지거나,

- 신용정보주체가 신청한 금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지여부 등을 판단하는 목적을 달성할 수 없는 경우에는 고객이 동의를 철회하려면 그 용역의 제공을 받지 아니할 의사를 명확하게 밝혀야 함

[참고] 개인신용정보 제공 동의 철회 방법 (신용정보법 시행령 제32조 제1항)

□ 개인인 신용정보주체는 동의 철회의 대상 및 내용 등을 특정하여 해당 기관의 인터넷 홈페이지, 유무선 통신, 서면, 신용정보제공·이용자의 사무실·점포 등을 방문하여 동의 철회서를 제출하는 방법으로 동의를 철회할 수 있음

□ 신용정보주체는 신용정보제공·이용자에 대하여 상품이나 용역을 소개하거나 구매를 권유할 목적으로 본인에게 연락하는 것을 중지하도록 청구할 수 있음

○ 신용정보제공·이용자는 연락 중지 청구에 따라 발생하는 전화요금 등 금전적 비용을 개인인 신용정보주체가 부담하지 아니하도록 수신자 부담 전화, 수취인 부담 우편 등의 조치를 마련하여야 함

□ 신용정보제공·이용자는 서면, 전자문서 또는 구두에 의한 방법으로 제공 동의 철회, 연락중지 청구와 관련한 권리의 내용, 행사방법 등을 거래 상대방인 개인에게 고지하여야 하며,

○ 구두에 의한 방법으로 이를 고지한 경우 고지한 날부터 1개월 이내에 서면, 전자우편, 휴대전화 문자메시지, 인터넷 홈페이지 등으로 추가적인 사후 고지절차를 거쳐야 함

- 신용정보제공·이용자는 제공 동의 철회, 연락중지 청구에 따른 의무를 이행하기 위한 절차를 갖추어야 하며, 청구를 받은 날부터 1개월 이내에 조치를 완료하여야 함

[참고] 금융권 연락중지 청구 시스템(두낫콜) - 홈페이지 : www.donotcall.or.kr

- 범정부 차원에서 발표한 「금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책」 추진과제중 하나로 12개 금융업권*이 공동으로 구축하여 시행
 - * 은행연합회, 금융투자협회, 생명보험협회, 손해보험협회, 저축은행중앙회, 여신금융협회, 농협중앙회, 수협중앙회, 신협중앙회, 산림조합중앙회, 새마을금고중앙회, 우정사업본부
- 「신용정보법」 제37조 제2항에 따른 금융소비자의 연락중지 청구를 보다 편리하게 제공하기 위한 취지에서 도입
- 동 서비스는 마케팅 영업이 주로 이루어지는 휴대전화에 한하여 마케팅 등 금융회사의 영업목적 광고성 전화와 문자메시지 발송을 차단하는 서비스로
 - 금융소비자와 체결한 계약 유지 등을 위해 필요한 연락은 차단대상이 아니며, 휴대전화 이외에 집전화·이메일 등 다른 매체를 통한 마케팅 연락까지 차단을 원하는 경우에는 「신용정보법」 제37조 제2항에 따라 개별 금융회사에 신청해야 함
- 두낫콜 시스템은 본인명의 휴대전화 인증 후 신청해야 하므로, 본인인증이 된 휴대전화번호로의 전화와 문자메시지만이 연락 차단됨
 - 두낫콜을 통해 마케팅 문자 수신을 거부한 경우에는 휴대전화번호를 기반으로 발송되는 모바일 메신저 앱(카카오톡 등)을 통한 연락도 함께 차단됨
- 두낫콜 등록에 따른 수신거부 유효기간은 5년이며, 두낫콜 등록 후 금융회사 영업점에서 마케팅 연락에 대한 동의를 하면 마케팅 연락이 올 수 있음을 주의해야 함

3) 개인신용정보의 삭제 요구 (신용정보법 제38조의3)

- 신용정보주체는 금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지 등에 필수적인 개인신용정보의 경우, 금융거래 등 상거래관계가 종료되고 5년*이 경과한 경우 신용정보제공·이용자에게 본인의 개인신용정보의 삭제를 요구할 수 있음
 - * 금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지 등에 필수적이지 않은 개인신용정보의 경우 : 3개월

- 신용정보제공·이용자는 삭제 요구를 받았을 때에는 지체 없이 해당 개인신용정보를 삭제하고 그 결과를 신용정보주체에게 통지하여야 하며
- 다음의 경우*에는 다른 개인신용정보와 분리하는 등 별도로 관리하고 그 결과를 신용정보주체에게 통지하여야 함

* 「신용정보법」 제20조의2 제2항 각 호 및 시행령 제17조의2 제3·4항

1. 「신용정보법」 또는 다른 법률에 따른 의무를 이행하기 위하여 불가피한 경우
2. 개인의 급박한 생명·신체·재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
3. 가명정보를 이용하는 경우로서 그 이용 목적, 가명처리의 기술적 특성, 정보의 속성 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 기간* 동안 보존하는 경우
 - * 다음 각 호의 사항을 고려하여 가명처리한 자가 가명처리지 정한 기간 (시행령 제17조의2 제3항)
 - 추가정보 및 가명정보에 대한 관리적·물리적·기술적 보호조치 수준
 - 가명정보의 재식별시 정보주체에 미치는 영향
 - 가명정보의 재식별 가능성
 - 가명정보의 이용목적 및 그 목적 달성에 필요한 최소기간
4. 휴면예금*의 지급을 위하여 필요한 경우
 - * 「서민의 금융생활 지원에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 휴면예금 등
5. 대출사기, 보험사기, 거짓이나 부정한 방법으로 알아낸 타인의 신용카드 정보를 이용한 거래, 그 밖에 건전한 신용질서를 저해하는 행위를 방지하기 위하여 그 행위와 관련된 신용정보주체의 개인신용정보가 필요한 경우
6. 위험관리체제의 구축과 신용정보주체에 대한 신용평가모형 및 위험관리모형의 개발을 위하여 필요한 경우*
 - * 이 경우 다른 법률에 따른 의무를 이행하기 위하여 불가피한 경우 등을 제외하고 개인인 신용정보주체를 식별할 수 없도록 조치해야 함
7. 신용정보제공·이용자 또는 제3자의 정당한 이익을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 명백하게 신용정보주체의 권리보다 우선하는 경우*
 - * 이 경우 신용정보제공·이용자 또는 제3자의 정당한 이익과 상당한 관련이 있고 합리적인 범위를 초과하지 않은 경우로 한정
8. 신용정보주체가 개인신용정보*의 삭제 전에 그 삭제를 원하지 아니한다는 의사를 명백히 표시한 경우
 - * 시행령 제15조 제4항 각 호의 신용정보주체에게 불이익을 줄 수 있는 개인신용정보는 제외
9. 개인신용정보를 처리하는 기술의 특성상 개인신용정보 삭제시 신용정보전산 시스템의 안정성, 보안성 등을 해치는 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 보호조치*를 하는 경우 (예 : 블록체인)
 - * 1. 개인신용정보를 암호화하여 이용하는 경우: 개인신용정보를 재식별할 수 없도록 재식별에 필요한 정보를 삭제할 것
 - 2. 개인신용정보와 연계된 정보를 이용하는 경우 : 연계에 필요한 정보를 삭제할 것

1

개인신용정보의 전송요구 [신용정보법 제33조의2]

☞ 마이데이터 정보전송 등에 대한 세부 내용은 「금융분야 마이데이터 서비스 가이드라인」 및 「금융분야 마이데이터 기술 가이드라인」 참고

1) 개인신용정보 전송요구 권리 [신용정보법 제33조의2 제1·4·7항]

- 개인인 신용정보주체는 신용정보제공·이용자등에 대하여 그가 보유하고 있는 본인에 관한 개인신용정보를 다음 어느 하나에 해당하는 자*에게 전송하여 줄 것을 요구할 수 있음

* 「신용정보법」 제33조의2 제1항, 시행령 제28조의3 제2항, 「신용정보업감독규정」 제23조의4

1. 해당 신용정보주체 본인
2. 본인신용정보관리회사
3. 신용정보제공·이용자(신용정보법 시행령 제2조제6항제7호가목~버목·어목~허목, 신용정보법 시행령 제21조제2항 각 호의 자)
4. 개인신용평가회사
5. 개인사업자신용평가회사
6. 「전자정부법」 제12조의3제1항에 따른 등록시스템을 이용한 공공서비스를 운영하는 자로서 행정안전부장관이 정하여 고시하는 자

- 또한, 개인신용정보의 정확성·최신성이 유지될 수 있도록 같은 내역의 개인신용정보를 정기적으로 전송하여 줄 것을 요구할 수 있음
- 개인인 신용정보주체는 신용정보제공·이용자등에게 요구한 개인신용정보의 전송 요구에 대한 철회도 가능함

[참고] 개인신용정보 이동권의 의미와 기대효과 (신설 취지)

- 정보주체가 본인의 개인신용정보를 보유한 기관으로 하여금 본인정보를 제3자에게 이동시키도록 할 수 있는 권리
- 개인신용정보 이동권은 ❶ MyData 서비스 이용, ❷ 개인신용평가 개선 목적 등으로 활용 가능
- ❶ 은행, 보험 등 분산되어 있는 본인 신용정보를 MyData 사업자에게 전송하도록 하여 통합조회 서비스 등* 이용 가능
- * 그 밖에 맞춤형 금융상품 추천, 자문서비스 등 이용 가능
- ❷ 세금·사회보험료 납부정보 등 본인의 긍정적 정보를 CB사 및 금융회사 등에 손쉽게 전달* → 신용평점 상향 및 대출금리 인하
- * (예) 대출시 소득세 납부증명서를 제출할 필요가 있는 경우, 현재는 직접 홈택스에서 다운로드하여 제출 → 이동권 도입 시, 국세청에 전송 요청을 하면 소득세 납부증명서가 자동으로 은행에 제출

2) 개인신용정보 전송요구 범위 (신용정보법 시행령 제28조의3 제6항)

□ 신용정보주체가 전송을 요구할 수 있는 본인에 관한 개인신용정보의 범위는 다음과 같음

○ 본인 등 1~5.의 신용정보제공이용자등에게 전송을 요구하는 경우

* 「신용정보법 시행령」 제28조의3 제6항 제1호 각 목

- 가. 신용정보법 제2조제9호의2 각 목에 따른 정보 (신용정보법 시행령 별표 1)
- 나. 국세, 관세 및 지방세 납부정보
- 다. 고용보험, 산업재해보상보험, 국민건강보험, 국민연금 및 공적연금에 관한 정보로서 보험료 납부 정보
- 라. 신용정보법 제18조의6제4항제6호에 따른 전기통신사업자에 대한 통신료 납부 정보, 소액결제정보 및 이와 유사한 정보로서 신용정보주체의 거래내역을 확인할 수 있는 정보
- 마. 그 밖에 가목부터 라목까지의 규정에 따른 정보와 유사하고 개인인 신용정보 주체의 거래내역을 확인할 수 있는 정보로서 금융위원회가 정하여 고시하는 정보

○ 6. 전자정부법에 따른 공공서비스 운영하는 자에게 전송을 요구하는 경우

* 「신용정보법 시행령」 제28조의3 제6항 제2호, 「신용정보업감독규정」 제23조의4 제2항·별표1의3

- 1. 법 제2조제9호의2가목에 따른 신용정보
 - 가. 계좌 정보
 - 1) 계좌자산 정보 : 계좌종류, 현재잔액, 통화코드 및 그 밖에 이와 유사한 정보
 - 나. 대출 정보
 - 1) 일반 대출현황 정보 : 대출종류, 대출잔액, 통화코드 및 그 밖에 이와 유사한 정보
 - 2) 카드 대출현황 정보 : 단기대출 이용금액, 장기대출 잔액 및 그 밖에 이와 유사한 정보
 - 3) 금융투자 대출현황 정보 : 대출종류, 대출잔액 및 그 밖에 이와 유사한 정보
- 2. 법 제2조제9호의2다목에 따른 신용정보
 - 가. 금융투자상품 정보
 - 1) 상품 기본 정보 : 상품종류, 계좌번호, 평가금액 및 그 밖에 이와 유사한 정보
 - 2) 상품 자산 정보 : 매입금액, 통화코드 및 그 밖에 이와 유사한 정보
- 3. 법 제2조제9호의2라목에 따른 신용정보
 - 가. 증권계좌 정보
 - 1) 계좌 및 계좌자산 정보 : 계좌종류, 평가금액 및 그 밖에 이와 유사한 정보
 - 나. 연금상품 정보
 - 1) 상품 정보 : 연금종류, 상품명, 가입일 및 그 밖에 이와 유사한 정보
- 4. 법 제2조제9호의2마목에 따른 신용정보
 - 가. 보험대출 정보
 - 1) 보험대출 현황 정보 : 대출형태, 대출잔액, 및 그 밖에 이와 유사한 정보
 - 2) 대출 상환내역 : 상환일, 회차별 원금상환금액 및 그 밖에 이와 유사한 정보
 - 나. 영 제2조제6항에 따른 거래 관련 정보
 - 대출종류, 대출잔액 및 그 밖에 이와 유사한 정보

3) 개인신용정보 전송요구의 방법 [신용정보법 제33조의2 제5항]

- 개인인 신용정보주체가 신용정보제공·이용자등에게 개인신용정보의 전송을 요구할 때에는 다음의 사항*을 모두 특정하여 전자문서나 그 밖에 안전성과 신뢰성이 확보된 방법**으로 하여야 함

* 「신용정보법」 제33조의2 제5항, 시행령 제28조의3 제8항, 「신용정보업감독규정」 제39조의2 제1항

1. 신용정보제공·이용자등으로서 전송요구를 받는 자
2. 전송을 요구하는 개인신용정보
3. 전송요구에 따라 개인신용정보를 제공받는 자
4. 정기적인 전송을 요구하는지 여부 및 요구하는 경우 그 주기
5. 전송요구의 종료시점
6. 전송을 요구하는 목적
7. 전송을 요구하는 개인신용정보의 보유기간

** 「신용정보법 시행령」 제28조의3 제3항

신용정보법 제32조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법

1. 서면
2. 「전자서명법」 제2조제2호에 따른 전자서명이 있는 전자문서
3. 개인신용정보의 제공 내용 및 제공 목적 등을 고려하여 정보 제공 동의의 안전성과 신뢰성이 확보될 수 있는 유무선 통신으로 개인비밀번호를 입력하는 방식
4. 유무선 통신으로 동의 내용을 해당 개인에게 알리고 동의를 받는 방법. (본인 여부 및 동의 내용, 그에 대한 해당 개인의 답변을 음성녹음하는 등 증거자료를 확보·유지하고 사후 고지)
5. 그 밖에 정보 제공 동의의 안전성과 신뢰성이 확보될 수 있는 수단을 활용함으로써 해당 신용정보주체에게 동의 내용을 알리고 동의의 의사표시를 확인하여 동의를 받는 방식

- 다만, 개인인 신용정보주체의 요청으로 특약사항을 기재하거나 약정하여 해당 정보의 제3자 제공을 금지한 경우 또는 비대면 정보 조회를 금지한 경우에는 해당 정보에 대하여 대면으로 전송요구권을 행사해야 함

4) 전송요구를 받은 자의 의무 등 (신용정보법 제33조의2 제3·6·8항)

- 신용정보주체 본인으로부터 개인신용정보의 전송요구를 받은 신용정보 제공·이용자등은 다음의 어느 하나에 해당하는 법률*의 관련 규정에도 불구하고 지체 없이 본인의 개인신용정보를 컴퓨터 등 정보처리장치로 처리가 가능한 형태로 전송하여야 함

* 「신용정보법」 제33조의2 제3항, 시행령 제28조의3 제7항

1. 「신용정보법」 제32조
2. 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조
3. 「국세기본법」 제81조의13
4. 「지방세기본법」 제86조
5. 「개인정보 보호법」 제18조
6. 「개인정보 보호법」 제17조
7. 「관세법」 제116조
8. 「여신전문금융업법」 제54조의5
9. 「전자정부법」 제42조
10. 「과세자료의 제출 및 관리에 관한 법률」 제11조
11. 「온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률」 제33조제4항
12. 「외국환거래법」 제21조

- 다만, 최근 5년 내의 개인신용정보가 아닌 경우에는 신용정보제공·이용자등이 정하는 방식으로 제공할 수 있으며, (신용정보법 시행령 제28조의3 제4·5항)
- 개인신용정보의 전송이 전산시스템 장애 등으로 지연되거나 불가한 경우에는 전송이 지연된 사실 및 그 사유를 개인인 신용정보주체에게 통지하고 그 사유가 해소된 즉시 개인신용정보를 전송하여야 함
- 본인신용정보관리회사 외의 자에게 개인신용정보를 전송하는 경우 거점중계기관*을 통하여 개인신용정보를 전송할 수 있음

* 「신용정보업감독규정」 제39조의2 제3항 각 호

1. 종합신용정보집중기관
2. 금융결제원
3. 「상법」에 따라 설립된 주식회사 코스콤
4. 「상호저축은행법」제25조에 따른 상호저축은행중앙회, 각 협동조합의 중앙회 및 「새마을금고법」제54조에 따른 새마을금고중앙회
5. 「온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률」 제33조에 따른 중앙기록관리기관
6. 「방송통신발전 기본법」에 따라 설립된 한국정보통신진흥협회
7. 행정안전부

- 신용정보주체의 요구에 따라 개인신용정보를 제공한 신용정보제공·이용자들은 다음의 어느 하나에 해당하는 법률의 규정*에도 불구하고 개인신용정보의 전송사실을 해당 신용정보주체 본인에게 통보하지 아니할 수 있음

* 「신용정보법」 제33조의2 제6항, 시행령 제28조의3 제9항

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 「신용정보법」 제32조 제7항 2. 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조의2 3. 「개인정보 보호법」 제20조 4. 「위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률」 제19조 |
|--|

- 신용정보주체 본인으로부터 개인신용정보 전송요구를 받은 신용정보제공·이용자들은 신용정보주체의 본인 여부가 확인되지 않을 경우* 전송요구를 거절하거나 전송을 정지·중단할 수 있음

* 「신용정보법 시행령」 제28조의3 제11항, 신용정보업감독규정 제39조의2 제2항

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 개인인 신용정보주체 본인이 전송요구를 한 사실이 확인되지 않은 경우 2. 신용정보주체 본인이 전송요구를 했으나 제3자의 기망이나 협박 때문에 전송요구를 한 것으로 의심되는 경우 3. 본인신용정보관리회사가 법 제22조의9제6항에 따른 비용을 부담하지 않은 경우 4. 법 제33조의2제1항 각 호의 자가 아닌 자에게 전송해 줄 것을 요구한 경우 5. 법 제33조의2제5항에서 정한 사항이 준수되지 않은 경우 6. 개인인 신용정보주체의 인증정보 탈취 등 부당한 방법으로 인한 전송요구임을 알게 된 경우 7. 전송요구에 응하여 개인신용정보를 제공할 경우 제3자의 정당한 권리 또는 이익을 부당하게 침해하는 경우 |
|--|

- 전송요구를 거절하거나 전송을 정지·중단한 경우에는 지체 없이 해당사실을 개인인 신용정보주체에게 통지해야 함

□ ‘자동화평가’란 (신용정보법 제2조 제14호)

- 신용정보회사등의 종사자가 평가 업무에 관여하지 아니하고 컴퓨터 등 정보처리장치로만 개인신용정보 및 그 밖의 정보를 처리하여 개인인 신용정보주체를 평가하는 행위를 말함

[참고] 프로파일링 대응권의 의미와 기대효과 (신설 취지)

- 빅데이터 기술 확산으로 개인신용평가, 금리·보험료 산정 등을 위한 개인신용정보 처리가 기계에 의해 자동으로 이루어지는 경우* 증가

* (Profiling) 개인정보의 기계화·자동화된 처리를 통해 개인의 성격, 행태, 취향 등을 분석·예측하는 행위(EU GDPR)

- 산업적 측면에서 프로파일링의 필요성이 있으나, 무분별하게 이루어질 경우 신용정보주체의 권리가 침해될 소지

- 이러한 프로파일링을 통한 의사결정에 대해 설명요구·이의제기권 등 적극적 대응권을 도입하여 신용정보주체의 권리를 보호

* 개인신용평가 결과에 따라 금융거래를 거절당한 경우, 본인 평가에 활용된 정보 내역 및 정확성 확인 요구 가능 (설명요구권)

* 개인이 직접 본인의 긍정적 정보(통신료, 사회보험료, 세금납부실적 등)를 신용조회사(CB사)에 제공시 개인신용평가상 가점을 부여 (의견표현권)

□ 자동화평가에 대한 설명요구 및 이의제기 (신용정보법 제36조의2 제1항)

- 개인인 신용정보주체는 개인신용평가회사등*에 대하여 자동화평가를 하는지 여부 등 다음 사항**을 설명하여 줄 것을 요구할 수 있음

* 「신용정보법 시행령」 제31조의2 제1항

- 1) 개인신용평가회사
- 2) 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조 각 호
 1. 「은행법」에 따른 인가를 받아 설립된 은행
 2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 금융투자업자, 증권금융회사, 종합금융회사 및 명의개서대행회사
 3. 「보험업법」에 따른 보험회사
 4. 「상호저축은행법」에 따른 상호저축은행과 그 중앙회
 5. 「신용협동조합법」에 따른 신용협동조합 및 그 중앙회
 6. 「여신전문금융업법」에 따른 여신전문금융회사 및 겸영여신업자
 7. 「농업협동조합법」에 따른 농협은행
 8. 「수산업협동조합법」에 따른 수협은행
 9. 다른 법령에서 금융감독원이 검사를 하도록 규정한 기관
 10. 그 밖에 금융업 및 금융 관련 업무를 하는 자로서 대통령령으로 정하는 자

** 「신용정보법」 제36조의2 제1항 각 호, 시행령 제31조의2 제2~4항

1. 다음 각 목의 행위에 자동화평가를 하는지 여부
 - 가. 개인신용평가
 - 나. 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조 각 호 금융회사의 경우 금융거래(신용정보법 제2조제1호의3가목1)부터 4)까지의 규정에 따른 거래)의 설정 및 유지 여부, 내용의 결정
 - 다. 그 밖에 컴퓨터 등 정보처리장치로만 처리하면 개인신용정보 보호를 저해할 우려가 있는 경우로서 금융거래에 관한 계약의 청약 또는 승낙 여부의 결정
2. 자동화평가를 하는 경우 다음 각 목의 사항
 - 가. 자동화평가의 결과
 - 나. 자동화평가의 주요 기준
 - 다. 자동화평가에 이용된 기초정보의 개요

[참고] 금융분야 AI 활용현황

□ 「금융분야 AI 가이드라인」

- 금융권 인공지능(AI) 활용을 활성화하고 인공지능(AI) 기반 금융서비스에 대한 신뢰를 제고하기 위한 모범규준

4. AI 시스템의 개발 단계

- 다. 금융회사 등은 관련 법령 등에 따라 고객에 대한 설명의무가 있는 금융서비스 등에 AI 시스템을 활용하는 경우 또는 고위험 서비스에 AI 시스템을 활용하는 경우에는 개발 단계에서부터 설명 가능성을 고려하고, 가용한 설명 가능한 인공지능 기술 등을 확인하여 이를 도입하기 위한 노력을 기울인다.

5. AI 시스템의 평가 및 검증 단계

- 다. 금융회사 등은 관련 법령 등에 따라 고객에 대한 설명의무가 있는 금융서비스 등에 AI 시스템을 활용하는 경우 또는 고위험 서비스에 AI 시스템을 활용하는 경우 설명 가능 AI 기술 등 적절한 AI 기술을 투명하게 적용하여 맥락에 맞는 설명이 도출 되는지 여부를 확인하고, AI 시스템의 안정성·신뢰성 등을 훼손하지 않는 범위 내에서 설명가능성을 합리적인 수준으로 개선하기 위해 노력하여야 한다.

□ 「금융분야 AI 개발·활용 안내서」 참고

- 금융권에서 가장 많이 활용되는 5대 서비스(신용평가 및 여신심사, 이상거래 탐지, 챗봇, 맞춤형 상품추천, 로보어드바이저)를 도출하여 각 서비스별 특징을 반영한 안내서

- 개인인 신용정보주체는 개인신용평가회사등에 대하여 정정·삭제 요구 등의 행위*를 할 수 있음 (신용정보법 제36조의2 제2항)

* 「신용정보법」 제36조의2 제2항 각 호

1. 해당 신용정보주체에게 자동화평가 결과의 산출에 유리하다고 판단되는 정보의 제출
2. 자동화평가에 이용된 기초정보의 내용이 정확하지 아니하거나 최신의 정보가 아니라고 판단되는 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위
 - 가. 기초정보를 정정하거나 삭제할 것을 요구하는 행위
 - 나. 자동화평가 결과를 다시 산출할 것을 요구하는 행위

- 개인인 신용정보주체는 서면 또는 인터넷 홈페이지, 어플리케이션, 전자우편 등을 통해 권리를 행사*하여야 하며, (신용정보법 시행령 제31조의2 제6·7항)

* 「신용정보업감독규정」 제40조의5 제1항, 별지 제15호의2·제15호의3 서식을 사용

- 개인신용평가회사등은 권리를 행사한 신용정보주체에게 설명·정정·삭제 등 필요조치를 하고 그 결과를 서면, 전자우편, 인터넷 홈페이지 또는 어플리케이션 등을 통해 해당 신용정보주체에게 설명*하여야 함

* 「신용정보업감독규정」 제40조의5 제2항, 별지 제15호의4 서식을 사용하고
요구 대상 행위별 방법에 따라 설명해야 함(「신용정보법 시행령」 제31조의2 제8항)

가. 자동화평가의 결과

- 개인인 신용정보주체의 별도 요청이 없으면 요구 시점에서 가장 최근에 실시한 자동화평가의 결과로서, 개인신용평가회사등이 자체적으로 정한 신용등급 또는 점수(백분율을 포함한다) 등으로 표시할 수 있음

나. 자동화평가의 주요 기준

- 자동화평가지 신용정보의 종류별(신용거래 판단정보, 신용도 판단정보, 신용거래 능력 판단정보 등) 반영 비중을 안내하거나 각 금융권역 협회에서 마련한 양식에 따라 안내할 수 있음

다. 자동화평가에 이용된 기초정보

- 설명을 요구한 개인인 신용정보주체 본인, 종합신용정보집중기관 및 개인신용평가회사등으로부터 금융회사 등이 직접 입수한 신용정보를 안내할 수 있음. 다만, 금융회사 등이 기초정보를 자체적으로 가공하여 생성 또는 추론한 정보는 제외할 수 있음

- 개인신용평가회사등은 법률에 특별한 규정이 있는 경우 등*에는 신용정보주체의 요구를 거절할 수 있음 (신용정보법 제36조의2 제3항)

* 「신용정보법」 제36조의2 제3항 각 호, 시행령 제31조의2 제5항

1. 신용정보법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
2. 해당 신용정보주체의 요구에 따르게 되면 금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지 등이 곤란한 경우
3. 개인인 신용정보주체가 정정 또는 삭제 요청한 내용이 사실과 다른 경우
4. 정당한 사유 없이 동일한 금융거래 등에 대해 3회 이상 반복적으로 신용정보법 제36조의2제1항 및 제2항에 따른 권리를 행사하는 경우

- 개인인 신용정보주체의 요구를 거절한 경우 거절의 근거 및 사유를 서면, 전자우편, 인터넷 홈페이지 또는 어플리케이션 등을 통해 안내해야 함 (신용정보법 시행령 제31조의2 제9항)

[참고] 금융소비자의 개인신용평가대응권 홈페이지·모바일앱 신청

- 금융감독원과 3개 개인신용평가회사*는 개인신용평가회사의 홈페이지 및 모바일 앱(App)을 통해서 개인신용평가대응권을 신청할 수 있도록 개선('23.4월)

* NICE평가정보(NICE), 코리아크레딧뷰로(KCB), SCI평가정보(SCI)

- (신용평가 결과의 편리한 확인) 금융소비자는 홈페이지* 및 모바일앱**을 통해 손쉽게 신용평가 결과를 확인할 수 있으며, 어떠한 정보(대출, 연체 등)가 신용평가에 얼마의 비중으로 반영되는지를 상세하게 조회할 수 있음

* 【NICE】 www.credit.co.kr, 【KCB】 www.allcredit.co.kr, 【SCI】 www.siren24.com

** 【NICE】 나이스지키미, 【KCB】 올크레딧 신용안심365

- (잘못된 신용정보 정정·삭제) 금융소비자는 신용평가 결과 및 그 내용을 확인하여 잘못된 정보가 있는 경우 해당 정보의 정정·삭제 요구 및 신용평가 재산출을 요구할 수 있음
- (신용평가에 유리한 정보 제출) 금융소비자는 신용평가시 본인에게 유리한 정보*를 개인신용평가회사에 추가로 제출할 수 있음

* 통신료·국민연금·공공요금(가스비, 전기세) 성실 납부(<예> 최근 6개월간 미연체) 기록 등 (기준은 개인신용평가회사마다 상이할 수 있음)

- 개인신용평가대응권 관련 문의처

기관	문의처
NICE평가정보	☎ 1588-2486
코리아크레딧뷰로	☎ 02-708-1000
SCI평가정보	☎ 1577-1006

[참고] 자동화평가 설명요구서 (「신용정보업 감독규정」 별지 제15호의2 서식)

자동화평가 결과에 대한 설명요구서(제40조의5제1항 관련)

1. 신용평가주체의 대응권 개요

개인인 신용정보주체는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제36조의2제1항 및 제2항 및 그에 따른 하위법령에 따라 개인신용평가회사 및 대통령령으로 정하는 신용정보제공·이용자에 대하여 개인신용평가, 대통령령으로 정하는 금융거래의 설정 및 유지 여부, 내용의 결정, 그 밖에 컴퓨터 등 정보처리장치로만 처리하면 개인신용정보 보호를 저해할 우려가 있는 일정한 행위에 대하여 자동화평가를 하는지 여부 및 자동화평가를 하는 경우 그 결과, 주요기준, 기초정보의 개요 등을 설명해줄 것을 요구할 수 있습니다. 또한, 자동화평가 결과의 산출에 유리하다고 판단되는 정보의 제출, 또는 자동화평가에 이용된 기초정보 등의 정정·삭제 및 이에 따른 자동화평가 결과의 재산출을 요구할 수 있습니다.

다만, 다른 법령 등에 특별한 규정이 있거나, 해당 신용정보주체의 요구에 따르게 되면 금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지 등이 곤란한 경우, 고객이 정정·삭제를 요청한 내용이 사실과 다른 경우, 동일한 금융거래에 대해 3회 이상 반복적으로 법 제36조제2제1항 및 제2항에 따른 권리를 행사하는 경우에는 금융회사가 고객의 요청을 거부할 수 있습니다.

2. 요청 내용

_____은(는) 귀 사의 상기 설명 내용을 듣고 이해하였으며, 이에 따라 아래 내용에 대해 설명을 요구합니다.

- ① 자동화평가의 결과 (신청인 희망 신용평가 결과 : *금융회사 안내를 받아 기재*)
- ② 자동화평가의 주요 기준
- ③ 자동화평가에 이용된 기초정보의 개요

< 신청자 인적사항 >

성명		주민등록번호	-
휴대폰		이메일	

※ 이와 관련, 본인은 귀 사가 신용정보집중기관 또는 개인신용평가회사, 개인사업자 신용평가회사 또는 기업신용조회회사 등으로부터 본인의 개인신용정보를 제공받는 것에 동의합니다.(동의 ☐ / 비동의 ☐)

20 . . .

_____ (서명/인)

[참고] 기초정보 정정·삭제 및 자동화평가 재산출 요청

(「신용정보업 감독규정」 별지 제15호의3 서식)

기초정보 정정·삭제 및 자동화평가 재산출 요청(제40조의5제1항 관련)

1. 기초정보 정정·삭제 및 개인신용평가 결과 재산출 요청 제도 안내

당사는 고객의 요청에 따라 자동화평가 결과, 자동화평가의 주요 기준 및 자동화평가에 이용된 기초정보의 개요를 설명하고 있으며, 기초정보가 정확하지 않은 경우 해당 정보에 대한 정정·삭제 및 수정된 정보를 활용하여 자동화평가 결과를 재산출하여 줄 것을 당사에 요청할 수 있습니다. 다만, 해당 기초정보가 당사가 직접 수집한 정보가 아니라 신용정보집중기관 또는 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사 또는 기업신용조회회사로부터 수집한 타 금융회사의 정보인 경우에는 해당 금융회사에 정정·삭제를 요청하여야 합니다.

2. 기초정보 정정·삭제 및 자동화평가 결과 재산출 요청

_____는(은) 기초정보 정정·삭제 및 자동화평가 결과 재산출과 관련하여 귀사의 설명을 읽고 이해하였으며, 귀사가 보유하고 있는 본인의 기초정보 중 정확하지 않거나 최신의 정보가 아닌 내용이 있어 아래와 같이 정정 및 삭제를 요구합니다.

구 분	현행 정보	정정 또는 삭제 내용
식별정보		
거래내용 판단정보		
신용도 판단정보		
신용거래능력판단정보		
기타 정보		

3. 다음과 같이 자동화평가 결과의 산출에 유리하다고 판단되는 정보를 제출합니다.

(해당 사항이 없는 경우 본란 삭제)

정보명	세부 내용
건강보험 납부실적	'xx년 x월 x일~' ◊ ◊년 ◊월 ◊일까지 연체없이 납부
이하 생략	이하 생략

4. 상기 오류정보를 정정 또는 삭제하고, 수정된 정보를 활용하여 본인에 대한 개인 신용평가 결과를 재산출하여 줄 것을 요구합니다.

※ 붙임 : 증빙자료

20

_____ (서명 / 인)

[참고] 자동화평가 결과 안내서 (「신용정보업 감독규정」 별지 제15호의4 서식)

자동화평가 결과 안내서(제40조의5제2항 관련)

귀하가 xxxx년 oo월 △△일 당사를 대상으로 자동화평가 결과 등에 대한 설명을 요청함에 따라 귀하에 대한 당사의 자동화평가 결과, 자동화평가의 기준 및 자동화평가에 이용된 기초정보의 개요를 아래와 같이 안내 드립니다. 또한, 기초정보의 내용이 정확하지 않은 경우 등에는 정정 및 삭제를 요청할 수 있으며, 수정된 정보를 활용하여 자동화평가 결과를 다시 산출하여 줄 것으로 요구할 수 있습니다.

1. 자동화평가 결과

- 평가 기준 시점 : 20◇◇년 △월 ○일(금융거래시점 시점)
- 평가 대상 : (금융상품명 기재)
- 당사의 자동화평가 결과 _____

2. 당사의 자동화평가 주요 기준 및 기초정보의 개요

① 식별정보(반영비중 _____%)

구 분	내 용	입수 경로
성 명		
주민등록번호		
직 업		
(이하 생략)		

② 거래내용판단정보(반영비중 _____%)

· 대출정보

기관명	개설일	만기일	금액	입수 경로

· 신용카드 개설 정보

기관명	개설일	만기일	입수 경로

③ 신용도판단정보(반영비중 _____%)

· 채무불이행정보

발생기관	발생일	해제일	등록금액	연체금액	입수 경로

· 단기연체정보

발생기관	발생일	연체일	연체금액	입수 경로

· 금융질서문란정보

발생기관	발생일	사유	입수 경로

④ 신용거래능력판단정보(반영비중 ____%)

종류	금액	기준일	입수 경로
소득정보			
기타 자산			
(이하 생략)			

⑤ 기타 정보(반영비중 ____%)

· 공공정보

발생기관	발생일	등록금액	등록사유	입수 경로

※ 작성 요령

- (1) 상기 양식은 예시로서 금융회사에서 신용정보 구분별(식별정보, 거래내용판단정보, 신용도판단정보, 신용거래능력판단정보, 기타정보) 해당 정보가 있는 경우 모든 정보에 대해 세부 항목 및 입수 경로를 안내(다만, 신용정보의 구분, 세부 정보 및 세부 공개항목은 협회 또는 금융회사가 자체적으로 정할 수 있음)
- (2) 입수 경로는 당사 자체입수, 신용정보집중기관 또는 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사 또는 기업신용조사회회사(「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조제8호의 업무를 하기 위하여 같은 법 제4조제2항에 따라 금융위원회의 허가를 받은 회사 중 개인신용평가 업무를 하는 회사, NICE평가정보 또는 코리아크레딧뷰로(KCB) 등 회사 이름을 구체적으로 기재)중 해당되는 경로를 안내
- (3) 상기 양식이 금융거래계약의 성격을 고려할 때 자동화평가 결과의 안내에 부적합하다고 판단하는 경우 협회 또는 금융회사가 자체적으로 정한 서식을 사용할 수 있음.

3. 자동화평가 결과의 산출에 유리하다고 판단되는 정보

(해당사항이 있는 경우 안내하고 없으면 본란 삭제)

해당 금융회사가 작성
(통신요금 납부실적, 국민연금 및 건강보험 납부실적 등)

20 . . .

○○금융회사 대표이사 △△△

4 기타 신용정보법에 따른 신용정보주체의 권리보장

1) 개인신용평점 하락 가능성 등에 대한 설명의무 [신용정보법 제35조의2]

- ☐ 금융회사 등 신용정보제공·이용자*는 개인인 신용정보주체와 신용위험이 따르는 금융거래(법 제2조제1호의3가목)를 하는 경우 다음 사항**을 해당 신용정보주체에게 설명하여야 함

* 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조 각 호의 자, 「신용정보법 시행령」 제21조제2항 각 호에 해당하는 기관

** 「신용정보법」 제35조의2 각 호, 시행령 제30조의2, 신용정보업감독규정 제40조의3

1. 해당 금융거래로 인하여 개인신용평가회사가 개인신용평점을 만들어 낼 때 해당 신용정보주체에게 불이익이 발생할 수 있다는 사실
2. 개인신용평점 하락 시 불이익 발생 가능성이 있는 금융거래 종류
3. 평균적으로 연체율이 높은 금융권역의 신용공여는 은행 등 다른 금융권역의 신용공여보다 신용점수가 더 큰 폭으로 하락할 수 있다는 사실
4. 평균적으로 연체율이 높은 형태의 신용공여는 일반적인 신용공여보다 신용점수가 더 큰 폭으로 하락할 수 있다는 사실
5. 해당 금융거래가 변제나 이에 준하는 방식으로 거래가 종료된 경우에도 일정 기간 개인신용평점의 산정에 영향을 줄 수 있다는 사실

2) 상거래 거절 근거 신용정보의 고지 등 [신용정보법 제36조]

- ☐ 신용정보제공·이용자가 상대방과의 상거래관계 설정을 거절하거나 중지한 경우에는 해당 신용정보주체의 요구가 있으면 그 거절 또는 중지의 근거가 된 정보 등*을 본인에게 고지하여야 함

* 「신용정보법 시행령」 제31조 제2항 각 호

1. 상거래관계 설정의 거절이나 중지의 근거가 된 신용정보
2. 제1호의 정보를 제공한 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사 및 신용정보집중기관의 명칭·주소 및 전화번호 등
3. 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사 및 신용정보집중기관이 상거래관계의 설정을 거절하거나 중지하도록 결정한 것이 아니라는 사실 및 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 신용정보집중기관으로부터 제공 받은 정보 외에 다른 정보를 함께 사용했을 경우에는 그 사실과 그 다른 정보

- 신용정보집중기관 등*으로부터 제공받은 개인신용정보**에 근거하여 거절 또는 중지한 경우 해당함

* 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사(기업정보조회업무만 하는 기업신용조회회사는 제외) 및 신용정보집중기관

** 「신용정보법 시행령」 제31조 제1항 각 호

1. 신용정보주체의 신용도를 판단할 수 있는 정보(법 제2조제1호의4)
2. 신용정보주체의 신용을 판단할 때 필요한 정보(법 제2조제1호의6)
다만, 개인신용평점(라목), 기업신용등급(마목), 기술신용정보(사목)는 제외하며, 그 밖의 유사한 신용정보(아목)는 채납 관련 정보(시행령제2조제17항제3호), 신용회복정보(제5호), 신용조회기록(제6호)에 한정

- 신용정보주체는 고지받은 본인정보의 내용에 이의가 있으면 고지를 받은 날부터 60일 이내에 해당 신용정보를 수집·제공한 신용정보집중기관 등에게 그 신용정보의 정확성을 확인하도록 요청할 수 있음

* 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사(기업정보조회업무만 하는 기업신용조회회사는 제외) 및 신용정보집중기관

5 권리행사 방법 (대리인)

- ☐ 신용정보주체는 “열람등요구*”를 대리인에게 하게 할 수 있음 (신용정보법 제39조의3)

* 「신용정보법」 제39조의3 제1항 각 호

1. 개인신용정보의 전송요구(제33조의2제1항)
2. 상거래 거절 근거 신용정보의 고지요구(제36조제1항)
3. 자동화평가 결과에 대한 설명 요구 및 기초정보 정정 요구 등(제36조의2제1항 및 제2항)
4. 개인신용정보 제공 동의 철회(제37조제1항) 및 연락중지 청구(제37조제2항)
5. 신용정보 열람 및 정정청구(제38조제1항 및 제2항)
6. 신용조회사실의 통지 요청(제38조의2제1항)
7. 개인신용평점 등 무료열람(제39조)
8. 채권자변동정보 교부 또는 열람(제39조의2제2항)

- 서면, 전자문서, 인터넷 홈페이지, 어플리케이션 또는 메신저 등 안전성과 신뢰성이 확보될 수 있는 수단을 사용하고 대리의 구체적인 내용과 범위 및 기간을 포함하여 대리권을 위임하는 방법으로 할 수 있음
- ☐ 만 14세 미만 아동의 법정대리인*은 신용정보회사등에 그 아동의 개인 신용정보에 대하여 열람등요구를 할 수 있음

* 본인의 의사에 의하지 않고 법률의 규정에 의하여 대리인이 된 자로 미성년자의 친권자(「민법」 제909조, 제911조, 제916조, 제920조), 후견인(「민법」 제931조에서 제936조까지), 법원이 선임한 부재자의 재산관리인(「민법」 제22조, 제23조) 등

1) 손해배상책임의 성립요건 [신용정보법 제43조 제1항]

- ☐ 신용정보회사등과 그로부터 신용정보를 제공받은 자가 「신용정보법」을 위반하여 신용정보주체에게 손해를 가한 경우에는 해당 신용정보주체에 대하여 그 손해를 배상할 책임이 있음

※ 다만, 신용정보회사등과 그로부터 신용정보를 제공받은 자가 고의 또는 과실이 없음을 증명한 경우에는 제외

2) 신용정보회사등의 손해배상책임 [신용정보법 제43조 제2·3항]

- ☐ 신용정보회사등이나 그 밖의 신용정보 이용자(수탁자 포함)가 고의 또는 중대한 과실로 「신용정보법」을 위반하여 개인신용정보가 누설되거나 분실·도난·누출·변조 또는 훼손되어 신용정보주체에게 피해를 입힌 경우에는 해당 신용정보주체에 대하여 그 손해의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 배상할 책임이 있음

※ 다만, 신용정보회사등이나 그 밖의 신용정보 이용자가 고의 또는 중대한 과실이 없음을 증명한 경우에는 제외

- 법원이 손해배상액을 정할 때에는 다음의 각 사항^{*}을 고려하여야 함

* 「신용정보법」 제43조 제3항 각 호

1. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도
2. 위반행위로 인하여 입은 피해 규모
3. 위반행위로 인하여 신용정보회사등이나 그 밖의 신용정보 이용자가 취득한 경제적 이익
4. 위반행위에 따른 벌금 및 과징금
5. 위반행위의 기간·횟수 등
6. 신용정보회사등이나 그 밖의 신용정보 이용자의 재산상태
7. 신용정보회사등이나 그 밖의 신용정보 이용자의 개인신용정보 분실·도난·누출 후 해당 개인신용정보 회수 노력의 정도
8. 신용정보회사등이나 그 밖의 신용정보 이용자의 피해구제 노력의 정도

3) 신용정보회사등의 법정손해배상책임 [신용정보법 제43조의2]

- 신용정보주체는 신용정보회사등이나 그로부터 신용정보를 제공받은 자가 「신용정보법」의 규정을 위반한 경우에는 신용정보회사등이나 그로부터 신용정보를 제공받은 자에게 「신용정보법」 제43조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 300만원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있음

※ 이 경우 해당 신용정보회사등이나 그로부터 신용정보를 제공받은 자는 고의 또는 과실이 없음을 입증하지 아니하면 책임을 면할 수 없음

4) 손해배상의 보장 [신용정보법 제43조의3]

- 「신용정보법 시행령」 제35조의9에 정한 신용정보회사등은 「신용정보법」에서 정한 손해배상책임의 이행을 위하여 보험 또는 공제에 가입하거나 준비금을 적립하는 등 필요한 조치를 하여야 함

- 준비금을 적립하는 경우에는 다음 표*의 금액 이상의 금액을 보유하여야 하며, 보험·공제 가입과 준비금 적립을 병행하는 경우에는 표의 금액에서 적립한 준비금을 뺀 금액 이상으로 보험·공제에 가입해야 함

* 손해배상책임 이행을 위한 보험 또는 공제 최소 가입금액(「신용정보업감독규정」 제43조의9 제1항)

- 「전자금융거래법」 제9조제4항에 따라 가입한 보험·공제 또는 적립한 준비금이 「신용정보법」상의 손해배상 책임의 이행을 보장하는 경우에는 표의 금액에서 그 금액을 뺀 금액 이상으로 보험·공제에 가입하거나 준비금을 적립해야 함
- 500명 이상의 신용정보주체에 관한 개인신용정보를 수집·이용·처리하지 않는 경우에는 보험·공제 가입 또는 준비금 적립을 면제

[참고] 손해배상책임 이행을 위한 보험 또는 공제 최소 가입금액
(신용정보업 감독규정 제43조의9 제1항)

구분	금액	구분	금액
신용정보집중기관	20억원	한국농수산물유통공사법에 따른 한국농수산물유통공사	5억원
개인신용평가회사 (전문개인신용평가회사 제외)	20억원	신용회복위원회	5억원
개인사업자신용평가회사	20억원	산업재해보상보험법에 따른 근로복지공단	5억원
전문개인신용평가회사, 기업신용조회회사, 본인신용정보관리회사	10억원	소프트웨어 진흥법에 따른 소프트웨어 공제조합	5억원
신용조사회사, 채권추심회사	5억원	엔지니어링산업 진흥법에 따른 엔지니어링 공제조합	5억원
금융지주회사	20억원	전기공사공제조합법에 따른 전기공사 공제조합	5억원
은행	20억원	주택도시보증법에 따른 주택도시보증공사	5억원
농협은행	20억원	중소기업진흥에 관한 법률에 따른 중소기업진흥공단	5억원
수협은행	20억원	벤처투자 촉진에 관한 법률에 따른 벤처투자회사 및 벤처투자조합	5억원
중소기업은행	20억원	중소기업협동조합법에 따른 중소기업중앙회	5억원
한국산업은행, 한국수출입은행, 한국주택금융공사	20억원	한국장학재단 설립 등에 관한 법률에 따른 한국장학재단	5억원
지방은행, 외국은행 국내지점	10억원	한국자산관리공사	5억원
기술보증기금, 한국무역보험공사, 신용보증기금, 예금보험공사	10억원	국민행복기금	5억원
보험회사, 여신전문금융회사	10억원	서민의 금융생활 지원에 관한 법률에 따른 서민금융진흥원	5억원
금융투자업자, 증권금융회사, 종합금융회사, 자금중개회사	10억원	대부업법에 따라 금융위원회에 등록한 대부업자등	5억원
우체국예금·보험에 관한 법률에 따른 체신관서	10억원	산업발전법에 따른 자본재공제조합	5억원
농업협동조합, 농업협동조합중앙회	5억원	소상공인 보호 및 지원에 관한 법률에 따른 소상공인시장진흥공단	5억원
산립조합, 산립조합중앙회	5억원	자산유동화에 관한 법률에 따라 금융위원회에 자산유동화계획을 등록한 유동화전문회사	5억원
상호저축은행, 상호저축은행중앙회	5억원	농업협동조합의 구조개선에 관한 법률에 따른 농업협동조합자산관리회사	5억원
새마을금고, 새마을금고중앙회	5억원	한국교직원공제회법에 따른 한국교직원공제회	5억원
수산업협동조합, 수산업협동조합중앙회	5억원	여객자동차 운수사업법에 따라 설립된 공제조합	5억원
신용협동조합, 신용협동조합중앙회	5억원	화물자동차 운수사업법에 따라 설립된 공제조합	5억원
신용보증재단, 신용보증재단중앙회	5억원	온라인투자연계금융업법에 따른 온라인투자연계금융업자	5억원
건설산업기본법에 따른 공제조합	5억원	명의개서대행회사	5억원
국채법에 따른 국채등록기관	5억원	정리금융회사	면제

VI

신용정보법상 감독체계

1. 금융위원회 · 금융감독원의 감독 · 검사
2. 개인정보보호위원회의 자료제출 요구 · 검사권

VI. 신용정보법상 감독체계

적용 원칙

「신용정보법」은 신용정보회사, 신용정보집중기관, 신용정보제공·이용자 등을 적용대상으로 하며, 「신용정보법」상 신용정보제공·이용자에는 금융회사 외에 일반 상거래기업 및 법인도 포함

※ 제38조제5항·제6항, 제39조의4제4항, 제42조의2, 제45조, 제45조의2, 제45조의3, 제45조의4 및 제52조제6항

1 금융위원회·금융감독원의 감독·검사

□ 금융위원회는 신용정보회사등*에 대하여 「신용정보법」 또는 「신용정보법」에 따른 명령의 준수 여부를 감독

* 신용정보제공·이용자로서 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 등 “금융위원회·금융감독원의 감독·검사 대상” 표 참고

○ 금융위원회는 감독에 필요한 경우, 신용정보회사등에 대하여 그 업무 및 재산상황에 관한 보고 등 필요한 명령을 할 수 있음

□ 금융감독원장은 그 소속 직원으로 하여금 「신용정보법」에 따른 신용정보회사등의 업무와 재산상황을 검사하도록 할 수 있으며,

○ 금융감독원장은 검사에 필요하다고 인정하면 자료의 제출, 관계자의 출석 및 의견의 진술을 신용정보회사등에 요구할 수 있음

- 개인정보 보호위원회는 「신용정보법」 제45조의3에 따라 금융위원회의 감독을 받지 아니하는 신용정보제공·이용자*(이하 '상거래기업 및 법인'이라 함)가 다음의 어느 하나에 해당하는 경우**에는 관계 물품·서류 등 자료를 제출하게 할 수 있음

* "금융위원회·금융감독원의 감독·검사 대상" 외의 모든 신용정보제공·이용자

** 「신용정보법」 제45조의3 제1항 각 호, 「신용정보법 시행령」 제36조의4 제1항

1. 상거래기업 및 법인이 다음 각 목의 규정을 위반하는 사항을 발견하거나 혐의가 있음을 알게 된 경우
 - 가. 제15조 및 제17조
 - 나. 제19조 및 제20조의2
 - 다. 제32조·제33조·제34조·제36조·제37조·제38조·제38조의3·제39조의4·제40조의2 및 제42조
2. 상거래기업 및 법인의 상거래정보보호규정 위반에 대한 신고를 받거나 민원이 접수된 경우
3. 그 밖에 개인신용정보 보호를 위하여 필요한 경우로서 개인신용정보 누설 등 신용정보주체의 개인신용정보에 관한 권리 또는 이익을 침해하는 사건·사고 등이 발생했거나 발생할 가능성이 높은 경우

- 개인정보 보호위원회는 상거래기업 및 법인이 자료를 제출하지 아니하거나 상거래정보보호규정을 위반한 사실이 있다고 인정되는 경우,
- 소속 공무원으로 하여금 상거래기업 및 법인 및 상거래정보보호규정 위반사실과 관련한 관계인의 사무소나 사업장에 출입하여 업무 상황, 장부 또는 서류 등을 조사하게 할 수 있음

[참고] 금융위원회·금융감독원의 감독·검사 대상

- 「신용정보법」 데이터전문기관
- 「신용정보법」 본인신용정보관리회사
- 「신용정보법」 신용정보집중기관
- 「신용정보법」 신용정보회사 및 채권추심회사
- 「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」에 따른 한국자산관리공사
- 「상법」에 따라 설립된 주식회사 국민행복기금
- 「서민의 금융생활 지원에 관한 법률」 제3조에 따른 서민금융진흥원
- 「서민의 금융생활 지원에 관한 법률」 제56조에 따른 신용회복위원회
- 「자산유동화에 관한 법률」에 따라 금융위원회에 자산유동화계획을 등록한 유동화전문회사
- 「금융지주회사법」에 따른 금융지주회사
- 「기술보증기금법」에 따른 기술보증기금
- 「농업협동조합법」에 따른 농업협동조합
- 「농업협동조합법」에 따른 농업협동조합중앙회
- 「농업협동조합법」에 따른 농협은행
- 「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」 제3조제2항에 따라 금융위원회에 등록한 대부업자등
- 「무역보험법」에 따른 한국무역보험공사
- 「민법」 제32조에 따라 금융위원회의 허가를 받아 설립된 사단법인 금융결제원
- 「보험업법」에 따른 보험회사
- 「산림조합법」에 따른 산림조합
- 「산림조합법」에 따른 산림조합중앙회
- 「상호저축은행법」에 따른 상호저축은행
- 「상호저축은행법」에 따른 상호저축은행중앙회
- 「새마을금고법」에 따른 새마을금고
- 「새마을금고법」에 따른 새마을금고중앙회
- 「수산업협동조합법」에 따른 수산업협동조합
- 「수산업협동조합법」에 따른 수산업협동조합중앙회
- 「수산업협동조합법」에 따른 수협은행
- 「신용보증기금법」에 따른 신용보증기금
- 「신용협동조합법」에 따른 신용협동조합
- 「신용협동조합법」에 따른 신용협동조합중앙회
- 「예금자보호법」에 따른 예금보험공사 및 정리금융회사
- 「여신전문금융업법」에 따른 여신전문금융회사 및 겸영여신업자(「여신전문금융업법」 제3조제3항제1호에 따라 허가를 받거나 등록을 한 자를 포함)
- 「온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 온라인 투자연계금융업자
- 「은행법」에 따라 인가를 받아 설립된 은행(같은 법 제59조에 따라 은행으로 보는 자를 포함)
- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 금융투자업자·증권금융회사·종합금융회사·자금중개회사 및 명의개서대행회사
- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 한국거래소 및 예탁결제원

- 「전자금융거래법」 제2조제4호에 따른 전자금융업자
 - 「중소기업은행법」에 따른 중소기업은행
 - 「지역신용보증재단법」에 따른 신용보증재단과 그 중앙회
 - 「한국산업은행법」에 따른 한국산업은행
 - 「한국수출입은행법」에 따른 한국수출입은행
 - 「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택금융공사
 - 외국 법령에 따라 설립되어 외국에서 신용정보업 또는 채권추심업을 수행하는 자 (외국인은 제외)
 - 외국에서 가목부터 버목까지 및 어목부터 허목까지의 금융기관과 유사한 금융업을 경영하는 금융기관
- 등 신용정보제공·이용자로서 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자

[참고] 금융위원회·금융감독원의 감독·검사 대상 외 신용정보제공·이용자

- 「건설산업기본법」에 따른 공제조합
 - 「국채법」에 따른 국채등록기관
 - 「농업협동조합의 구조개선에 관한 법률」 제29조에 따른 농업협동조합자산관리회사
 - 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제10호 및 제11호에 따른 벤처투자회사 및 벤처투자조합
 - 「산업발전법」 제40조제1항제1호에 따른 자본재공제조합
 - 「산업재해보상보험법」에 따른 근로복지공단
 - 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제17조제1항에 따른 소상공인시장진흥공단
 - 「소프트웨어 진흥법」에 따른 소프트웨어공제조합
 - 「엔지니어링산업 진흥법」에 따른 엔지니어링공제조합
 - 「여객자동차 운수사업법」 제61조제1항에 따라 설립된 공제조합
 - 「우체국예금·보험에 관한 법률」에 따른 체신관서
 - 「전기공사공제조합법」에 따른 전기공사공제조합
 - 「전기통신사업법」 제6조에 따른 기간통신사업을 등록한 전기통신사업자
 - 「주택도시보증법」에 따른 주택도시보증공사
 - 「중소기업진흥에 관한 법률」에 따른 중소벤처기업진흥공단
 - 「중소기업협동조합법」에 따른 중소기업중앙회
 - 「한국교직원공제회법」에 따른 한국교직원공제회
 - 「한국농수산식품유통공사법」에 따른 한국농수산식품유통공사
 - 「한국수자원공사법」에 따른 한국수자원공사
 - 「한국장학재단 설립 등에 관한 법률」에 따른 한국장학재단
 - 「한국전력공사법」에 따른 한국전력공사
 - 「화물자동차 운수사업법」 제51조의2제1항에 따라 설립된 공제조합
- 등 “금융위원회·금융감독원의 감독·검사 대상” 외의 모든 신용정보제공·이용자

VII

금융권 개인신용정보 보호
관련 FAQ

VII. 금융권 개인신용정보 보호 관련 FAQ

1 기본원칙

Q1-1	「신용정보법」상 개인신용정보의 정의에 「금융실명법」 제4조제1항에 따른 “금융거래정보”가 포함되는지요? (관련조문) 「신용정보법」 제2조 제2호, 「금융실명법」 제4조 제1항
A	네, 포함됩니다. 다만, 「금융실명법」에서 구체적으로 정하는 사항에 대해서는 「금융실명법」이 「신용정보법」보다 우선하여 적용되며, 개인신용정보 보호, 개인신용정보 처리 위탁 및 분리보관 등 「금융실명법」에서 규율하지 않은 것은 「신용정보법」을 적용합니다.
Q1-2	「신용정보법」과 「개인정보 보호법」의 내용이 상충될 시 어느 법이 우선되나요? (관련조문) 「신용정보법」 제3조의2, 「개인정보 보호법」 제6조
A	「신용정보법」 제3조의2에 따르면 “신용정보의 이용 및 보호에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다”고 규정하고 있으며, 아울러 개인정보의 보호에 관하여 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「개인정보 보호법」에서 정하는 바에 따른다”고 규정하고 있습니다. 또한, 「개인정보 보호법」 제6조에 따르면 “개인정보보호에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다”고 규정하고 있습니다. 이에 따라 금융회사는 개인신용정보 보호에 관하여는 우선적으로 「신용정보법」을 준수하여야 하며, 「신용정보법」상 개인신용정보가 아닌 개인정보 또는 「개인정보 보호법」에는 규정하였으나 「신용정보법」상 규정하지 않은 경우에는 「개인정보 보호법」을 준수하여야 합니다.
Q1-3	금융회사가 내부적으로 생성한 대출계약의 계약번호가 특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보에 해당되는지요? (관련조문) 「신용정보법」 제2조 제1호의2
A	「신용정보법 시행령」 제2조제3항제2호에 따라 금융회사가 내부적으로 업무를 하기 위하여 신용정보주체별로 자체적인 고유번호를 부여하는 경우(고객번호, 고객 ID 등)에는 특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보에 해당할 수 있습니다.

Q1-4	금융회사가 내부적으로 고객을 구분하기 위해 부여하는 고객번호(예 : 신용정보주체로부터 수집하지 않고 금융회사 내부적으로 자체 생성한 정보)가 특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보에 해당하는지요? (관련조문) 「신용정보법」 제2조 제1호의2 가목 4)
A	신용정보회사등이 개인식별번호*를 사용하지 않고 특정 개인을 고유하게 식별하거나 동일한 신용정보주체를 구분하기 위해 부여한 정보도 특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보에 해당합니다. * 주민등록번호, 여권번호, 운전면허의 면허번호, 외국인등록번호, 국내거소신고번호 (「신용정보법」 제2조 제1호의2 가목 2))

Q1-5	개인사업자의 식별정보(대표자의 성명 및 개인식별정보, 금융회사가 내부적으로 고객을 구분하기 위해 개인사업자에게 부여한 고객번호 등)가 신용정보와 결합되는 경우 개인신용정보에 해당되는지요? (관련조문) 「신용정보법」 제2조제1호, 제1호의2나목4), 시행령 제2조 3항 2호
A	개인사업자의 식별정보가 개인의 직업·소득 등 개인을 신용정보주체로 하는 거래내용·신용도·신용거래능력을 판단할 수 있는 정보 등과 결합되는 경우 개인신용정보로 볼 수 있으며, 개인사업자의 식별정보가 개인사업자의 매출정보 등 개인사업자를 신용정보주체로 하는 거래내용·신용도·신용거래능력을 판단할 수 있는 정보 등과 결합되는 경우 기업신용정보로 볼 수 있습니다.

Q1-6	자산운용사가 펀드 운용과정에서 발생하는 부동산 매매 또는 부동산 임대차 계약 체결을 위하여 계약당사자의 성명, 생년월일(또는 주민등록번호), 송금을 위한 계좌번호를 임대차계약서를 통하여 수집하는 경우도 개인신용정보의 수집에 해당하는지요?
A	부동산 매매 또는 임대차 계약서를 통하여 수집되는 개인의 성명, 생년월일(또는 주민등록번호) 및 계좌번호가 계약당사자 식별 및 대금송금 목적으로 수집·이용되는 경우, 이러한 정보들이 신용거래정보, 신용도판단정보, 신용거래능력정보 등과 결합하지 않는 한 개인신용정보에 해당된다고 볼 수 없습니다. 이러한 정보들은 개인정보에 해당하며, 개인정보의 처리에 대하여는 「개인정보 보호법」의 적용을 받습니다.

Q1-7	가명·익명처리 및 정보집합물 결합 등과 관련하여 금융회사에서 참고할 수 있는 자료가 있는지요?
A	금융회사등이 개인신용정보를 가명처리·익명처리하거나 정보집합물 결합을 수행하는 경우 「금융분야 가명·익명처리 안내서」를 참고하여 주시기를 바랍니다.

Q1-8	신용정보주체의 개인신용정보 전송요구 권리와 관련하여 해당 신용정보주체가 전송요구권을 행사할 경우, 금융회사가 전송요구를 거절할 수 있나요? (관련조문) 「신용정보법」 제33조의2 제8항
A	「신용정보법」 제33조의2 제8항에 따라 개인인 신용정보주체로부터 개인신용정보의 전송요구를 받은 금융회사는 신용정보주체의 본인 여부가 확인되지 않는 경우 등에는 전송요구를 거절하거나 정지·중단할 수 있습니다. ※ 전송요구를 거절하거나 정지·중단할 수 있는 사례(「신용정보법」 시행령 제28조의3 제11항) 1. 개인인 신용정보주체 본인이 전송요구를 한 사실이 확인되지 않은 경우 2. 신용정보주체 본인이 전송요구를 했으나 제3자의 기망이나 협박 때문에 전송요구를 한 것으로 의심되는 경우 3. 본인신용정보관리회사가 법 제22조의9제6항에 따른 비용을 부담하지 않은 경우 4. 법 제33조의2제1항 각 호의 자가 아닌 자에게 전송해 줄 것을 요구한 경우 5. 법 제33조의2제5항에서 정한 사항이 준수되지 않은 경우 6. 개인인 신용정보주체의 인증정보 탈취 등 부당한 방법으로 인한 전송요구임을 알게 된 경우 7. 전송요구에 응하여 개인신용정보를 제공할 경우 제3자의 정당한 권리 또는 이익을 부당하게 침해하는 경우

Q2-1

계약자로부터 제출받는 법정서류(가족관계증명서, 주민등록등본 등)에 계약자 이외의 가족 개인정보가 포함되어 있는 경우, 이들에 대하여 모두 동의를 받아야 하는지요?

(관련조문) 「신용정보법」 제15조

A

금융거래시 고객 실명확인에 필요한 서류(주민등록등본, 가족관계증명서)를 금융회사가 수집·보관하는 것은 개인신용정보 처리에 해당하므로, 이러한 서류를 수집하여 보관하고자 하는 경우에는 계약자 본인 이외의 가족 정보 중 수집 근거가 없는 개인신용정보는 삭제하여야 합니다.

※ (예시) 금융회사가 계약자 본인 이외 가족의 주민등록번호가 표기된 주민등록 등본을 제출받은 경우로서 해당 가족의 주민등록번호 수집 근거 및 동의가 없는 경우에는 주민등록번호 뒷자리를 검게 칠하는 등 알아볼 수 없도록 한 후 보관

Q2-2

회사 직원이 과거 거래정보 조회 등을 통해 수집한 개인신용정보를 이용하여 정보주체와 협의 없이 몰래 금융상품에 가입시켰을 경우, 법률 위반 사항이 있는지요?

(관련조문) 「신용정보법」 제33조

A

「신용정보법」 제33조에 따라, 신용정보주체가 신청한 금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지 여부 등을 판단하는 목적이 아닌 다른 목적으로 이용했을 시에는 「신용정보법」 제33조 위반이라고 판단됩니다.

Q2-3

금융회사 직원이 본인이 속한 회사의 시스템을 이용하여 본인 금융거래 현황을 조회하는 것이 가능한지요?

(관련조문) 「신용정보법」 제19조, 제20조 및 제33조, 같은 법 시행령 제16조, 「신용정보업감독규정」 제20조 및 22조

A

「신용정보법」의 입법 취지상 금융회사가 보유·관리하는 신용정보는 접근권한을 엄격히 관리하고 목적 외 사용이 제한되어야 합니다. 이에 따라, 「신용정보법」 제19조, 같은 법 시행령 제16조 및 「신용정보업감독규정」 제20조 등에서는 개인신용정보처리시스템에 접근하여 정보를 처리할 수 있는 자를 개인신용정보취급자로 한정하고, 시스템을 이용해 정보를 처리할 수 있는 인원 역시 고객에게 서비스 제공을 위하여 필요한 최소한의 인원으로 하는 등 개인신용정보취급자의 접근권한을 엄격하게 제한하고 있습니다.

Q2-4	명의인이 대리인을 통해 금융거래를 하는 경우, 해당 명의인으로부터 개인 신용정보 처리 동의서를 받아야 하는지요? (관련조문) 「신용정보법」 제15조 및 제32조
A	원칙적으로 금융회사 등이 대리인을 통해 명의인의 개인신용정보를 처리하는 경우에는 해당 정보주체(명의인)의 개인신용정보 처리 동의를 받아야 합니다. 다만, 명의인이 위임장 등을 통하여 자신의 금융거래 처리 업무를 대리인에게 명시적으로 위임하였다면 해당 대리인은 당해 금융거래에 필수적인 개인신용정보 처리에 대한 권한을 위임받은 자로 볼 수 있으므로, 이러한 경우 명의인의 동의서를 추가로 받을 필요는 없습니다.

Q2-5	가족대리 또는 위임장 대리시 선택적 정보까지 동의 가능한지요? (관련조문) 「신용정보법」 제15조 및 제32조
A	원칙적으로 금융회사 등이 대리인을 통해 명의인의 개인신용정보를 처리하는 경우에는 해당 정보주체(명의인)의 개인신용정보 처리 동의를 받아야 합니다. 본인이 대리인에게 명시적으로 선택적 정보 동의까지 위임하는 경우에는 가능하다고 볼 수 있으나 일반적으로 금융거래업무 등을 포괄적으로 위임한 경우에는 해당 업무의 본질적 부분에 대한 위임에 한정된 것으로 보아야 하므로, 선택적 정보의 처리까지 동의하는 것으로 볼 수는 없습니다.

Q2-6	고객의 본인확인을 위해 신분증 앞, 뒷면을 스캔 또는 복사해서 보관할 수 있는지요?
A	금융기관 등이 서비스 이용자의 신원 확인에 필요한 최소한의 범위를 넘어 주민등록증 뒷면까지 복사하여 지문 정보를 수집하고 파일로 저장하는 관행은 이용자의 개인정보자기결정권을 과도하게 제한하는 것으로서, 기 수집한 지문 정보는 파기하여야 합니다. ※ 본인확인을 위한 신분증 사본 저장에 따른 지문정보 수집에 대한 제도 개선 권고 (국가인권위, '14.10.22.)

Q2-7	공인전자서명을 대신해 휴대폰 본인인증 방식을 통해 모바일 화면상에 '계약 체결·이행 등을 위한 필수 동의서'내용을 고지하고 동의 의사를 받는 방식이 「신용정보법」 제32조 제1항 제3호에서 정하는 '개인신용정보의 제공 내용 및 제공 목적 등을 고려하여 정보 제공 동의의 안정성과 신뢰성이 확보될 수 있는 유무선 통신으로 개인비밀번호를 입력하는 방식'으로 볼 수 있는지요? (관련조문) 「신용정보법」 제15조 및 제32조
A	휴대폰 본인인증(본인의 핸드폰으로 승인번호를 전송하고 전송받은 승인번호를 휴대폰 화면에 입력하는 방식)을 통해 모바일 화면상에 동의서 내용을 고지하고 동의 의사를 받는 방식이 회사 차원에서 개인신용정보 제공 동의의 안전성과 신뢰성이 확보될 수 있는 수단으로 판단된다면 동의 방식으로 활용할 수 있습니다.

Q2-8	개인신용정보에 대한 수집, 이용 및 제3자 제공에 동의한 고객의 대출신청이 거절된 경우 해당 고객의 개인신용정보를 통계작성 및 분석을 위하여 가명 처리하여 내부적으로 이용할 수 있나요? (관련조문) 「신용정보법」 제33조 제1항 제4호, 제32조 제6항 제9호의2
A	금융회사가 대출이 거절된 고객의 개인신용정보를 지체없이 파기하지 아니 하고, 통계작성 및 분석 목적으로 가명처리하여 내부적으로 이용하는 것은 허용되지 않습니다. 대출이 거절된 고객은 금융회사의 고객으로 볼 수 없으므로 해당 금융회사는 「개인정보 보호법」 제21조에 따라 대출 신청 관련 업무 목적 달성 시, 대출이 거절된 고객의 개인신용정보를 지체 없이 파기하여야 합니다. 다만, 금융거래 중인 고객의 신규 금융상품 신청을 거절한 경우에는 상거래관계가 있는 고객의 정보이므로 「신용정보법」 제20조의2에 따르며 동의한 목적 등으로 이용할 수 있습니다.

Q3-1

개인신용정보 '처리위탁'과 '제3자 제공'을 구분하는 기준은 무엇인지요?
(관련조문) 신용정보법 제17조 및 제32조

A

'개인신용정보 처리위탁' 및 '제3자 제공'은 개인신용정보를 외부의 제3자에게 이전하거나 다른 사람과 공동으로 이용한다는 점에서 동일하나, 다음과 같은 차이점이 존재하며, 금융회사는 해당 업무가 어디에 해당하는지 구분하고, 그에 따른 법적 조치 및 관리·감독 책임을 인지할 필요가 있습니다.

구분	처리위탁	제3자 제공
성격	금융회사 자신의 목적·이익을 위해 개인신용정보를 제3자에 제공	개인신용정보를 제공받는 자의 목적·이익을 위해 개인신용정보를 제3자에 제공
관리감독 책임	금융회사 자신(위탁자)이 관리감독 책임 부담	개인신용정보를 제공받는 자(제3자)가 관리감독 책임 부담
근거조항	「신용정보법」 제17조	「신용정보법」 제32조
동의여부	정보주체에게 내용을 공개·고지	정보주체로부터 별도의 동의

* "사업·업무 제휴"에서의 위탁과 제3자 제공 구분 : 제휴사가 단순히 금융회사를 대신해 개인신용정보를 처리할 뿐 제공받는 자의 이익을 위해 이용하지 않는 경우 처리위탁에 해당하며, 수집된 개인신용정보를 제공받는 자의 이익을 위해 이용하는 경우 제3자 제공에 해당함

Q3-2

업무제휴에 의하여 개인신용정보를 주고받는 제휴업체(카드사, 공동 마케팅사 등)와 금융회사의 관계를 위탁 관계로 볼 수 있는지요?
(관련조문) 신용정보법 제17조 및 제32조

A

제휴업체는 통상적으로 각자의 업무 목적을 위해 개인신용정보를 처리하는 자에 해당하므로 금융회사와 위탁관계가 아니라 제3자 제공으로 보아야 합니다.

Q3-3	「전자서명법」 제2조 제2호에 따른 전자서명도 「신용정보법」 시행령 제28조 제4항에서 정하는 안전성과 신뢰성이 확보될 수 있는 수단으로 인정될 수 있을까요? (관련조문) 전자서명법 제2조 제2항, 신용정보법 제32조 및 시행령 제28조 제4항
A	회사 차원에서 안전성과 신뢰성이 확보될 수 있는 수단으로 판단된다면 동의 방식으로 활용하실 수 있습니다. 아울러, 각각의 수단 별로 감독당국에서 안전성과 신뢰성 확보 여부를 확인하는 것은 금융회사의 자율성을 인정하고자 하는 법 취지에 맞지 않다고 판단됩니다.
Q3-4	「신용정보법」 제32조상 개인신용정보를 제공할 때마다 동의를 받아야 하나 기존에 동의한 목적 또는 이용 범위에서 개인신용정보의 정확성·최신성을 유지하기 위한 경우에는 그러하지 아니하다고 되어 있는데 어느 정도 범위까지가 이에 해당되는지요? (관련조문) 신용정보법 제32조 제1항
A	기존의 동의 받은 목적 내에서 사용하는 경우(예 : 기존에 설정한 금융거래를 유지하기 위한 업무 등) 해당될 것으로 판단됩니다.
Q3-5	금융회사가 금융거래 등 상거래의 설정 및 유지를 위하여 신용정보집중기관 또는 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사의 개인신용정보를 조회하는 경우에는 해당 개인신용정보주체의 동의를 한 번만 받으면 되는지요? (관련조문) 신용정보법 제32조 제2항
A	네, 기존에 동의한 목적 또는 이용 범위에서 개인신용정보의 정확성·최신성을 유지하기 위한 경우는 추가 동의를 받지 않아도 됩니다.
Q3-6	신용정보의 제공 및 활용에 대하여 동의를 받는 경우 「신용정보법」 시행령 제28조 제8항 각 호의 사항을 모두 고려해야 하는지, 또는 각 호 중 어느 하나의 기준에 따라 구분하면 되는지 궁금합니다. (관련조문) 「신용정보법」 제32조 제4항 및 같은 법 시행령 제28조 제8항
A	「신용정보법」 시행령 제28조 제8항 각 호 중 해당하는 하나의 기준에 따라 필수적 동의사항과 선택적 동의사항을 구분하면 됩니다.

Q3-7	신용정보법 시행령 제28조 제8항 제2호의 재화 또는 서비스와 직접적인 관련이 있는지 여부를 판단하는 경우, “직접적인 관련성”을 어떻게 판단하여야 할까요? (예: 예금가입 시 부가서비스로 제공되는 무료보험서비스 관련 동의) (관련조문) 「신용정보법」 제32조 제4항 및 같은 법 시행령 제28조 제8항
A	동의를 하지 않으면 본 상품 등에 가입할 수 없는 경우에만 직접적인 경우 (예 : 항공마일리지 적립형 신용카드 발급시 항공사에 관련 정보 제공 동의 등)로 판단하여야 합니다.

Q3-8	모 경찰서 A경위입니다. B고객이 금융사 ATM기에서 현금 인출 승인 후 현금을 찾아가지 아니하였고, 이를 인지한 B고객이 돈이 없어진 것을 확인 후 우리 경찰서에 신고하였습니다. 경찰관을 대동하여 CCTV확인결과 C고객이 수령한 것으로 확인되었고 이에 해당 ATM의 출금 기록을 금융사에 요청하였으나 개인정보보호를 이유로 제공하지 아니하였습니다. 이럴 경우 1) ATM의 기계정보 및 인출기록이 개인신용정보인지요? 2) (만약 개인신용정보라면) 영장발부 없이 긴급히 처리할 수 있는지요? (관련조문) 「신용정보법」 제32조 제6항 및 제33조
A	1) 단순 ATM의 기계정보 및 인출기록은 「신용정보법」상 개인신용정보로 보긴 어려울 수 있으나, 제공받을 정보의 자세한 내용에 따라서 개인신용정보가 될 소지도 있어 현재 상황에서는 해당 여부를 판단하기 어렵습니다. 2) 「신용정보법」 제32조 제6항 제5호, 제6호 및 제33조 제1항 제4호에 따르면 법원의 제출명령 또는 법관이 발부한 영장에 따라 제공한 경우나, 범죄 때문에 피해자의 생명이나 신체에 심각한 위험 발생이 예상되는 등 긴급한 상황에서 법관의 영장을 발부받을 시간적 여유가 없는 경우로서 검사 또는 사법경찰관의 요구에 따라 제공하는 경우에는 자료제출이 가능합니다. * 이 경우 개인신용정보를 제공받은 검사는 지체없이 법관에게 영장을 청구하여야 하고, 사법경찰관은 검사에게 신청하여 검사의 청구로 영장을 청구하여야 하며, 개인신용정보를 제공받은 때부터 36시간 이내에 영장을 발부받지 못하면 지체없이 제공받은 개인신용정보를 폐기하여야 함 다만, 피해자의 생명이나 신체에 심각한 위험 발생이 예상되는등 긴급한 상황이 아닌 상황에서 영장이나 법원 명령 없이 자료제출은 불가능하므로, 평시 상황이라면 수사기관에서 영장을 발급 후에 자료를 제출하는 것이 옳다고 판단됩니다.

Q3-9	「금융지주회사법」 제48조의2에 따라 금융지주회사 등(금융지주회사 및 자회사)에 내부 경영관리상 이용하게 할 목적으로 고객정보를 제공하는 경우, 고객으로부터 필수동의서를 받아야 하는지요? (관련조문) 「금융지주회사법」 제48조의2, 「신용정보법」 제15조
A	「금융지주회사법」 제48조의2 및 같은 법 시행령 제27조의2 제1항에 따라 금융지주회사등은 금융실명제법 제4조에 따른 금융거래의 내용에 관한 정보 또는 자료(이하 “금융거래정보”) 및 신용정보법 제32조 제1항에 따른 개인신용정보를 그가 속하는 금융지주회사등*에게 내부 경영관리상** 이용하게 할 목적으로 제공할 수 있다고 규정하고 있습니다. * 동일차주에 대한 금융지주회사 및 자회사 등(「금융지주회사법」 제45조 제1항) ** 1. 신용위험관리 등 위험관리와 내부통제, 2. 업무 및 재산상태에 대한 검사, 3. 고객 분석과 상품 및 서비스의 개발, 4. 성과관리, 5. 위탁업무 수행(「금융지주회사법 시행령」 제27조의2 제1항) 아울러 「신용정보법」 제15조 제2항 제1호에 따르면 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우에는 개인신용정보를 수집하고 수집 목적 범위에서 이용할 수 있으므로, 별도의 동의서를 받을 필요가 없습니다. 다만, 동 정보를 상품 안내 등 마케팅에 이용하고자 하는 경우에는 별도의 동의를 받아야 하며, 필수 동의서가 아닌 선택 동의를 통해 동의를 받아야 합니다.
Q3-10	지역신용보증재단 고객여부 확인을 위해 사업자등록번호를 자료제공처(공공기관 등)에 제공하는 것이 신용정보법령에 저촉되는 것인지요? 아울러 사업자등록번호 및 상호를 종업원 수와 결합하여 타기관(공공기관)에 제공하는 것이 신용정보법 및 같은 법 시행령에 저촉되는 것인지요? (관련조문) 「신용정보법」 제2조 제1호의2
A	사업자등록번호는 특정 기업을 식별할 수 있는 정보(「신용정보법」 제2조 제1호의2 나목)이지만, 이러한 식별정보는 거래내용 판단정보, 신용도 판단정보, 신용거래능력 판단정보 등의 정보와 결합하는 경우에 한하여 신용정보에 해당하므로, 사업자등록번호만을 타 기관에 제공하는 경우에는 「신용정보법」이 적용되지 않습니다. 다만, 기업의 종업원 수는 신용정보법 제2조 제1호의5 나목의 기업의 개황으로서 식별정보(사업자등록번호 및 상호)와 결합한 경우에는 기업신용정보로서 취급되어야 하며, 신용정보회사등이 기업신용정보를 「지역신용보증재단법」 등에 근거한 업무 목적 범위 내에서 제3자에게 제공하는 것을 「신용정보법」 위반으로 보기 어렵습니다.

Q3-11	개인신용정보를 제공받는 제3자가 변경된 경우 이 내용을 홈페이지에 게재하여 정보주체에게 알리는 것만으로 별도의 동의를 받지 않을 수 있는지요? (관련조문) 「신용정보법」 제32조
A	「신용정보법」 제32조에서 신용정보제공·이용자가 개인신용정보를 타인에게 제공하려는 경우에는 해당 신용정보주체로부터 개인신용정보를 제공할 때마다 미리 개별적으로 동의를 받아야 한다고 규정하고 있습니다(개인신용정보를 제공받는 제3자가 변경된 경우에는 기존에 동의한 목적 또는 이용 범위에서 개인신용정보의 정확성·최신성을 유지하기 위한 경우로 보기 어려움). 따라서, 개인신용정보를 제공받는 자가 변경된 경우에는 해당 정보주체에게 이를 알리고 다시 동의를 받아야 합니다. 다만, 당초 수집한 목적과 상충되지 아니하는 목적으로 개인신용정보를 제공하는 경우에는 구체적·개별적으로 판단하여 동의를 받지 않아도 됩니다.(「신용정보법」 제32조 제6항 제9호의3)

Q3-12	개인신용정보를 제공받고자 하는 자가 신용정보주체의 동의를 받아 해당 신용정보주체의 개인신용정보를 보유하고 있는 자에게 제공 요청을 할 수 있는지요? (관련조문) 「신용정보법」 제32조
A	「신용정보법」 제32조제2항 등 다른 법률에서 특별히 동의를 받아야 하는 자를 규정하고 있는 경우를 제외하고, 원칙적으로 개인신용정보를 제공하는 자가 신용정보주체의 동의를 받아야 합니다. ※ 「신용정보법」 제32조제2항은 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사 또는 신용정보집중기관으로부터 대통령령으로 정하는 개인신용정보를 제공받으려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 개인으로부터 동의를 받아야 한다고 규정 다만, 해당 개인신용정보를 제공하는 자와 제공받고자 하는 자가 상호 협의한 경우에는 개인신용정보를 제공받고자 하는 자가 개인신용정보를 제공하는 자에게 신용정보주체의 동의 의사를 대신 제출한 후 개인신용정보를 제공받는 것은 가능합니다.

Q3-13	대면거래에서 고객의 신분증 진위여부를 확인하고 진본으로 확인된 경우에 한하여 고객으로부터 태블릿을 통한 전자문서에 개인신용정보 제3자 제공 동의를 받는 경우가 「신용정보법」 시행령 제28조 제4항 및 제5항의 정보제공 동意的 안전성과 신뢰성이 확보될 수 있는 수단에 해당하는지요? (관련조문) 「신용정보법」 제32조
A	신용정보회사등이 개인신용정보를 타인에게 제공하기 위해서는 「신용정보법」 제32조 제1항 각 호에 따라 신용정보주체로부터 동의를 받도록 규정하고 있습니다. 또한, 같은 법 시행령 제28조 제4항은 동意的 방식을 구체적이고 특정한 수단을 사용하도록 규정하고 있지 않고, 신용정보회사등이 자신의 여건을 고려하여 안전성과 신뢰성이 확보될 수 있는 다양한 방식을 사용하도록 하고 있습니다. 태블릿을 통해 고객으로부터 신용정보제공 동의를 받으려는 방식을 「신용정보법」이 특별히 금지하고 있지 않고, 해당 방식이 귀사의 여건상 안전하고 신뢰할 수 있는 방식으로 운영이 가능하다고 판단하는 경우에는 사용이 가능할 것으로 판단됩니다.

Q3-14	금융분야와 비금융분야간 정보집합물 결합시 「신용정보법」 또는 「개인정보 보호법」 중 어떤 법에 따라 결합을 해야하나요? (관련조문) 「신용정보법」 제17조의2 제1항
A	결합의뢰기관에 신용정보회사등(상거래기업 및 법인 제외)이 포함될 경우에는 원칙적으로 「신용정보법」에 따라 데이터전문기관을 통해 정보집합물 결합을 진행해야 합니다. 다만, 결합하려는 정보집합물이 금융위원회의 감독을 받지않는 업무 과정에서 취득한 개인정보인 경우 「개인정보 보호법」 제28조의3에 따른 결합전문기관에서 결합을 수행할 수 있습니다. 예) 결합하려는 정보집합물이 신용정보법상 본인신용정보관리업자(신용정보회사 등)의 지위에서 취득한 개인정보가 아니라, 통신사업자 고유 사업부문의 개인정보로서 통신정보인 경우에는 반드시 데이터전문기관을 통해 결합하여야 하는 것은 아님

Q3-15	금융지주회사법에 따라 그룹사간 그룹고객정보를 내부 경영관리 목적으로 고객의 동의 없이 사용 가능한데, 데이터전문기관을 통하지 않고 그룹사간 데이터 결합이 가능한지요? (관련조문) 금융지주회사법 시행령 제27조의2 제1항, 신용정보법 제17조의2 제1항
A	「금융지주회사법」 제48조의2에 따라 내부 경영관리 목적*에 한하여 금융지주회사 및 그 자회사 간 고객정보 제공이 가능합니다.(다만, 동 고객정보를 활용하여 타 계열사 고객 및 마케팅 미동의 자사 고객에 대한 금융상품 소개 및 권유는 제한) * ❶ 신용위험관리 등 위험관리와 내부통제, ❷ 업무 및 재산상태에 대한 검사, ❸ 고객분석과 상품 및 서비스의 개발, ❹ 성과관리, ❺ 위탁업무 수행 아울러, 자기가 보유한 정보집합물을 제3자가 보유한 정보집합물과 결합하는 경우만 데이터전문기관을 통한 결합 대상이므로, 「금융지주회사법」에 따라 적법하게 제공받아 보유하고 있는 정보집합물은 데이터전문기관을 통하지 않고 결합할 수 있습니다.

Q3-16	신용정보활용체제에 포함하여 공시해야하는 내용의 범위를 기업신용정보를 제외한 개인신용정보에 관한 사항으로 국한하여 공시하면 되는지? (관련조문) 「신용정보법」 제31조
A	「신용정보법」은 '신용정보'와 '개인신용정보'를 구분하여 정의하는 바, '신용정보'로 명시된 공시범위를 '개인신용정보'에 국한할 수 없습니다.

Q3-17	요약동의서의 경우 수집·이용·제공되는 개인신용정보 항목을 생략해도 되는지요? (예시 : 신용능력정보(10건)) (관련조문) 「신용정보법」 제34조의2 제3항
A	신용정보법 제34조의2에서 "고지사항 중 일부를 생략하거나 중요한 사항만을 발췌"토록 규정하고 있고, 정보항목 표시 여부가 정보주체의 이해도에 미치는 영향이 크므로 정보항목 전체를 생략할 수는 없습니다(예시 : 신용능력정보(소득, 재산 등 10건)). ※ 공간 및 기술적 제약이 있는 서면동의서와 달리 온라인 화면 동의의 경우 정보주체 편의기능(예시 : 상세 동의화면으로 이동하지 않더라도 요약 동의화면 내에서 하이퍼링크나 버튼 클릭시 요약 동의화면에 생략된 전체 정보항목을 바로 확인할 수 있는 기능 등)을 고려

Q4-1 기간이 매우 짧은 단발적인 신용정보 처리 위탁의 경우에도 홈페이지 공개나 수탁업체 교육을 반드시 하여야 하는지요?
(관련조문) 「신용정보법」 제17조

A

위탁기간이 짧아 위탁계약기간이 1년 미만인 경우에는 그 기간 동안 1회 이상 신용정보의 분실·도난·유출·변조·훼손의 방지 및 안전한 신용정보의 처리에 관하여 수탁자의 소속 임직원에게 대한 교육을 실시한다는 내용을 위탁계약에 반영하여야 하며, 그 위탁계약에 따라 교육을 실시*하여야 합니다.

* 이 경우 수탁자가 연 1회 이상(위탁계약기간이 1년 미만인 경우에는 그 기간 동안 1회 이상) 그 소속 임직원에게 대한 교육을 실시한다는 내용이 위탁계약에 반영되어 있고, 신용정보회사등이 수탁자가 그 위탁계약에 따라 해당 교육을 실시한 사실을 확인한 경우에는 신용정보회사등이 수탁자의 소속 임직원에게 교육을 실시한 것으로 봄

Q4-2 「신용정보법」 개정에 따라 금융회사가 신용정보의 처리를 위탁할 경우 수탁자의 자본금 또는 자본총액 등에 대한 제한요건을 검토하지 않아도 되는지요?
(관련조문) 「신용정보법」 제17조

A

「신용정보법」 개정으로 인해 개인신용정보의 처리를 위탁받는 자(수탁자)에 대한 자본금 요건이 삭제됨에 따라 위탁자는 수탁자의 자본금 규모와 관련 없이 개인신용정보의 처리를 위탁할 수 있습니다.

Q5-1

금융거래 등 상거래 종료 후 3개월 이내에 삭제 대상인 개인신용정보는 어떤 정보를 의미하는 것인가요?

(관련조문) 「신용정보법」 제20조의2 제1항, 같은 법 시행령 제17조의2

A

선택정보에 한해 3개월 이내에 삭제하여야 합니다. 즉 금융거래와 직접적인 관계가 없는 정보는 삭제하여야 합니다. 다만 거래 종료 후 금융거래 관련 정보로 보관이 필요한 정보인지 확인절차를 통해 삭제대상을 선택할 필요가 있습니다.

예를 들어 금리우대를 위해 직업 정보가 필요할 경우, 직업정보는 고객의 금리우대 희망여부에 따라 선택정보가 되지만 수집한 이후에는 계약유지를 위한 필수정보가 되어 3개월 이내 삭제 대상에 해당되지 않습니다.

Q5-2

대출이 거절된 고객의 개인신용정보를 민원처리 등의 목적으로 분리보관이 가능한지요?

(관련조문) 「신용정보법」 제20조의2 제2항, 「개인정보 보호법」 제21조

A

대출이 거절된 고객은 해당 금융회사의 고객으로 볼 수 없으므로 동 고객의 개인신용정보를 보관할 수 없습니다.

「개인정보 보호법」 제21조에 따라 목적 달성 시 지체 없이 파기하여야 하므로 민원처리 목적을 달성한 후 파기하여야 합니다.

다만, 금융거래 중인 고객의 신규 금융상품 신청을 거절한 경우에는 상거래 관계가 있는 고객의 정보이므로 「신용정보법」 제20조의2에 따릅니다.

Q5-3

금융거래의 안전성 확보 등의 목적으로 모든 개인신용정보를 금융거래 등 상거래 종료 후 5년 이후에도 계속하여 분리보관 하는 것이 가능한지요?

(관련조문) 「신용정보법」 제20조의2 제2항 및 같은 법 시행령 제17조의2 제4항

A

「신용정보법」 제20조의2 제2항에 따라 상거래 관계 종료 후 5년 이후에도 삭제하지 않고 분리보관이 필요한 경우 같은 항 단서*의 내용을 검토하여 어떤 단서에 따라 보관하게 되는 정보인지 확인하는 절차 등을 마련하고 운영하여야 합니다. 이 경우 분리보관 하는 정보에 대하여 신용정보주체의 열람 청구 등이나 감독기관의 점검·조사 시 등에 금융회사는 분리보관을 결정하게 된 사유 및 근거를 소명할 수 있어야 합니다.

* 「신용정보법」 제20조의2 제2항 각 호 및 시행령 제17조의2 제3항 및 제4항

Q5-4	「신용정보법」 제20조의2에서 상거래관계가 종료된 날부터 최장 5년 이내에 신용정보주체의 개인신용정보를 관리대상에서 삭제하여야 하는데, 삭제시 회사 내 모든 시스템에서 삭제해야 하는 것인가요? 아니면 원장에서만 삭제하면 되나요? 또한, 로그파일도 같이 삭제해야 하는 것이지요? (관련조문) 「신용정보법」 제20조의2
A	「신용정보법」 제20조의2에 따르면 상거래 종료된 날부터 최장 5년 이내에 신용정보주체의 개인신용정보를 관리대상에서 삭제하여야 하며, 이 관리대상은 신용정보회사의 모든 시스템 내에서 삭제하는 것을 의미합니다. 따라서 로그파일에도 개인신용정보가 기록될 수 있으므로 해당 로그도 같이 삭제하는 것이 원칙입니다. 다만, 삭제에 대한 기록으로서 3년간 보존하여야 하는 로그 또는 타 법령상 근거해서 보존이 필요한 경우 등에는 보존이 가능하며, 거래 중인 신용정보주체의 개인신용정보와 분리하는 등 엄격한 관리가 요구됩니다.
Q5-5	대출채권을 매각한 경우 상거래관계 종료시점을 매각일자가 아닌 매각채권의 정상종료일로 볼 수 있는지요? (관련조문) 「신용정보법」 제20조의2 제1항, 같은 법 시행령 제17조의2 제1항·제2항
A	「신용정보법」은 계약기간의 만료, 해지권·해제권·취소권의 행사, 소멸시효의 완성, 변제 등으로 인한 채권의 소멸, 그 밖의 사유로 종료된 날을 금융거래 등 상거래관계가 종료된 날로 하고 있습니다(같은 법 시행령 제17조의2제5항). 대출채권 양도의 경우, 채권을 양도하는 자와 양수하는 자 사이에서는 채권을 양도함으로써 권리가 이전되나, 「신용정보법」상 신용정보주체의 자기정보 통제권 보호 측면에서 해당 대출채권에 대한 신용정보의 신용정보주체와 관계가 종료된 시점을 금융거래 등 상거래 관계가 종료된 시점으로 보아야 할 것으로 판단됩니다. 그러므로 대출채권의 양도사실을 채무자에게 대항할 수 있게 된 시점*을 금융거래 등 상거래관계의 종료시점으로 보는 것이 타당하다고 판단됩니다. * 대항요건 등은 「민법」, 「자산유동화법」, 「한국주택금융공사법」 등 관련 법령을 참조

Q5-6	「신용정보법」 제20조의2제2항 단서에 따라 분리보관 중인 개인신용정보에 대하여 본인의 열람요구에 응하거나 법원, 경찰청 또는 국세청의 요청에 따라 제공할 수 있는지요? (관련조문) 「신용정보법」 제20조의2 제3항, 제32조 제6항 및 제38조 제1항
A	네, 제공할 수 있습니다. 본인의 열람 요구는 「신용정보법」 제38조 제1항 등 본인 요청에 따라 제공할 수 있으며, 법원, 경찰청 또는 국세청의 요청은 관련 법령 이행을 위해 제공 가능합니다. 다만, 「신용정보법」 제32조 제6항에 따르면 법원 요청은 법원의 제출명령 또는 법관이 발부한 영장에 따라서만 제공할 수 있다고 규정하고 있으며, 경찰의 요청은 범죄 때문에 피해자의 생명이나 신체에 심각한 위험이 예상되는 등 긴급한 상황에서 법관의 영장을 발부받을 시간적 여유가 없는 경우로서 검사 또는 사법경찰관의 요구에 따라 제공하는 경우로 규정하고 있습니다. 이 경우에는 개인신용정보를 제공받은 검사는 지체없이 법관에게 영장을 청구하여야 하고, 사법경찰관은 검사에게 신청하여 검사의 청구로 영장을 청구하여야 하며, 개인신용정보를 제공받은 때부터 36시간 이내에 영장을 발부받지 못하면 지체없이 제공받은 개인신용정보를 폐기하여야 합니다. 또한 국세청 등의 조세 관련 요청에 대해서는 조세에 관한 법률에 따른 질문·검사 또는 조사를 위하여 관할 관서의 장이 서면으로 요구하거나 조세에 관한 법률에 따라 제출의무가 있는 과세자료의 제공을 요구함에 따라 제공하는 경우로 한정하고 있습니다. 이에 각 상황별로 요구되는 바를 명확히 확인 후 제공여부를 판단하여야 합니다. (예: 법원 요청시 제출명령 수령 또는 영장 수령후 개인신용정보 제공 등) 아울러 「신용정보법」 제20조의2 제4항에 따르면 분리하여 보존하는 개인신용정보를 활용하는 경우에는 신용정보주체에게 통지하여야 합니다.(Q5-14 참고)

Q5-7

「신용정보법」 제20조의2 제4항에 따라 분리보관 중인 개인신용정보를 다른 법률에 따른 의무를 이행하기 위하여 불가피하게 활용하는 경우, 신용정보주체에게 통지해야 하는데, 어떠한 기준에 따라 시기 또는 방법을 정하여 통지하면 될까요?

(관련조문) 「신용정보법」 제20조의2 제2항 및 제4항

현재 「신용정보법」 제20조의2 제4항에 따라 분리보관 중인 개인신용정보의 활용에 대한 통지 시기 및 방법에 대해서는 정하고 있지 않습니다. 다만, 같은 법 시행령 [별표 2의2]의 알리거나 공시하는 방법을 참고하여 통지하시기 바랍니다.

[별표 2의2] 16. 법 제32조제6항제10호에 따른 다른 법률에 따라 제공하는 경우

A

알리거나 공시하는 자	알리거나 공시하는 시기	알리거나 공시하는 방법
개인신용정보를 제공하는 자	다음 각 목의 구분에 따른 기한 나. 개인신용정보 제공의 근거가 되는 법률에서 정하는 바가 없는 경우: 개인신용정보를 제공하기 전까지 다. 개인신용정보 제공의 근거가 되는 법률에서 사후에 알리거나 공시하는 것을 정한 경우로서 해당 법률에서 그 기한을 정하지 않은 경우: 개인신용정보를 제공한 날을 기준으로 6개월 이내 라. 개인신용정보 제공의 근거가 되는 법률에서 사후에 알리거나 공시하는 것을 정한 경우로서 해당 법률에서 그 기한을 정한 경우: 해당 법률에서 정한 기한	다음 각 목의 구분에 따른 방법. 다만, 개인신용정보의 제공의 근거가 되는 법률에서 알리거나 공시하는 방법을 달리 정하는 경우에는 그에 따른다. 가. 일반적인 경우: 서면, 전화, 문자메시지, 전자우편, 팩스 그 밖에 이와 유사한 방법으로 해당 신용정보주체에게 그 사실을 알리는 방법 나. 고의 또는 과실 없이 신용정보주체의 연락처 등을 알 수 없는 경우: 시행령 제34조의4 2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법

Q5-8	금융회사가 개인신용정보를 수집·이용·폐기한 경우 뿐 아니라 개인신용정보주체의 요청에 따라 수집·이용·폐기한 경우에도 업무처리기록 보존 대상인가요? (관련조문) 「신용정보법」 제20조 제2항
A	개인신용정보주체의 요청에 따라 수집·이용·폐기한 경우에도 업무처리 기록 보존 대상이 됩니다. 신용정보에 대한 관리책임을 명확하게 하기 위하여 업무처리기록을 보존하는 법적 취지를 고려할 때 개인신용정보주체의 요청에 대한 금융회사의 업무처리도 그 기록을 보존하여야 합니다.

Q5-9	「상법」 제33조를 신용정보법 제20조의2제2항제1호의 다른 법률에 따른 의무를 이행하기 위하여 불가피한 경우로 볼 수 있는지요? (관련조문) 「신용정보법」 제20조의2, 「상법」 제33조
A	「신용정보법」 제20조의2제2항제1호의 “다른 법률에 따른 의무를 이행하기 위하여 불가피한 경우”에는 「상법」 제33조*의 상업장부등의 보존의무 이행을 위한 경우도 포함됩니다. * 「상법」 제33조(상업장부등의 보존) ① 상인은 10년간 상업장부와 영업에 관한 중요서류를 보존하여야 한다. 다만, 전표 또는 이와 유사한 서류는 5년간 이를 보존하여야 한다.

Q5-10	금융회사와 상거래관계가 종료되었던 신용정보주체가 금융거래를 재개하게 되면, 「신용정보법」 제20조의2에 따라 별도로 분리 보관된 개인신용정보 중 활용이 필요한 정보가 있는 경우 이를 다시 사용하는 것이 가능한지요? (관련조문) 「신용정보법」 제20조의2, 제15조 및 제32조
A	상거래관계가 종료되었던 신용정보주체와 금융거래를 재개하는 경우, 「신용정보법」 제15조 및 제32조 등에 따라 개인신용정보의 수집 및 활용에 대한 동의를 받은 경우에는 다시 활용하는 것이 가능합니다.

Q5-11	선택적 개인신용정보의 수집시 그 정보의 보유 기간에 대해 정보주체의 명시적인 동의를 받은 경우, 보유 기간 중 상거래관계가 종료되어 3개월이 지나가게 되면 해당 개인신용정보를 동의받은 보유기간까지 보유가 가능한지 혹은 「신용정보법」에 따라 파기해야 하는지요? (관련조문) 「신용정보법」 제20조의2 및 제15조
A	「개인정보 보호법」 제6조에 따르면 개인정보보호에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 해당 법률을 따르도록 정하고 있으며, 「신용정보법」 제20조의2에 개인신용정보의 보유기간에 대해 별도의 규정이 있으므로, 「신용정보법」 제20조의2에 따라 선택적 개인신용정보의 경우 금융거래 등 상거래 관계 종료된 날로부터 3개월 이내에 삭제하여야 합니다.

Q5-12	“법령 또는 약관 등에 따라 채권·채무 관계가 소멸한 날이 금융거래 종료일입니다.”라는 문구를 동의서에 추가하거나 또는 홈페이지의 개인정보처리방침 등에 게시하면 시행령 제17조의2 제6항에 따라 금융거래 등 상거래관계가 종료된 날을 신용정보주체에게 알린 것으로 볼 수 있을까요? (관련조문) 「신용정보법」 제20조의2 제5항, 같은 법 시행령 제17조의2 제5항·제6항
A	질문에 있는 예문의 내용은 법에서 요구하고 있는 사항을 준수하고 있다고 보기 어렵습니다. 법상 취지는 고객이 금융거래가 종료되고 종료에 따른 변화를 인지할 수 있게 알리라는 데 있으므로 구체적으로 명시하여 알려야 합니다. 금융거래 종료일은 고객이 자기정보가 언제 삭제될 것인지 예측 가능하도록 구체적으로 명시해야 합니다. (참고) 은행권역 동의서 일부를 발췌 (예시) (금융)거래 종료일이란 당행과 거래중인 모든 계약(여·수신, 내·외국환, 카드 및 제3자 담보제공 등) 해지 및 서비스(대여금고, 보호예수, 외국환거래지정, 인터넷뱅킹 포함 전자 금융거래 등)가 종료한 날을 뜻합니다.

Q5-13	법원의 면책결정이 「신용정보법」 제20조의2에서 규정하고 있는 금융거래 등 상거래관계의 종료에 해당하는지요? (관련조문) 「신용정보법」 제20조의2
A	「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 면책인 경우에는 「신용정보법」 제20조의2에서 규정하고 있는 금융거래 등 상거래관계의 종료에 해당하지 않습니다. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 면책은 해당 채무에 관한 책임이 면제된다는 것을 의미할 뿐 채무 그 자체를 소멸시키는 것은 아니기 때문에 금융거래 등 상거래관계의 종료에 해당하지 않습니다.

Q5-14	「신용정보법」 제20조의2 제4항에 따라 분리보관 중인 개인신용정보를 “활용” 하는 경우 통지해야 하는데, 이러한 통지의 대상이 되는 “활용”은 분리보관 목적 이내의 활용으로 제한되는지요? (관련조문) 「신용정보법」 제20조의2 제2항 및 제4항, 「신용정보업감독규정」 제38조의3
A	원칙적으로 분리보관 중인 정보는 「신용정보법」 제20조의2 제2항 각호에서 정하는 목적 범위 내에서만 활용 가능하며, 활용 시 같은 조 제4항에 따라 정보주체에게 통지하여야 합니다. 다만, 「신용정보업감독규정」 제38조의3에 따라 개인신용정보 제공사실의 통지 유예 대상이 되는 경우에는 유예요청기간 동안 통지를 유예할 수 있습니다. 「신용정보업감독규정」 제38조의3(개인신용정보 제공사실의 통지유예 등) 신용정보회사등은 영 별표 2의2 제11호, 제12호 및 제13호에 따른 개인신용정보 제공이 발생한 경우로서 신용정보 제공요구자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 지속되고 있음을 제시하고 통지의 유예를 서면으로 반복하여 요청하는 경우에는 요청받은 날부터 두 차례만(제1호의 경우는 제외한다) 매1회 3개월의 범위에서 유예요청기간 동안 통보를 유예할 수 있다. 1. 해당 통지가 사람의 생명이나 신체의 안전을 위협할 우려가 있는 경우 2. 해당 통지가 증거 인멸, 증인 위협 등 공정한 사법절차의 진행을 방해할 우려가 명백한 경우 3. 해당 통지가 질문·조사 등의 행정절차의 진행을 방해하거나 과도하게 지연시킬 우려가 명백한 경우 「신용정보법 시행령」 [별표 2의2](일부 발췌) 11. 법 제32조제6항제5호에 따라 법원의 제출명령 또는 법관이 발부한 영장에 따라 제공하는 경우 12. 법 제32조제6항제6호에 따라 범죄 때문에 피해자의 생명이나 신체에 심각한 위험 발생이 예상되는 등 긴급한 상황에서 같은 항 제5호에 따른 법관의 영장을 발부받을 시간적 여유가 없는 경우로서 검사 또는 사법경찰관의 요구에 따라 제공하는 경우 13. 법 제32조제6항제7호에 따라 조세에 관한 법률에 따른 질문·검사 또는 조사를 위하여 관할 관서의 장이 서면으로 요구하거나 조세에 관한 법률에 따라 제출의무가 있는 과세자료의 제공을 요구함에 따라 제공하는 경우

Q5-15	상거래관계가 종료된지 5년이 경과되지 않은 고객이 본인의 개인신용정보의 삭제를 요구할 경우 이를 수용해야 하는지요? (관련조문) 「신용정보법」 제38조의3
A	「신용정보법」 제38조의3에서는 신용정보주체가 금융거래 등 상거래관계가 종료되고 대통령령으로 정하는 기간이 경과한 경우에는 신용정보제공·이용자에게 본인의 개인신용정보의 삭제를 요구할 수 있도록 규정하고 있습니다. 신용정보주체가 삭제를 요구한 개인신용정보가 금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지 등에 필수적인 개인신용정보에 해당한다면 금융거래 등 상거래관계 종료 후 5년, 그 외의 개인신용정보는 금융거래 등 상거래관계 종료 후 3개월 이후에 개인신용정보의 삭제를 요구할 수 있습니다.

Q5-16	「신용정보법」에 따라 상거래관계가 종료된 개인신용정보는 삭제하여야 하는데, 해당 정보를 가명처리할 경우 영구보관이 가능한지요? (관련조문) 「신용정보법」 제20조의2 제2항 제2호의2, 시행령 제17조의2 제3항
A	가명정보를 이용하는 경우에는 추가정보 및 가명정보에 대한 관리적·물리적·기술적 보호조치 수준, 가명정보의 재식별 시 정보주체에 미치는 영향, 가명정보의 재식별 가능성, 가명정보의 이용목적 및 그 목적 달성에 필요한 최소기간을 고려하여 가명처리한 자가 가명처리 시 정한 기간 동안 보존할 수 있습니다.

Q5-17	거래 종료 후 보관이 필요한 정보인지의 판단에 대한 보고서 등 증적자료가 명시적으로 필요한 것인지요? (관련조문) 「신용정보법」 제20조의2 제1항, 같은 법 시행령 제17조의2 제1항·제2항
A	「신용정보법 시행령」 제17조의2 제1항에 따라 금융거래 등 상거래 관계의 설정 및 유지 등에 필수적인 개인신용정보는 분리보관 등 강화된 보안 조치를 통해 최대 5년까지 보유가 가능하며, 상거래관계의 설정 및 유지 등에 필수적인 개인신용정보인지 여부는 시행령 제17조의2 제2항에 따라 판단하여야 합니다. 이에 금융회사는 동 사항을 반영하여 구체적인 판단 기준 및 업무절차 등을 마련하는 것이 바람직합니다.

Q6-1 신용정보가 업무목적 외로 누설되어 해당 신용정보주체에게 통지하여야 하는 경우에 대한 구체적인 예시(누설의 정의 등)가 있을까요?
(관련조문) 「신용정보법」 제39조의4, 「신용정보업감독규정」 별표4의2

신용정보회사등이 개인신용정보에 대하여 통제를 상실하거나 권한없는 자의 접근을 허용한 경우로서 아래의 예시 및 이와 유사한 경우 등에는 개인신용정보 누설로 볼 수 있습니다.(「신용정보업감독규정」 별표4의2. 3.1.1. 참고)

A

(예시)

- ▶ 개인신용정보가 포함된 서면, 이동식 저장장치, 휴대용 컴퓨터 등을 분실하거나 도난당한 경우
- ▶ 개인신용정보가 저장된 데이터베이스 또는 개인신용정보처리시스템에 권한 없는 자가 접근한 경우
- ▶ 신용정보회사등의 고의 또는 과실로 개인신용정보가 포함된 파일 또는 종이문서, 기타 저장매체가 권한이 없는 자에게 잘못 전달된 경우

Q6-2

개인정보 등이 누설될 경우 어느 기관에 신고하여야 하나요?
(관련조문) 「신용정보법」 제39조의4, 「개인정보 보호법」 제34조

「신용정보법」 제39조의4에 따라 1만명 이상의 신용정보주체의 개인신용정보가 누설된 경우에는 금융위원회 또는 금융감독원에 신고하여야 합니다.

또한, 1천명 이상의 "개인정보"가 유출등이 된 경우*에는 「개인정보 보호법」 제34조에 따라 개인정보보호위원회 또는 한국인터넷진흥원(KISA)에 신고하여야 합니다.

A

* 1) 1천명 이상의 개인정보가 유출등이 된 경우, (2) 민감정보 또는 고유식별정보가 유출등이 된 경우, 또는 (3) 외부로부터의 불법적인 접근에 의해 개인정보가 유출등이 된 경우

※ 유출 경위에 따라 「금융기관검사및제재에관한규정」 제41조(금융사고), 「전자금융거래법」 제21조의5(침해사고의 통지 등), 「전자금융감독규정」 제37조의5(정보기술 부문 및 전자금융 사고보고)도 적용될 수 있음을 유의

Q7-1	개인신용정보 조회시스템이 구체적으로 인터넷 홈페이지를 통한 조회시스템 구축으로 한정되는 것인지 궁금합니다. 인터넷 홈페이지에는 이용방법과 절차만 게시하고 다른 방법으로 조회시스템을 구축하는 것도 가능할까요? (관련조문) 「신용정보법」 제35조 제1항 및 같은 법 시행령 제30조 제1항
A	네, 인터넷 홈페이지에서는 이용방법과 절차만 게시하고 영업점 방문 등의 방법을 통해 조회시스템을 구축할 수 있습니다. 다만, 조회시스템은 「신용정보법 시행령」 제30조 제1항 제1호의 내용에 따라 신용정보주체가 조회사항을 편리하게 확인할 수 있도록 구축하여야 합니다.
Q7-2	개인신용정보 조회시스템에 조회대상이 되는 개인신용정보 이용·제공 현황은 마케팅 목적의 이용·제공에 한정되는지요? 제휴업체와 수사기관 등(법원·국세청 포함)에 제공하는 경우도 조회대상에 포함하여야 하나요? (관련조문) 「신용정보법」 제35조 제1항 및 같은 법 시행령 제30조 제4항
A	「신용정보법」 제35조 제1항 및 같은 법 시행령 제30조 제4항에 따라 개인신용정보를 “내부 경영관리의 목적으로 이용하거나 반복적인 업무위탁을 위하여 제공하는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우”에 해당하지 않는 경우에는 모두 조회대상에 포함하여야 합니다. 다만, 신용정보집중기관 및 개인신용평가회사 등에 제공하는 정보의 경우 「신용정보법 시행령」 제30조 제4항 제1호 신용위험관리 등 위험관리 목적으로 하는 업무에 해당하므로 조회대상에 포함하지 않아도 무방합니다.
Q7-3	금융회사가 채권추심회사에 채권추심업무를 위탁하기 위하여 개인신용정보를 제공하는 경우에도 위탁업무의 수행으로서 조회시스템에 게재하지 않아도 무방한지요? (관련조문) 「신용정보법」 제35조 제1항 및 같은 법 시행령 제30조 제4항
A	해당 위탁업무는 신용정보주체에 대한 반복적인 업무 위탁으로 볼 수 있으므로 신용정보주체가 신용정보 이용 및 제공사실을 조회할 수 있도록 조회시스템에 반영하지 않아도 무방합니다.

Q7-4	인터넷 홈페이지에 게시하는 신용정보활용체제에 「신용정보법」 제35조 제2항의 정기적인 통지를 요청할 수 있음을 게시한다면 같은 조 제3항의 의무를 다한 것으로 볼 수 있을까요? (관련조문) 「신용정보법」 제35조 제3항 및 제2항
A	「신용정보법」 제35조 제3항 및 제2항에 따라 신용정보주체가 신용정보회사 등에게 자신의 개인신용정보를 이용하거나 제공한 내용에 대하여 정기적인 통지를 요청할 수 있음을 알려주는 것은 인터넷 홈페이지의 신용정보활용체제 등에 게시하여 알릴 수 있습니다.

Q7-5	은행이 신용정보법 제35조(신용정보의 이용 및 제공 사실의 조회)에 따라 개인신용정보의 이용 및 제공 사실을 상시적으로 조회할 수 있도록 개인신용정보조회시스템을 구축하고 있는 경우에도 개인정보보호법에 따른 이용·제공 내역 통지를 별도로 해야 하는지요? (관련조문) 「신용정보법」 제35조
A	은행이 신용정보법 제35조(신용정보 이용 및 제공사실의 조회)에 따라 정보주체가 개인신용정보의 이용 및 제공사실을 조회할 수 있도록 개인신용정보조회시스템을 구축하여 운영하고 있는 개인신용정보에 관해서는 별도로 「개인정보 보호법」에 따른 개인정보 이용·제공 내역 통지를 하지 않아도 됩니다. 다만, 은행이라고 하더라도 개인신용정보 외의 개인정보를 처리하는 경우에는 일반법인 「개인정보 보호법」 제20조의2가 적용되는 점에 유의할 필요가 있습니다 (「개인정보 보호법」 개정 안내서, '23.12월, 개인정보보호위원회).

Q8-1

손해배상책임을 위한 준비금을 적립하여야 하는 경우, 「전자금융거래법」 제9조 제4항에 따라 동일한 금액의 준비금(또는 더 많은 금액의 준비금)을 적립 하였다면 별도의 준비금을 적립하지 않아도 되는지요?

(관련조문) 「신용정보법」 제43조 및 제43조의3, 같은 법 시행령 제35조의9 및 「신용정보업감독규정」 제43조의9 제4항

A

네, 「전자금융거래법」에 따른 전자금융사고에 대한 책임이행을 위한 준비금을 「신용정보법」에서 정하는 금액 이상 적립하고 있다면 별도의 준비금을 적립 하지 않아도 됩니다. 다만, 해당 준비금을 「전자금융거래법」뿐 아니라 「신용정보법」에 따른 손해배상에 대한 준비금의 용도로 사용한다는 것을 주총에 의한 결의 등을 통해 확인하여야 합니다.

또한 「전자금융거래법」에 따른 책임 보험에 가입되어 있는 경우에는 보험 상품의 배상범위가 「신용정보법」 제43조에서 정하는 책임범위를 충족시키는지 확인하여야 합니다.

Q8-2

전문투자자들 위주로 영업을 하는 외국계증권회사의 경우에도 손해배상책임을 위한 보험·공제 가입 또는 준비금 적립 의무가 있는지요?

(관련조문) 「신용정보법」 제43조의3, 같은 법 시행령 제35조의9 및 「신용정보업 감독규정」 제43조의9 제5항

A

「신용정보법」 제43조의3에 따라 같은 법 시행령 제35조의9에서 정하는 신용 정보회사등은 보험·공제 가입 또는 준비금 적립 의무가 있습니다.

다만, 「신용정보업감독규정」 제43조의9 제5항에 따라 “500명 이상의 신용정보 주체에 관한 개인신용정보를 수집·이용·처리하지 않는 자”는 「신용정보법」 제43조의3의 적용대상이 되지 않습니다.

Q8-3

「신용정보법」 제43조의3의 손해배상의 보장 관련 준비금을 ‘충당금’으로 적립 하여도 되는지요? 만약 충당금이 포함되지 않는다면 준비금 적립은 주총 이후 가능한 데 한시적으로 ‘충당금’으로 적립해도 법 위반사항이 아닌지요?

(관련조문) 「신용정보법」 제43조의3

A

준비금은 충당금(부채계정)이 아닌 임의적립금(자본계정)으로 적립하여야 하며, 주주총회 결의를 통해 해당 임의적립금이 「신용정보법」 제43조의3의 의무 이행을 위한 것임을 명확히 하여야 합니다.

Q9-1 「신용정보법」 제20조 제3항에 따라서 일정 조건을 충족하는 신용정보제공·이용자는 신용정보관리·보호인을 임원으로 지정하여야 합니다. 이때, 임원을 등기임원으로만 한정하나요?
(관련조문) 「신용정보법」 제20조 제3항 및 같은 법 시행령 제17조, 「상법」 제401조의2 및 제408조의2

A 종합신용정보집중기관, 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사, 본인신용정보관리회사 및 직전 사업연도 말 기준으로 총자산이 2조원 이상이고 상시 종업원 수가 300명 이상인 신용조사회사, 채권추심회사 및 대통령령으로 정하는 신용정보제공·이용자*는 신용정보관리·보호인을 임원으로 선정해야 합니다.

* 「신용정보법」 시행령 제17조 제1항 참조

「신용정보법」 시행령 제17조 제4항에서 정한 바에 따라 「상법」 제408조의2에 따른 집행임원 및 상법 제401조의2 제1항 제3호에 해당하는 자 중 신용정보의 제공·활용·보호 및 관리 등에 관한 업무집행 권한이 있는 사람의 경우 신용정보관리·보호인으로 선임이 가능합니다.

Q9-2 총자산이 2조원 이상이고 상시 종업원 수가 300명 이상인 보험회사입니다. 임원은 아니지만 임원 역할을 수행하는 준법감시인이 신용정보관리·보호인을 겸할 수 있을까요?
(관련조문) 「신용정보법」 제20조 제3항 및 같은 법 시행령 제17조 제5항

신용정보관리·보호인을 임원으로 하여야 하는 신용정보회사등의 경우 준법감시인을 신용정보관리·보호인으로 하기 위하여는 준법감시인이 다음 중 어느 하나에 해당하여야 합니다.

- A**
1. 사내이사
 2. 집행임원(「상법」 제408조의2에 따라 집행임원을 두었을 시 해당)
 3. 「상법」 제401조의2 제1항 제3호에 해당하는 자*로서 신용정보의 제공·활용·보호 및 관리 등에 관한 업무집행 권한이 있는 사람

* 동 조항에서는 이사가 아니면서 명예회장·회장·사장·부사장·전무·상무·이사 기타 회사의 업무를 집행할 권한이 있는 것으로 인정될 만한 명칭을 사용하여 회사의 업무를 집행한 자를 이사로 본다고 규정

Q9-3	신용정보관리·보호인의 수행 업무에서 신용정보의 수집·보유·제공·삭제 등 관리 및 보호 계획을 수립하여 시행하도록 하고 있는데, 금융회사 내규(신용정보 관련 규정, 지침 등)에 이와 관련한 사항들이 반영되어 있으면 법 준수에 문제가 없는 것인가요? 아니면 별도의 관리 및 보호 계획서를 마련하여야 하나요? (관련조문) 「신용정보법」 제20조 제1항 및 제4항
A	반드시 별도의 관리 및 보호 계획서를 마련하여야 하는 것은 아닙니다. 금융회사 내규에 신용정보의 관리 수집·보유·제공·삭제 등 관리 및 보호 계획에 준하는 내용들이 포함되어 있고 「신용정보법」 제20조 제1항에 따른 적절한 내용이 반영되어 있다면 문제가 없습니다. 다만, 수립한 계획의 정기적인 검토 및 개정을 통해 최신성을 유지하여야 할 필요는 있습니다.
Q9-4	신용정보관리·보호인이 제출하여야하는 개인신용정보 활용·관리실태 점검결과 보고서 서식은 어디에서 확인할 수 있나요? (관련조문) 「신용정보법」 제20조 제6항
A	「신용정보업감독규정」 별지 제8호의3 서식에서 확인할 수 있습니다.

10 | 모집업무수탁자의 모집경로 확인 등

Q10-1	은행영업점을 통한 카드모집의 경우에도 모집경로 확인대상인지요? (관련조문) 「신용정보법」 제41조의2 및 같은 법 시행령 제35조의2
A	네, 모집경로 확인대상입니다.
Q10-2	보험회사는 대리점 소속 설계사에 대하여서도 모집경로를 확인하여야 하나요? (관련조문) 「신용정보법」 제41조의2 및 같은 법 시행령 제35조의2
A	대리점 소속 설계사도 포함됩니다.
Q10-3	모집업무수탁자가 없는 경우에도 확인한 사항을 알려야 하나요? (관련조문) 「신용정보법」 제41조의2 및 같은 법 시행령 제35조의2
A	보고대상은 모집업무수탁자가 있는 신용정보제공·이용자로서, 모집업무수탁자가 없는 경우는 등록기관에 보고하지 않아도 됩니다.
Q10-4	등록기관의 확인 범위는 어떻게 되나요? (관련조문) 「신용정보법」 제41조의2 및 같은 법 시행령 제35조의2
A	등록기관의 확인 범위는 모집업무를 위탁하여 등록기관에 등록한 신용정보 제공·이용자를 모두 포함합니다.

Q11-1	신용정보회사등의 주민등록번호 처리근거를 「신용정보법」 제34조와 같은 법 시행령 제29조로 볼 수 있을까요? (관련조문) 「신용정보법」 시행령 제37조의2
A	아닙니다. 「신용정보법」에 따른 주민번호 등 개인식별번호에 대한 처리는 같은 법 시행령 제37조의2를 근거로 판단해야 합니다.
Q11-2	센터 상담시 고객 본인확인을 위해 주민등록번호 수집이 가능한가요? (관련조문) 「개인정보 보호법」 제24조의2, 「금융실명거래법」 제3조
A	일반적으로 콜센터 상담시에는 해당 통화 상대방이 고객 본인인지 여부를 확인하기 위하여 해당 고객과의 거래 과정에서 수집한 각종 개인정보를 물어 볼 수 있으나, 생년월일, 휴대전화번호 등의 다양한 정보를 이용하여 고객본인 여부를 충분히 확인할 수 있으므로 반드시 주민등록번호를 요구하여야 할 필요성이 낮고 「개인정보 보호법」 제24조의2에 따라 주민등록번호를 처리 할 수 있는 경우에 해당하지 않습니다. 따라서, 콜센터가 고객 본인확인을 위하여 필요한 경우에는 생년월일, 휴대전화번호, 기타 거래내역 등의 정보를 이용하여야 할 것이며 주민등록번호와 같은 중요한 정보를 요구하여서는 아니 될 것입니다. 다만, 「금융실명 거래 및 비밀보장에 관한 법률」 등에 따라 은행 등 금융회사는 거래자의 실지명의(개인의 경우 성명 및 주민등록번호)로 금융거래를 하여야 할 법적 의무를 가지므로, 금융회사 콜센터가 금융거래를 위한 경우에는 해당 고객의 실지명의 확인을 위해 주민등록번호를 요구할 수 있습니다.
Q11-3	암호화해야 하는 생체정보의 대상은 어디까지인지요? (관련조문) 「신용정보법」 제19조
A	암호화 하여야 하는 생체인식정보는 특정 개인을 인증 또는 식별할 목적으로 일정한 기술적 수단을 통해 처리되는 정보(생체인식정보)로서, 개인을 인증 또는 식별에 사용할 수 없는 정보라면 생체인식정보가 아닌 일반적인 생체 정보이므로 암호화 의무대상이 아닙니다. 다만, 해당 정보가 수집, 전송, 보관 등 처리되는 과정에서 유출되거나 오·남용 되는 경우에 예상되는 침해 위험성을 고려하여 생체인식정보에 준하는 보호 조치 이행을 권장합니다.

Q11-4	주민등록번호 등 개인식별번호를 암호화하여 저장시 상용 암호화 소프트웨어를 사용하면 되는지요? (관련조문) 「신용정보법」 제19조, 「신용정보업감독규정」 [별표 3]
A	비밀번호 등 인증정보 및 주민등록번호 등 개인식별번호를 저장하는 경우 안전한 암호 알고리즘으로 암호화하여 저장하여야 합니다. 컴퓨팅 처리속도 등 기술발전에 따라 안전성 수준을 만족할 수 있도록 국내·외 암호 연구 관련 기관에서 암호 알고리즘 및 키 길이에 대한 가이드라인을 제시*하고 있으므로 권고하는 암호 알고리즘 및 키 길이를 사용하여야 합니다. * 국가정보원 : nis.go.kr > 주요업무 > 사이버안보 > 암호모듈 검증 한국인터넷진흥원 암호이용 활성화 : seed.kisa.or.kr

Q11-5	금융회사는 개인정보처리방침과 신용정보활용체제 중 신용정보활용체제만 수립·공시하면 되는지요? (관련조문) 「신용정보법」 제31조 및 「개인정보 보호법」 제30조
A	신용정보활용체제의 공시 및 개인정보 처리방침의 공개 의무와 관련하여, 개인정보 처리방침은 「개인정보 보호법」 제30조에 따라 개인정보처리자에게, 신용정보 활용체제는 「신용정보법」 제31조에 따라 신용정보회사 등에게 수립·공개의무가 주어집니다. 신용정보회사 등은 개인정보처리자에 해당하는 경우 개인정보 처리방침과 신용정보활용체제의 공개의무가 모두 있으므로 각각 공개하거나, '개인정보 처리방침'에 '신용정보활용체제'의 기재사항을 모두 포함하여 공개해야 합니다.

VIII

업종별
개인신용정보 처리 사례

VIII. 업종별 개인신용정보 처리 사례

※ 업무 성격 등을 고려하여 타 업권에서 처리하는 경우에도 활용 가능

12 | 은행

Q12-1

(은행) 은행이 감사 및 준법감시 업무 목적으로 임직원 및 그 가족(이하 '임직원 등'이라 함)의 개인신용정보를 조회하거나 이용할 수 있는지요? 아울러 이와 같이 은행에서 임직원 등의 개인신용정보를 조회 및 이용하는 경우에 「은행법」에서 정하고 있지 않은 개인신용정보 수집·이용 및 제공 등에 대하여 「신용정보법」을 적용해야 하는지요?

만약 「신용정보법」을 적용한다면 임직원 등으로부터 개인신용정보 수집·이용·제공에 관한 동의를 받아야 하는지, 아니면 동의 절차를 생략할 수 있는지, 또한 임직원의 개인신용정보를 조회·이용한 이후에 개인신용정보를 타인에게 제공한 사실 및 이유 등을 알려야 하는지요?

A

은행이 신용정보주체 동의 없이 개인신용정보를 개인신용평가회사 등으로부터 제공받으려면 「신용정보법」 제32조 제6항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있어야 합니다.

「은행법」 등에 “감사 및 준법감시 업무 목적으로 임직원 및 그 가족의 개인신용정보를 조회하거나 이용할 수 있다” 또는 임직원 및 그 가족에 대한 별도 의무사항이 규정되어 있지 않다면 「신용정보법」 제32조 제6항 제10호의 “다른 법률에 따라 제공하는 경우”에 해당하지 않으므로, 감사 및 준법감시 목적으로 임직원 등의 개인신용정보를 조회·이용하기 위해서는 신용정보주체별로 「신용정보법」 제32조 제2항 및 제33조에 따른 동의를 요하며, 같은 법 시행령 제28조 제6항에 따라 이를 감사 등의 목적으로 이용한다는 점을 분명히 표시하여야 합니다.

Q12-2	(은행) 사업주가 제출한 개인신용정보 처리 동의서를 은행이 확인할 의무가 있는지요?
A	금융회사가 정보주체가 아닌 사업주로부터 정보주체의 개인신용정보(사업주가 자신의 업무를 목적으로 처리하는 고객 또는 직원의 개인신용정보)를 제공 받는 경우에는 해당 정보가 적법하게 수집된 정보인지 여부를 명확히 할 필요가 있으므로, 개인신용정보를 제공하는 사업주에게 동의 내지 개인신용정보 처리의 법률상 근거 등 적법하게 수집하였다는 사실을 증명할 수 있는 자료의 제출(해당 신용정보주체의 동의 확인, 개인신용정보 처리의 법률상 근거 확인 등)을 요청할 수 있습니다. 또한, 불법적으로 수집된 개인신용정보임을 알게 된 경우에는 이를 취득하여서는 안 될 것입니다. 아울러, 사업주가 자신의 업무를 목적으로 고객 또는 직원의 개인신용정보를 처리하고 있다면 해당 사업주는 정보주체로부터 개인신용정보를 직접 수집하여 처리하는 신용정보제공·이용자에 해당하는 바, 적법한 동의를 받아 개인신용정보를 처리하여야 하는 법적 책임을 부담하여야 합니다.

Q12-3	(은행) 「전자금융거래법」상 전자금융보조업자인 ATM VAN사(이하 'VAN사')가 은행과 제휴 CD/ATM 서비스 계약을 체결하여 점외 자동화기기 이용서비스를 제공하는 경우, 「신용정보법」상 신용정보처리 위·수탁에 해당하는지요?
A	전자금융보조업자인 VAN사가 은행과 제휴 CD/ATM 서비스 계약을 체결하여 점외 자동화기기 이용 서비스를 제공하는 경우라면, 특별한 사정이 없는 한, 「신용정보법」 제17조에 따른 처리의 위탁에 해당합니다. 개인신용정보의 처리를 위탁하는 경우 「전자금융거래법」등에 따라 관리 등의 의무를 이행하더라도 「전자금융거래법」등에서 규율하고 있지 않은 사항에 대해서 「신용정보법」에서 규정하고 있는 사항을 이행해야 합니다.

13 | 보험

Q13-1	(보험) 보험사에 개인신용정보를 제공하는 제휴업체(카드사, 공동마케팅사 등)를 위탁관계로 볼 수 있는지요?
A	제휴업체는 통상적으로 각자의 업무 목적을 위해 개인신용정보를 처리하는 자에 해당하므로 보험사와 위탁관계가 아니라 제3자 제공으로 보아야 할 것입니다.
Q13-2	(보험) 불특정 다수가 하나의 동의서에 서명하는 다수 계약자용 동의 서식 사용이 가능한지요?
A	하나의 동의서에 불특정 다수가 서명하는 형태의 동의 서식은 당해 동의 서식에 기재된 다른 사람의 개인신용정보가 불특정 다수에게 노출될 수 있으므로, 하나의 동의서에는 한 사람의 동의 내용만을 기재하거나 다른 사람의 개인신용정보가 쉽게 노출되지 않는 형태의 동의 서식을 사용하는 것이 바람직합니다. ※ '불특정 다수'라 함은 상호 이해관계가 없는 불특정인을 말하며 계약 관계자나 가족 구성원, 특정 단체보험 가입자는 불특정 다수로 볼 수 없는 바, 하나의 동의 서식을 이용하는 것이 가능함
Q13-3	(보험) 보험 계약시 개인신용정보 처리에 동의한 계약자, 피보험자, 수익자 등이 보험금을 청구하는 경우 추가적으로 동의를 받아야 하는지요?
A	「신용정보법」 제15조 및 제33조에 따라 개인신용정보는 당초 수집 목적의 범위 내에서 이용할 수 있으므로 당초 보험계약시 보험금 청구와 관련한 개인신용정보 처리에 대하여 이미 동의를 한 자의 경우에는 향후 보험금 청구시 추가적으로 동의를 받아야 할 필요는 없습니다.

Q13-4	(보험) 제휴업체로부터 제공받는 정보가 정당한 동의를 받은 것인지 확인할 의무가 있는지요?
A	제휴업체는 통상적으로 각자의 업무 목적을 위해 개인신용정보를 처리하는 자에 해당하므로 보험사와 위탁관계가 아니라 제3자 제공으로 보아야 합니다. 제휴업체 등이 정보주체의 동의를 얻어 보험사에 개인신용정보를 제공하는 경우에는 해당 제휴업체가 개인신용정보를 제공하는 자로서 법적 책임을 가지며, 아울러 보험사는 제휴업체로부터 제공받는 개인신용정보가 적법하게 수집된 정보인지를 명확히 할 필요가 있으므로 해당 제휴업체에게 동의가 있었다는 사실을 증명할 수 있는 자료의 제출이나 해당 정보주체의 동의 확인을 요청할 수 있습니다. 아울러 불법적으로 수집된 개인신용정보임을 알게 된 경우에는 이를 취득하여서는 안 될 것입니다.

Q13-5	(보험) 보험금 수익자를 지정 또는 변경하거나, 제3자 배상책임을 이행하기 위한 경우, 동의 없이 개인신용정보를 처리할 수 있는지요?
A	「신용정보법」 제15조 및 제33조에 따라 신용정보주체와 체결한 계약을 이행하거나 계약을 체결하는 과정에서 신용정보주체의 요청에 따른 조치를 이행하기 위하여 필요한 경우 개인신용정보를 수집·이용할 수 있으므로 이에 해당하는 경우 동의 없이 수집·이용이 가능합니다. 또한, 보험회사가 「보험업법 시행령」 제102조제5항에 따른 제3자 배상책임 이행 및 보험수익자 지정·변경에 관한 사무를 수행하는 경우에는 해당 사무수행에 필요한 범위로 한정하여 제3자의 건강정보 및 고유식별정보(제3자 배상책임 이행시), 보험수익자의 고유식별정보(수익자 지정 또는 변경시)를 동의 없이 처리할 수 있습니다.

Q13-6	(보험) 보험회사가 개인신용정보의 안전한 관리를 위하여 설계사의 개인 PC, 업무수첩 등에 기재된 개인신용정보까지 관리하여야 하는지요?
A	보험회사가 자신의 고용인 또는 수탁자가 처리하는 개인신용정보를 관리·감독하는 범위 및 내용에 대하여는 해당 보험회사 또는 금융감독 당국이 사생활 침해 우려 등을 고려해서 자체적으로 정할 수 있습니다. ※ (예시) 설계사 개인 PC는 자가진단 툴을 이용하여 정기 점검, 수시 또는 정기 교육 등을 통해 고객 개인신용정보를 안전하게 관리하도록 인식 제고 등

Q13-7	(보험) 보험회사가 자동차 사고 등의 보험금 지급을 위하여 사고 피해자의 동의 없이 피해자의 개인신용정보를 수집하는 것이 가능한지요?
A	자동차보험을 인수한 보험회사는 「상법」 제726조의2 규정에 따라 사고로 인하여 생긴 손해를 보상할 책임이 있으므로, 이러한 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우에는 「신용정보법」 제15조 제2항 제1호에 따라 그 의무 이행에 필요한 최소한의 범위에서 해당 정보주체의 동의 없이 개인신용정보를 수집할 수 있습니다. 다만, 직업, 소득, 계좌번호 등의 개별 개인신용정보가 자동차사고로 인한 보상책임의 이행에 필요한 필요·최소한의 정보인지 여부와 불가피한 경우에 해당하는지 여부는 개별 사안에 따라 판단해야 합니다.

Q13-8	(보험) 보험회사가 신용정보주체로부터 상품소개 등 마케팅 목적을 위한 정보 활용 동의를 받은 이후 해당 정보를 모집업무를 위탁한 보험설계사나 대리점에 제공시 별도의 제3자 제공 동의를 받아야 하는지요?
A	「신용정보법」 제32조제6항제2호에 따라 보험회사가 보험설계사나 보험대리점에 개인신용정보의 처리 업무를 위탁한 경우, 보험회사는 정보주체의 별도 동의가 없어도 보험설계사나 보험대리점에 개인신용정보를 제공할 수 있습니다.

Q14-1	(증권) 증권회사가 법인등기부등본에 기재된 법인대표자나 대리인의 개인(신용) 정보를 수집·이용하는 경우에도 동의서를 징구하여야 하는지요?
A	법인등기부등본 상에 기재된 법인 대표자 및 대리인의 정보는 개인에 대한 정보가 아니라 해당 법인에 대한 정보로 볼 수 있으므로 이러한 정보를 수집·이용하고자 하는 경우에는 별도의 동의서를 징구할 필요는 없습니다. 다만, 법인등기부등본상에 기재된 대표자 및 대리인 등의 정보가 해당 법인의 정보로서가 아니라 특정 자연인의 개인(신용)정보로 처리되는 경우는 개인(신용)정보에 해당될 수 있으므로 이러한 경우에는 정보주체의 동의를 받는 등 「개인정보 보호법」 제15조 또는 「신용정보법」 제15조에서 정하는 바에 따라 개인(신용)정보를 수집·이용하여야 합니다.
Q14-2	(증권) 금융투자업자의 경우 자본시장법으로부터 위임을 받은 금융투자업 규정에 자료의 최소 보존기간을 명시하고 있는데 신용정보법 제20조의2제2항제1호의 다른 법률에 따른 의무를 이행하기 위하여 불가피한 경우로 볼 수 있는지요?
A	「신용정보법」 제20조의2제2항제1호의 “다른 법률에 따른 의무를 이행하기 위하여 불가피한 경우”에는 「자본시장법」 제60조에 따른 금융투자업 영위와 관련한 자료의 기록·유지의무 이행을 위한 경우도 포함됩니다.
Q14-3	(증권) 금융투자업자가 신용정보의 처리 위탁으로 볼 수 있는 업무를 이미 「자본시장법」에 따른 업무위탁 보고를 하고 있는 경우에도 신용정보 처리 위탁보고를 별도로 수행해야 하나요?
A	금융투자업자가 자본시장법에 따라 금융투자업 등 관련 업무를 위탁하는 과정에서 신용정보의 처리를 위탁하는 경우에도 「신용정보법」 제17조에 따른 위수탁 관련 규정을 준수해야 합니다. 따라서, 자본시장법에 따라 업무위탁 보고를 하더라도 신용정보의 처리와 관련한 위탁보고를 별도로 수행해야 합니다.

15 | 신용정보업

Q15-1	채권추심회사가 채권추심업무를 위하여 개인신용정보를 이용 또는 제공하거나 제공받은 경우 「신용정보법」 제35조에 따라 신용정보주체가 이를 조회할 수 있도록 하여야 하는지요?
A	신용정보주체에 대한 채권추심회사의 채권추심업무는 채권자로부터 위탁받은 업무이므로 채권추심회사가 위탁받은 업무 수행을 위하여 개인신용정보를 이용 또는 제공하거나 제공받은 경우는 「신용정보법」 제35조제1항 단서에 해당에 해당되므로 신용정보주체가 조회할 수 있도록 하지 않아도 됩니다.
Q15-2	채권추심회사가 채권추심의 대상이 되는 자의 개인신용정보를 채권자로부터 제공받거나 채권자에게 제공하는 경우, 신용정보회사로부터 제공받는 경우에, 제공하거나 제공받을 때마다 신용정보주체에게 통지하여야 하는지요?
A	신용정보회사등은 개인신용정보를 제공하거나 제공받을 때마다 해당 신용정보주체로부터 개별적으로 동의를 받아야 하나, 기존에 동의한 목적 또는 이용범위에서 개인신용정보의 정확성·최신성을 유지하기 위한 경우에는 동의를 면제하고 있습니다.(「신용정보법」 제32조제1항 및 제2항) 「신용정보법」 제32조 제6항에서는 신용정보주체로부터 동의를 받지 않아도 되는 경우를 규정하고 있으며, 제32조 제7항에서는 제6항에 따라 동의를 받지 않는 경우에 신용정보주체에게 통지하도록 하고 있습니다.(채권추심은 제32조 제6항제4호에서 규정) 따라서 「신용정보법」 제32조 제7항에 따른 통지의 경우에도, 제32조 제1항 및 제2항의 동의에 관한 규정에 따라, 정확성·최신성을 유지하기 위한 경우에는 다시 통지할 필요가 없습니다.
Q15-3	채권추심회사는 「신용정보법 시행령」 제28조제12항 및 별표 2의2 제4호부터 제6호에 따라 개인신용정보의 제공 사실 및 이유 등을 신용정보주체에게 알려야 하는데, 이러한 통지를 하나의 통지서(수임사실통지서 등)에 통합하여 발송해도 문제가 없는지?
A	채권추심회사가 통지를 하는 대상은 각각의 경우가 모두 채권추심의 대상이 되는 자로 동일하며, 채권자에게 채권추심의 대상이 되는 자의 개인신용정보를 제공하거나 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사 및 기업신용조회회사로부터 제공받는 시기가 통지한 이후여서 해당 규정에 어긋나지 않으므로 통합하여 통지하는 것이 가능합니다.

개인신용정보보호 관련 참고 사이트

- 법제처(<http://www.moleg.go.kr>), 국가법령정보센터(<http://www.law.go.kr>)
 - 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 「개인정보 보호법」 등 관련 법규
- 금융규제민원포털(<http://better.fsc.go.kr>)
 - 금융당국의 행정지도, 법령해석 및 비조치의견서 등
- 금융감독원 개인정보보호 게시판(<http://www.fss.or.kr> → 업무자료 → 공통 업무 → 개인정보보호)
 - 개인정보보호 관련 금융감독원 정책 및 홍보물 등
- 개인정보 포털(<http://privacy.go.kr>)
 - 「개인정보 보호법」 관련 지침 및 참고자료 등
- 개인정보보호위원회(<http://www.pipc.go.kr>)
 - 개인정보보호와 관련된 정책, 제도개선, 권고 등에 대한 심의 의결 자료 등

금융분야 개인신용정보보호 가이드라인

발 행 일 2025년 5월 19일

발 행 처 금융감독원
(07321) 서울특별시 영등포구 여의대로 38

※ 본 가이드라인의 임의 복제·복사 및 판매를 금지합니다.

